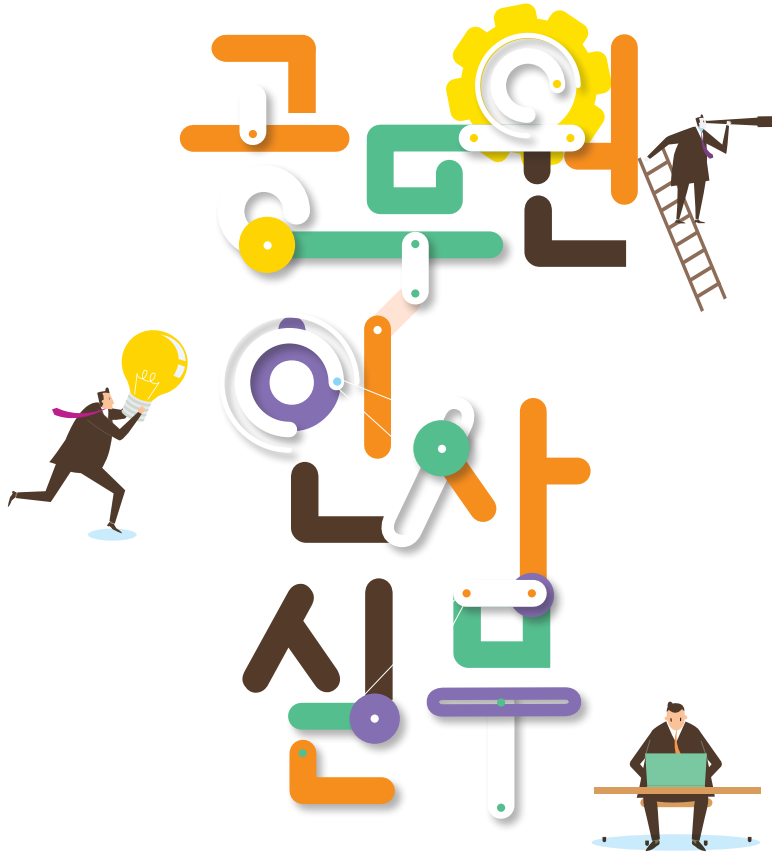


한눈에 보는



인사혁신처
Ministry of Personnel Management

한눈에 보는



CONTENTS

제1장 공무원의 종류

- 14 1. 경력직공무원
 - 가. 일반직공무원
 - 나. 특정직공무원
- 14 2. 특수경력직공무원
 - 가. 정무직공무원
 - 나. 별정직공무원
- 16 3. 외국인 공무원 채용
 - 가. 근거
 - 나. 적용범위
 - 다. 채용분야
 - 라. 채용절차

제2장 임용

- 19 1. 임용권자 및 임용권의 위임
 - 가. 임용의 의의
 - 나. 임용권자 및 임용권의 위임
 - 다. 임용의 원칙
- 21 2. 신규채용
 - 가. 시험 실시 원칙
 - 나. 채용구분
 - 다. 채용시험에 있어서의 가점 특전
 - 라. 경력경쟁채용시험에서 서류전형 합격자 결정방법
 - 마. 면접시험 평정방법 및 합격자 결정방법
 - 바. 경력경쟁채용시험의 추가합격자 결정방법
 - 사. 시험과목의 변경·축소·확대
 - 아. 양성평등채용목표제



35	자. 장애인 구분모집
35	차. 지방인재채용목표제

37	3. 승진
38	가. 일반승진
40	나. 승진소요최저연수
41	다. 승진임용의 제한
42	라. 보통승진심사위원회
43	마. 근속승진
45	바. 특별승진

제3장 고위공무원단제도

46	1. 고위공무원단제도
46	가. 정의
46	나. 고위공무원단에 속하는 공무원
48	2. 고위공무원 임용권
48	가. 고위공무원단 임용권자
48	나. 예외
48	3. 고위공무원단후보자 교육과정
48	가. 의의
48	나. 교육대상자
49	다. 교육대상자의 선발 및 추천
49	라. 후보자 교육과정의 면제
49	마. 운영방식
50	4. 고위공무원단후보자 역량평가
50	가. 역량평가
50	나. 평가대상
50	다. 응시요건
51	라. 평가면제 대상
51	마. 협의를 통한 평가면제
51	바. 평가방법
51	사. 평가역량 및 기법

52	아. 역량평가위원
52	자. 평가등급 및 통과기준
52	차. 재평가
52	5. 과장후보자 역량평가
52	가. 평가대상 및 방법
53	나. 평가역량 및 기법
53	다. 평가운영
53	라. 역량평가 점수 및 활용
54	6. 고위공무원단 직위로의 승진임용
54	가. 승진임용 대상
54	나. 고위공무원단후보자
54	다. 승진임용 절차
55	7. 일반직 고위공무원의 신규채용
55	가. 시험실시
55	나. 채용시험 응시자격 및 응시결격사유
55	다. 일반직 고위공무원(임기제 제외) 경력경쟁채용시험등
57	라. 임기제 고위공무원 경력경쟁채용시험등
58	8. 별정직 고위공무원의 신규채용
58	가. 대상직위
58	나. 채용방법
58	다. 채용절차
59	9. 연구직·지도직 공무원의 고위공무원단 직위로의 전보
59	가. 전보 대상
59	나. 전보
59	10. 고위공무원 인사심사
59	가. 심사대상
59	나. 심사요구권자
59	다. 심사 절차
59	라. 심사 기준



61	11. 임용제청 및 처리절차
61	가. 의의
61	나. 처리절차
61	12. 적격심사
61	가. 정의
61	나. 적용범위
62	다. 적격심사 대상 요건
62	라. 적격심사 실시 및 절차
63	마. 적격심사 요구권자
63	바. 제출서류
63	사. 심사대상 기간
63	아. 심사기준
63	자. 심사실시
63	차. 의결기준
63	카. 의결 효과
64	타. 부적격 의결 처분 및 구제절차
64	13. 개방형 직위 운영
64	가. 의의
64	나. 개방형 직위의 지정·변경·해제
65	다. 직무수행요건의 설정·변경
65	라. 총원시기 및 선발
67	마. 개방형 직위 일부를 대학 등과 상호교류로 운영
67	바. 중앙선발시험위원회 설치 및 운영
68	사. 임용
69	아. 개방형 직위에 임용된 자의 인사관리
70	14. 공모직위 운영
70	가. 의의
70	나. 공모직위의 지정·변경·해제
70	다. 직무수행요건의 설정·변경
71	라. 총원시기 및 선발
73	마. 임 용
73	바. 공모직위 일부를 인사교류로 운영
74	사. 공모직위에 임용된 자의 인사관리

제4장 인사관리

77	1. 인력관리계획
77	가. 개념
77	나. 필요성
77	다. 근거규정
77	라. 구성체계
78	마. 인력관리계획의 실제 수립과정
79	2. 전직
79	가. 전직의 요건
80	나. 전직의 제한
81	다. 전직시험방법
81	라. 전직시험의 면제
83	3. 강임
84	4. 겸임
85	5. 파견
85	가. 공무원의 파견근무
85	나. 민간전문가의 공직파견근무
86	6. 직무대리
89	7. 보직관리
89	가. 원칙
89	나. 직위유형별 보직관리
90	다. 재직공무원의 전보
92	8. 전문분야별 보직관리
93	가. 업무대행공무원
94	나. 대체인력뱅크
96	9. 시간선택제공무원
96	가. 근거
96	나. 적용범위
96	다. 시간선택제공무원의 종류
96	라. 시간선택제공무원의 종류별 인사관리
98	마. 시간선택제공무원의 휴직
98	바. 시간선택제공무원의 복무관리



99	10. 인사교류
99	가. 의의
100	나. 교류의 종류
100	다. 교류자 선정기준
100	라. 인센티브
101	11. 결원보충
102	12. 대우공무원
103	13. 필수실무관
104	14. 공직후보자 등의 인물정보 관리·활용
104	가. 국가인재데이터베이스의 개요 및 활용
105	나. 정부헤드헌팅 서비스
106	15. 인사감사
106	가. 법적 근거
106	나. 감사의 종류와 시기
106	다. 감사의 범위
106	라. 감사절차 및 처분기준
107	16. 전문경력관 인사관리
107	가. 근거법령
107	나. 목적
107	다. 개념
107	라. 인사관리 개요
111	17. 전담직위 인사관리
111	가. 개념
111	나. 근거
111	다. 인사관리 개요
112	18. 임기제공무원 인사관리
112	가. 개념
112	나. 종류
112	다. 임용권자 및 임용권 위임
112	라. 신규채용
113	마. 근무기간

114	바. 근무시간
114	사. 근무상한 연령
114	아. 인사관리
115	자. 기타
116	19. 전문직공무원 인사관리

제5장 성과관리

120	1. 공무원 근무성적평정 제도
120	가. 성과계약 등 평가
123	나. 근무성적평가
126	다. 경력평정
127	라. 가점평정
128	마. 승진후보자명부

제6장 인재개발

130	1. 인재개발
130	가. 인재개발 관련 법령 및 예규
130	나. 인재개발의 내용별 구분
131	다. 교육훈련의 실시형태별 구분
132	라. 교육훈련시간



제7장 보수, 맞춤형복지 및
연금제도

134	1. 보수제도
134	가. 보수체계
135	나. 호봉제 보수제도
138	다. 연봉제 보수제도
139	라. 「공무원수당 등에 관한 규정」 관련사항
146	2. 맞춤형복지제도
146	가. 맞춤형 복지제도의 의의
147	나. 적용범위
147	다. 맞춤형복지제도의 설계
148	라. 복지점수 부여 및 관리
150	3. 연금제도
150	가. 공무원연금법 적용대상
151	나. 급여
154	다. 형벌 등에 의한 급여지급 제한
155	라. 연금지급정지제도

제8장 신분 및 권익보장

157	1. 휴직
157	가. 휴직사유 및 기간
159	2. 직위해제
161	3. 정년
161	4. 면직
161	가. 의사에 반한 신분조치 금지
161	나. 퇴직구분
167	5. 소청
168	6. 고충처리
168	가. 의의
169	나. 사유
169	다. 대상
169	라. 관할
170	마. 심사·처리

제9장 복무 및 징계

172	1. 공무원의 의무와 책임
172	가. 공무원의 의무
174	나. 공무원의 책임
175	2. 복무
175	가. 근무시간
176	나. 휴가
182	다. 출장
182	라. 당직
183	3. 징계
183	가. 징계사유
183	나. 징계대상
183	다. 징계의 종류와 효력
185	라. 징계부가금
186	마. 징계위원회의 설치
186	바. 징계위원회 운영
187	사. 징계의결요구 및 집행
187	아. 징계사유의 시효와 특례
188	자. 징계업무처리흐름도

제10장 공무원노동조합

190	1. 공무원노동조합
190	가. 공무원노조에 관한 법적 체계
190	나. 단결권 보장
190	다. 단체교섭의 보장
191	라. 노동조합 활동의 보장과 한계
192	마. 공무원노사관계의 분쟁 해결

제11장 e-사람 시스템

194	1. e-사람 시스템
194	가. e-사람 시스템 소개
195	나. 주요 서비스
196	다. 서비스 구성



공무원의 종류

1. 경력직공무원
2. 특수경력직공무원
3. 외국인 공무원 채용

① 경력직공무원

실적과 자격에 따라 임용되고 그 신분이 보장되며 평생 동안(임기제공무원의 경우에는 근무기간 동안) 공무원으로 근무할 것이 예정되는 공무원

가. 일반직공무원

- 기술·연구 또는 행정일반에 대한 업무를 담당하는 공무원
 - － 행정·기술·관리운영직, 우정직, 연구·지도직
- 특수업무 분야에 종사하는 공무원
 - － 전문경력관

[전문경력관에게 적용되지 않는 인사제도]

- 승진·대우·겸임·강임·강등
- 전보·파견·전직은 전문경력관규정에서 정하는 바에 따라 제한적으로 허용

나. 특정직공무원

- 담당업무가 특수하여 자격·신분보장·복무 등에서 특별법이 우선 적용되는 공무원
 - － 법관·검사·외무공무원·경찰공무원·소방공무원·교육공무원·군인·군무원·헌법재판소 헌법연구관·국가정보원 직원·경호공무원 등
- ※ 특정직공무원의 계급, 임용 등에 관한 사항은 개별법(국가공무원법의 특례법)으로 규정
- － 법원조직법, 검찰청법, 외무공무원법, 경찰공무원법, 교육공무원법 등

② 특수경력직공무원

경력직공무원 외의 공무원

[국가공무원법 규정 적용범위]

특수경력직공무원에 대하여는 국가공무원법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 법 제33조(결격사유), 제43조(휴직·파견 등의 결원보충 등) 제1항, 제44조(시험 또는 임용의 방해행위금지), 제45조(인사에 관한 부정행위금지), 제45조의2(채용시험 등 부정행위자에 대한 조치), 제5장 보수, 제6장 능력, 제7장 복무, 제69조(당연퇴직), 제84조(정치운동죄), 제84조의2(벌칙)에 한정하여 국가공무원법을 적용

다만, 정무직공무원에게는 제33조, 제69조가 적용되지 않음

가. 정무직공무원

- 선거로 취임하거나 국회동의에 의하여 임용되는 공무원, 고도의 정책결정업무를 담당하거나 이를 보조하는 공무원으로서 법령에서 정무직으로 지정하는 공무원

정무직공무원(예시)	
행정부	대통령, 국무총리, 국무위원, 감사원장, 대통령 비서실장, 국가안보실장, 대통령 경호처장, 국무조정실장, 처·청장, 대통령 수석비서관 등
입법부	국회의원, 국회사무총장·입법차장·사무차장·도서관장·예산정책처장·입법조사처장, 국회의장비서실장
헌법재판소	헌법재판소 재판관·사무처장·사무차장
선관위	중앙선관위 상임위원·사무총장·사무차장
사법부	대법원장 비서실장·사법정책연구원장·법원공무원교육원장 등

나. 별정직공무원

- 비서관·비서 등 보좌업무 등을 수행하거나 특정한 업무 수행을 위하여 법령에서 별정직으로 지정하는 공무원
 - － 비서관·비서, 장관정책보좌관, 국회 수석전문위원, 국가정보원 기획조정실장, 기타 법령에서 별정직으로 지정하는 공무원

[별정직공무원에 적용되지 않는 인사제도]

- 직위해제, 소청제도
 - － 소청은 제기할 수 없으나 행정심판 청구는 가능
- 승진·전보·전직·강임·파견·상위계급 대우선발, 시보임용제도 등
- 정년제도, 명예퇴직 및 조기퇴직제도
 - － 일정요건에 해당하는 경우 자진퇴직 수당 지급(비서·비서관 제외)

③ 외국인 공무원 채용

가. 근거

- 법 제26조의3, 공무원 임용령 제4조, 공무원임용규칙 제109조 등

나. 적용범위

- 일반직공무원(전문경력관 및 임기제), 특수경력직공무원
※ 특정직공무원은 개별 법령에서 정한 바에 따름(예 외국인 교원)

다. 채용분야

- 국가안보 및 보안·기밀에 관계되는 직무를 제외한 모든 분야

라. 채용절차

- 외국인을 채용함에 있어 자격기준, 채용방법, 공고, 원서교부 및 접수, 시험, 합격자결정 및 임용 등은 「공무원임용령」 등 관련 법령을 적용함
- 다만, 다음의 경우 내국인의 채용 등 임용에 있어 차이가 있음

(1) 채용공고 ※ 생략가능(공무원임용시험령 제47조 제4항)

- 원서접수시 자기건강확인서를 제출받아 서류전형에서 업무수행을 위해 건강상 문제가 없는지 사전검토
- 최종합격 후 국내 입국하여 신체검사서를 제출토록 해야함을 안내하며, 불합격시 체류허가 및 임용이 취소됨을 명시. 또한 건강진단비용, 입출국 및 체류 등 모든 경비는 본인이 부담토록 안내
- 외국인이 쉽게 응모할 수 있도록 각 기관 해외(영문) 홈페이지에도 공고

(2) 신원조사의뢰

- 임용 30일전까지 국가정보원에 신원조사 의뢰
※ 신원특이자는 보안심사위원회의 심의를 거쳐 임용여부 결정
- 구비서류 : 자기소개서, 여권 사본, 자국 공안기관발행 범죄기록증명원, 외국인등록 사실증명원(국내 등록시), 사진 1매

(3) 채용신체검사

- 시기/방법 : 임용전 일반적인 공무원신체검사 방법에 의함

(4) 비자발급

- 종류 : 특정 활동(E·7) 중 정부 행정전문가(국가 및 지방공무)

- 유효기간 : 비자발급의 1회부여 체류기간의 상한은 2년이며, 임용기간에 따라 1년 또는 2년마다 갱신함

※ 비자발급 관련 법무부 전자민원사이트(<http://www.hikorea.go.kr>)

(5) 보안대책 수립

- 소속기관장 책임하에 보안서약서 징구, 보안관리 전담직원 지정, 보안관련업무 접근 차단 등 보안조치

※ 재직 중 지득한 기밀·성과물 무단반출 또는 사적이용 금지에 관한 보안각서 징구

- 면직시 반출 문건·개인 컴퓨터(노트북) 및 보조기억장치 수록자료 등 확인·점검, 각종 증명서 및 업무 관련자료 전량 회수 또는 소자 처리
- 소속기관은 비밀 탐지·수집 징후 등 보안상 특이동향 발견시 지체 없이 국가정보원에 통보

(6) 면직 관련 행정사항

(가) 근무기간 만료전 면직자

- 퇴직급여 및 보수정산, 사회보험 해지 의뢰
- 고용·연수 외국인 변동신고서 제출(면직후 15일 이내, 출입국관리사무소)
※ 제출서류 : 변동사유 발생신고서, 사업자등록증, 증빙서류(사직서 등)
- 공무원증, 의료보험증 등 반납

(나) 임기만료에 따른 당연퇴직공무원

- 퇴직금 및 퇴직급여 지급, 사회보험 자격상실 신고
- 공무원증, 의료보험증 등 반납
※ 근무기간 만료일 이전 휴가를 사용해 미리 본국으로 귀국한 경우에도, 퇴직금 및 보수는 계약만료일 이후 지급



임용

-
1. 임용권자 및 임용권의 위임
 2. 신규채용
 3. 승진
-

1 임용권자 및 임용권의 위임

근거	• 국가공무원법 제32조 • 공무원임용령 제5조, 연구·지도직규정 제4조, 고공단 규정 제5조, 전문경력관 규정 제5조, 별정직규정 제2조 등
임용권	〈대통령의 임용〉 • 고위공무원: 고위공무원단 인사규정 제5조 참조 • 연구·지도직공무원: 연구·지도직규정 제4조 참조 〈소속장관의 임용〉 • 대통령이 임용하는 공무원외의 소속 공무원에 대한 일체의 임용권 〈예외〉 • 책임운영기관 소속공무원에 대한 일체의 임용권은 소관 중앙행정기관의 장이 행사, 단 중앙책임운영기관의 경우 고위공무원 임용권은 제외(책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률 제18조, 제47조) - 소속책임운영기관의 장에게 위임된 임용권: 위법률 시행령 제18조 • 우정사업본부 소속공무원에 대한 임용권은 미래창조과학부장관이 행사하나, 다음 임용권은 본부장에게 위임(우정사업운영에 관한 특별법 시행령 제10조의3) - 고위공무원단에 속하는 일반직공무원의 전보, 직위해제(직위해제된 자의 복직 포함) 및 별도정원이 인정되지 않는 파견, 휴직(휴직자의 복직 포함) ※ 고위공무원단에 속하는 일반직공무원을 직위해제하는 경우 미래창조과학부장관의 승인 필요 - 3급(3급상당) 이하 공무원의 임용
소속장관의 임용권 위임 가능 범위	• 고위공무원단 이상 소속기관장: 4급 및 5급 전보, 6급 이하 임용 • 4급 이상 또는 고위공무원단 소속기관장: 6급 이하 임용 • 5급 소속기관장: 6급 및 7급 전보, 8급 이하 임용 • 고위공무원으로 보하는 보조기관(현업기관을 갖는 소속장관의 경우): 현업기관의 5급 이하 전보 • 고위공무원으로 보하는 보조기관: 4급, 5급 이하 전보 • 각 기관의 장: 임기제 고위공무원을 제외한 임기제 공무원 임용권

가. 임용의 의의(임용령 제2조)

- 공무원의 신분을 부여(설정)하여 근무하게 하는 모든 인사활동을 의미하는 것으로 신규채용, 승진임용, 전직, 전보, 겸임, 파견, 강임, 휴직, 직위해제, 정직, 강등, 복직, 면직, 해임, 파면을 말함

나. 임용권자 및 임용권의 위임(법 제32조, 임용령 제5조 등)

구분	임용권 위임												
고위공무원	• 대통령 : 신규채용, 승진임용, 고위공무원이 아닌 연구관·지도관의 고위공무원 직위로의 전보, 가등급의 전보·직위해제·휴직·정직·복직·겸임, 가등급 직위로의 전보, 소속 장관을 대리하는 전보, 전직, 강임, 강등, 면직, 해임, 파면, 소속 장관을 대리하는 기관간 겸임 • 소속 장관 : 그 밖의 임용권 * 소속장관은 해당 기관에 소속되지 아니한 일반직 고위공무원에 대해서도 임용제청 가능												
3~5급 / 전문경력관·군 등	• 소속 장관 <table border="1"> <thead> <tr> <th>수임자</th><th>위임가능 범위</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 고위공무원단 소속기관장</td><td>4급 및 5급 전보권, 6급 이하 임용권</td></tr> <tr> <td>② 4급 이상 소속기관장</td><td>6급 이하 임용권</td></tr> <tr> <td>③ 5급 소속기관장</td><td>6급 및 7급 전보권, 8급 이하 임용권</td></tr> <tr> <td>④ 고위공무원으로 보하는 보조기관 (현업기관을 갖는 소속장관의 경우)</td><td>당해 보조기관의 업무상 지휘·감독을 받는 현업기관의 5급 이하 공무원 전보권</td></tr> <tr> <td>⑤ 고위공무원으로 보하는 보조기관</td><td>당해 보조기관에 소속된 4급, 5급 이하 전보권</td></tr> </tbody> </table> * ①②③에도 불구하고 소속장관은 각 기관의 장에 임기제(고위 제외) 임용권 위임 가능 * 연구·지도관이 소속기관장인 경우 위의 경우에 준하여 임용권 위임 가능 * 소속장관은 각 기관의 장에 전문경력관 나·다군의 임용권 위임 가능	수임자	위임가능 범위	① 고위공무원단 소속기관장	4급 및 5급 전보권, 6급 이하 임용권	② 4급 이상 소속기관장	6급 이하 임용권	③ 5급 소속기관장	6급 및 7급 전보권, 8급 이하 임용권	④ 고위공무원으로 보하는 보조기관 (현업기관을 갖는 소속장관의 경우)	당해 보조기관의 업무상 지휘·감독을 받는 현업기관의 5급 이하 공무원 전보권	⑤ 고위공무원으로 보하는 보조기관	당해 보조기관에 소속된 4급, 5급 이하 전보권
수임자	위임가능 범위												
① 고위공무원단 소속기관장	4급 및 5급 전보권, 6급 이하 임용권												
② 4급 이상 소속기관장	6급 이하 임용권												
③ 5급 소속기관장	6급 및 7급 전보권, 8급 이하 임용권												
④ 고위공무원으로 보하는 보조기관 (현업기관을 갖는 소속장관의 경우)	당해 보조기관의 업무상 지휘·감독을 받는 현업기관의 5급 이하 공무원 전보권												
⑤ 고위공무원으로 보하는 보조기관	당해 보조기관에 소속된 4급, 5급 이하 전보권												

※ 유의사항

- 임용권을 위임받은 기관장이 소속기관의 장에게 임용권의 일부를 재 위임함에 있어서는 위임자의 승인을 얻어야 함
- 정원의 조정 또는 소속장관 상호간·보조기관 상호간·보조기관과 소속기관 상호간의 인사교류를 실시하거나 해당 기관의 직제상 소수직렬로서 소속 장관이 정하는 직렬에 해당하는 공무원의 승진임용을 하는 경우에는 임용권 위임에도 불구하고 대통령, 소속장관 또는 소속상급기관의 장이 임용권을 행사할 수 있음

다. 임용의 원칙(법 제26조, 임용령 제5조의2~제10조의3)

- 공무원의 임용은 시험성적·근무성적, 기타 능력의 실증에 의하여 행함
- 인사원칙의 사전공개
 - 임용권자 또는 임용제청권자는 인사운영의 원칙 및 기준을 미리 정하여 공지
 - 정기인사 및 이에 준하는 대규모인사를 실시하는 때에는 1개월 이전에 당해 인사의 세부 기준 등을 미리 소속공무원에게 공지하여야 함

○ 임용(효력발생) 시기

- 공무원은 임용장 또는 임용통지서에 기재된 일자에 임용된 것으로 봄(사망으로 인한 면직은 사망한 익일에 면직된 것으로 봄)
- 임용일자는 원칙적으로 소급할 수 없음

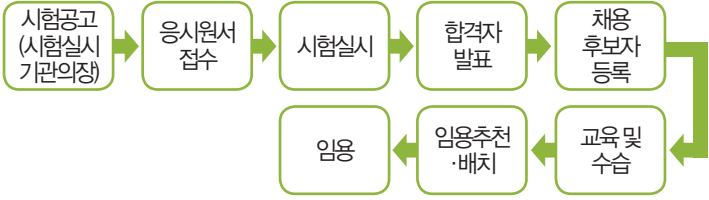
[임용일자 소급의 예외]

- 휴직기간이 만료되거나 휴직사유가 소멸된 공무원이 직무를 감당할 수 없거나 30일 이내에 복직을 신청하지 아니하여 당해공무원을 휴직기간 만료일 또는 휴직사유 소멸일로 직권면직 시키는 경우
- 재직 중 공적이 특히 현저한 자가 공무로 사망한 때 사망 전일을 임용일자로 하여 추서할 경우

② 신규채용(법 제28조, 임용령 제2장, 연구·지도직규정 제2장, 시험령)

📖 공개경쟁채용

제도 목적	• 공무원 결원보충의 일환으로서 불특정 다수인을 대상으로 경쟁시험을 실시하여 공무원으로 채용하는 제도로서 • 헌법상의 공무원임권을 보장하고, 능력과 자질이 뛰어난 우수 인재를 공직에 유치함
근거	• 국가공무원법 제28조 제1항 • 공무원임용령 제2장제1절, 공무원임용시험령 제21조~제25조
시험 종류	• 5급 공채, 7급 공채, 9급 공채 • 외교관후보자 선발시험: 일반외교, 지역외교, 외교전문 분야
시험 실시 기관	〈인사혁신처장〉 • 5급 이상 공개경쟁채용시험 • 교정, 보호, 검찰, 마약수사, 출입국관리, 행정, 세무, 관세, 사회복지, 감사, 공업(일반기계·전기·화학 직류), 농업(일반농업 직류), 시설(도시계획·일반토목·건축·교통시설·도시교통설계 직류), 전산직렬의 6급 이하 공개경쟁채용시험 • 외무공무원의 공개경쟁채용시험 및 외교관후보자 선발시험 〈소속장관〉 • 6급 이하 공개경쟁채용시험 중 인사혁신처장이 실시하는 시험이 아닌 시험

시험방법	〈5급 공채〉 • 제1차시험 : PSAT(언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역), 선택형 원칙, 기입형 가미 가능 • 제2차시험: 논문형 원칙, 주관식 단답형 가미 가능 • 제3차시험: 면접시험 또는 실기시험(양 시험 병과 가능) 〈7·9급 공채〉 • 제1차시험 : 선택형, 기입형 가미 가능 • 제2차시험 : 논문형, 단답형 가미 가능 ※ 제1차와 제2차시험을 병합하여 실시할 수 있고, 이 경우 선택형이 원칙 • 제3차시험 : 면접시험 또는 실기시험(양 시험 병과 가능)
합격자 결정	• 제1차시험 : 매 과목 40퍼센트 이상 전 과목 총점의 60퍼센트 이상 득점자중(6급 이하는 매 과목 40퍼센트 이상 득점자중) 선발예정인원 10배수(6급 이하는 5배수) 범위 내에서 고득점자순 • 제2차시험 : 매 과목 40퍼센트 이상 득점자중 선발예정인원의 150퍼센트 범위(선발 예정인원이 3명 이하인 경우에는 선발예정인원에 2명을 합한 인원) 내에서 고득점자순 ※ 7·9급 공채시 1·2차시험을 병합하여 실시하는 경우 제2차시험 합격자 결정방법을 따름 • 제3차시험 : 면접시험 응시자 평정결과를 ‘우수’, ‘보통’, ‘미흡’ 등급으로 구분 - ‘우수’ 등급은 합격, ‘미흡’ 등급은 불합격, “보통” 등급은 선발예정인원에 달할 때까지 2차시험 성적순으로 최종합격자를 결정
채용절차	 <pre> graph LR A[시험공고 (시험실시 기관의장)] --> B[응시원서 접수] B --> C[시험실시] C --> D[합격자 발표] D --> E[채용 후보자 등록] E --> F[교육 및 수습] F --> G[임용추천· 배치] G --> H[임용] F --> D </pre> ※ 7·9급의 경우, '임용추천·배치' 후 '교육 및 실무수습' 실시

경력경쟁채용등

제도 목적	• 공개경쟁채용에 의하여 총원이 곤란한 경우에 일정한 요건을 갖춘 자를 공무원으로 채용하는 제도로서 • 임용예정직위와 관련된 자격증 소지자, 경력자 등 우수 전문인력을 채용																																												
근거	• 국가공무원법 제28조 제2항 • 공무원임용령 제16조~제22조의2, 공무원임용시험령 제26조~제30조																																												
경력경쟁 채용시험등 요건 및 시험방법	<table><thead><tr><th colspan="2">경력경쟁채용시험 요건(법 제28조제2항)</th><th>시 험 방 법</th></tr></thead><tbody><tr><td>㉓ 직제의 개폐 또는 예산의 감소 또는 장기요양 후 휴직기간 만료로 퇴직한 자를 3년 이내 원직급 재임용 ※공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직인 경우에는 5년 이내 ㉔ 다른 종류의 공무원이 되기 위해 퇴직한 경력직공무원의 원직급 재임용(퇴직한지 30일이 지나지 아니한 경우)</td><td>1호</td><td>㉓서류+(면접 또는 실기) ㉔시험면제</td></tr><tr><td>• 임용예정직급에 관련된 자격증 소지자</td><td>2호</td><td>• 서류+(면접 또는 실기)</td></tr><tr><td>㉓ 동일 직급 경력 2년 이상인 자 ㉔ 근무실적 또는 연구경력이 3년 이상인 자</td><td>3호</td><td>㉓서류+면접 ㉔필가+(면접 · 실기 또는 서류)</td></tr><tr><td>• 특수학교 졸업자</td><td>4호</td><td>• 서류+(면접 또는 실기)</td></tr><tr><td>• 1급 공무원에 해당하는 고위공무원의 임용</td><td>5호</td><td>• 서류전형</td></tr><tr><td>• 특수직무 · 환경 · 도서 · 벽지근무 근무예정자</td><td>6호</td><td>• 면접(실기 또는 서류)</td></tr><tr><td>• 지방직-국가직</td><td>7호</td><td>• 시험면제 가능</td></tr><tr><td>• 외국어능통자</td><td>8호</td><td>• 필가+(면접 · 실기 또는 서류)</td></tr><tr><td>• 전문계 · 예능계 · 사학계 학교 졸업자</td><td>9호</td><td>〃</td></tr><tr><td>• 과학기술 분야 등 학위소지자</td><td>10호</td><td>• 서류+(면접 또는 실기)</td></tr><tr><td>㉓ 국비장학생 ㉔ 지역인재추천채용에 따라 수습근무를 마친 자</td><td>11호</td><td>㉓서류+(면접 또는 실기) ㉔시험면제(선발시, 서류+필가+면접)</td></tr><tr><td>• 연고지 및 일정지역 거주자의 한지(限地)채용</td><td>12호</td><td>• 필가+(면접 · 실기 또는 서류)</td></tr><tr><td>㉓ 귀화자 또는 북한이탈주민 채용 ㉔ 귀화자 또는 북한이탈주민 중 2호 · 3호 · 10호 요건자 채용</td><td>13호</td><td>㉓필가+(면접 · 실기 또는 서류) ㉔서류+(면접 또는 실기)</td></tr></tbody></table>	경력경쟁채용시험 요건(법 제28조제2항)		시 험 방 법	㉓ 직제의 개폐 또는 예산의 감소 또는 장기요양 후 휴직기간 만료로 퇴직한 자를 3년 이내 원직급 재임용 ※공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직인 경우에는 5년 이내 ㉔ 다른 종류의 공무원이 되기 위해 퇴직한 경력직공무원의 원직급 재임용(퇴직한지 30일이 지나지 아니한 경우)	1호	㉓서류+(면접 또는 실기) ㉔시험면제	• 임용예정직급에 관련된 자격증 소지자	2호	• 서류+(면접 또는 실기)	㉓ 동일 직급 경력 2년 이상인 자 ㉔ 근무실적 또는 연구경력이 3년 이상인 자	3호	㉓서류+면접 ㉔필가+(면접 · 실기 또는 서류)	• 특수학교 졸업자	4호	• 서류+(면접 또는 실기)	• 1급 공무원에 해당하는 고위공무원의 임용	5호	• 서류전형	• 특수직무 · 환경 · 도서 · 벽지근무 근무예정자	6호	• 면접(실기 또는 서류)	• 지방직-국가직	7호	• 시험면제 가능	• 외국어능통자	8호	• 필가+(면접 · 실기 또는 서류)	• 전문계 · 예능계 · 사학계 학교 졸업자	9호	〃	• 과학기술 분야 등 학위소지자	10호	• 서류+(면접 또는 실기)	㉓ 국비장학생 ㉔ 지역인재추천채용에 따라 수습근무를 마친 자	11호	㉓서류+(면접 또는 실기) ㉔시험면제(선발시, 서류+필가+면접)	• 연고지 및 일정지역 거주자의 한지(限地)채용	12호	• 필가+(면접 · 실기 또는 서류)	㉓ 귀화자 또는 북한이탈주민 채용 ㉔ 귀화자 또는 북한이탈주민 중 2호 · 3호 · 10호 요건자 채용	13호	㉓필가+(면접 · 실기 또는 서류) ㉔서류+(면접 또는 실기)	※2호·6호·8호·9호·10호 내지 12호 및 13호의 경우 경력경쟁채용시험 실시	
	경력경쟁채용시험 요건(법 제28조제2항)		시 험 방 법																																										
	㉓ 직제의 개폐 또는 예산의 감소 또는 장기요양 후 휴직기간 만료로 퇴직한 자를 3년 이내 원직급 재임용 ※공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직인 경우에는 5년 이내 ㉔ 다른 종류의 공무원이 되기 위해 퇴직한 경력직공무원의 원직급 재임용(퇴직한지 30일이 지나지 아니한 경우)	1호	㉓서류+(면접 또는 실기) ㉔시험면제																																										
	• 임용예정직급에 관련된 자격증 소지자	2호	• 서류+(면접 또는 실기)																																										
	㉓ 동일 직급 경력 2년 이상인 자 ㉔ 근무실적 또는 연구경력이 3년 이상인 자	3호	㉓서류+면접 ㉔필가+(면접 · 실기 또는 서류)																																										
	• 특수학교 졸업자	4호	• 서류+(면접 또는 실기)																																										
	• 1급 공무원에 해당하는 고위공무원의 임용	5호	• 서류전형																																										
	• 특수직무 · 환경 · 도서 · 벽지근무 근무예정자	6호	• 면접(실기 또는 서류)																																										
	• 지방직-국가직	7호	• 시험면제 가능																																										
	• 외국어능통자	8호	• 필가+(면접 · 실기 또는 서류)																																										
• 전문계 · 예능계 · 사학계 학교 졸업자	9호	〃																																											
• 과학기술 분야 등 학위소지자	10호	• 서류+(면접 또는 실기)																																											
㉓ 국비장학생 ㉔ 지역인재추천채용에 따라 수습근무를 마친 자	11호	㉓서류+(면접 또는 실기) ㉔시험면제(선발시, 서류+필가+면접)																																											
• 연고지 및 일정지역 거주자의 한지(限地)채용	12호	• 필가+(면접 · 실기 또는 서류)																																											
㉓ 귀화자 또는 북한이탈주민 채용 ㉔ 귀화자 또는 북한이탈주민 중 2호 · 3호 · 10호 요건자 채용	13호	㉓필가+(면접 · 실기 또는 서류) ㉔서류+(면접 또는 실기)																																											
채용절차	사전 협의 시험실시기관 → 인사혁신처장 → 공고 → 채용점검 위원회 → 합격자 발표 → 임용																																												
참고사항	• 시험실시기관: 소속장관 ※ 제11호·5급 경력경쟁채용시험등(임가제 제외), 인사혁신처장이 필요하다고 인정하는 7급 경력경쟁채용시험등(임가제 제외)은 인사혁신처장이 직접 실시 • 채용예정직위 이외에 임용 불가																																												

가. 시험실시 원칙(시험령 제2조)

- 직급별 실시, 일부직렬은 직류별 실시(시험과목 동일한 경우 직렬·직류 통합 실시)
- 근무예정지역·근무예정기관 또는 거주지별/장애인 및 저소득층 분리실시 가능

(1) 응시연령(시험령 제16조) : 최종시험시행예정일이 속한 연도에 다음에 해당

- 일반직 7급 이상 : 20세 이상, 일반직 8급 이하 : 18세(교정·보호 직렬은 20세) 이상
※ 최종시험시행예정일이 2016년에 속한 경우: 20세 이상은 1996.12.31. 이전 출생자의 의미

- 예외 : 결원의 신속한 보충, 기타 특별한 사정 있는 경우(6급 이하)

(2) 응시자격 등의 예외(시험령 제19조)

- 자격증 : 제18조(응시에 필요한 자격증) 적용시 결원보충이 불가능하다고 인정되는 경우
- 공개시험 거주요건 제한(연고지 임용 등), 경쟁시험 요건 제한(직무 수행상 특히 필요하다고 인정시 연령·학력 및 거주요건 등 제한)

(3) 응시결격사유(시험령 제15조)

(가) 법 제33조의 결격사유 해당자

- 피성년후견인 또는 피한정후견인
- 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
- 금고이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 자
- 금고이상의 형을 선고받고 그 집행유예의 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
- 금고이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예기간 중에 있는 자
- 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실 또는 정지된 자
- 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
- 「형법」 제303조 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람
- 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자
- 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자

(나) 결격사유 적용 기준일(시험령 제15조제2항)

- 공개경쟁채용시험 및 경력경쟁채용시험 : 최종시험예정일

○ 비다수인대상채용시험(시험요구기관의 장과 시험실시기관의 장이 다른 경우) : 시험 요구일

(다) 부정행위자에 대한 조치(시험령 제51조)

구분	해당 행위
해당 시험을 정지 또는 무효로 하거나 합격 취소 + 그 처분이 있는 날부터 5년간 국가공무원 임용시험 응시자격 정지 (시험령 제51조제1항)	• 다른 수험생의 답안지를 보거나 본인의 답안지를 보여주는 행위 • 대리 시험을 의뢰하거나 대리 시험에 응시하는 행위 • 통신기기, 그 밖의 신호 등을 이용하여 해당 시험 내용에 관하여 다른 사람과 의사소통하는 행위 • 부정한 자료를 가지고 있거나 이용하는 행위 • 병역, 가점, 영어능력검정시험 및 한국사능력검정시험 성적에 관한 사항 등 시험에 관한 증명서류에 거짓 사실을 적거나 그 서류를 위조·변조하여 시험결과에 부당한 영향을 주는 행위 • 체력을 실기의 방법으로 검정하는 실기시험에 영향을 미칠 목적으로 인사혁신처장이 정하여 고시하는 금지약물을 복용하거나 금지방법을 사용하는 행위 • 그 밖에 부정한 수단으로 본인 또는 다른 사람의 시험결과에 영향을 미치는 행위
해당 시험 정지 또는 무효 (시험령 제51조제2항)	• 시험 시작 전에 시험문제를 열람하는 행위 • 시험 시작 전 또는 종료 후에 답안을 작성하는 행위 • 허용되지 아니한 통신기기 또는 전자계산기기를 가지고 있는 행위 • 그 밖에 시험의 공정한 관리에 영향을 미치는 행위로서 시험실시기관의 장이 시험의 정지 또는 무효 처리기준으로 정하여 공고한 행위

나. 채용구분

(1) 시험의 단계 및 방법

○ 5급 공개경쟁채용시험, 외교관후보자 선발시험

－ (1차) 선택형 필기시험, (2차) 논문형 필기시험, (3차) 면접시험

○ 7급 및 9급 공개경쟁채용시험(1·2차시험 병합 실시)

－ (1·2차) 선택형 필기시험, (3차) 면접시험

※ 6급이하 교정직(교정) 및 철도경찰직렬의 경우 필기시험 합격자를 대상으로 실기시험 (법무부 및 국토교통부 주관) 시행, 실기시험 합격자에 한하여 면접시험 실시

(2) 시험의 단계 및 방법

구분		제1차시험 과목	제2차시험 과목
5급 공채	행정직군	필수6*	필수4, 선택1
	기술직군		필수3, 선택1
외교관 후보자선발시험	일반외교	필수6*, 선택(지정)1**	필수5
	지역외교		필수2
	외교전문	필수5	필수2
7급공채	행정·기술직군	필수6***	
	외무영사직	필수5, 선택1	
9급공채	행정직군	필수3, 선택2	
	기술직군	필수5	

* 5급공채 및 외교관후보자 선발 제1차시험의 필수 6과목 현황

- PSAT(3과목), 헌법, 영어(영어능력검정시험으로 대체), 한국사(한국사능력검정시험으로 대체)

** 외교관후보자 선발 제2차시험의 선택(지정)과목 : 민간 어학능력검정시험으로 대체

*** 7급 공채는 2017년부터 영어과목을 영어능력검정시험으로 대체

(3) 필기시험 시험시

구분		1교시	2교시	3교시
5급 공개 경쟁채용시험	1차	10:00~12:00(120분)	14:00~15:30(90분)	16:30~18:00(90분)
	2차	10:00~12:00(120분)	14:00~16:00(120분)	-
외교관후보자 선발시험	1차	10:00~12:00(120분)	14:00~15:30(90분)	16:30~18:00(90분)
	2차(전공)	10:00~11:30(90분)	13:00~14:30(90분)	15:30~17:00(90분)
	2차(통합논술)	10:00~11:30(90분)	13:30~15:00(90분)	
7급 공개경쟁채용시험		10:00~12:00(120분)	-	-
9급 공개경쟁채용시험		10:00~11:40(100분)	-	-

(4) 경력경쟁채용시험 등 사유별 요건

1. 퇴직자 재임용(법 제28조제2항제1호)

○ 요건(임용령 제16조제1항제1호)

- 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 된 경우

(법 제70조제1항제3호)와 신체·정신상의 장애로 인한 휴직기간의 만료(법 제71조 제1항제1호)로 인하여 퇴직한 경력직공무원을 퇴직한 날로부터 3년(공무원연금법에 따른 공무원 질병 또는 부상으로 인한 휴직의 경우에는 5년) 이내에 퇴직시에 재직한 직급의 경력직공무원으로 재임용하는 경우

- 경력직공무원인 자가 특수경력직공무원이나 다른 종류의 경력직공무원이 되기 위하여 퇴직한 자를 각각 퇴직한 날로부터 30일 이내에 퇴직시에 재직한 직급의 경력직공무원으로 재임용하는 경우

2. 자격증소지자 임용(법 제28조제2항제2호)

○ 요건(임용령 제16조제1항제2호)

- 동종직무에 관한 자격증소지자
- 임용예정직급별 자격증의 구분·경력기준은 시험령 별표 7·8에서 정함

《일반직 공무원》 국가기술자격법 기술·기능분야 자격증 지정기준

- 5급 이하**
- 5급 : 기술사
 - 6급 : 기능장, 기사(6년), 산업기사(9년), 대한민국명장
 - 7급 : 기사(3년), 산업기사(6년)
 - 8급 : 기사, 산업기사(3년), 기능사(4년), 국제기능올림픽대회 입상자(2년)
 - 9급 : 산업기사, 기능사(2년), 국제기능올림픽대회 입상자, 전국기능경기대회 입상자(2년)
- 4급 이상**
- 기술사 자격증 소지 후 관련분야 근무·연구 경력(3급 : 8년 이상, 4급 : 4년 이상) 필요

- 민간자격증(제27조제1항제2호) 및 외국자격증(제27조제1항제3호)

※ 국가공인을 받지 아니한 민간자격증은 인사혁신처장과 협의

※ 법령에 의하여 국가자격증으로 인정되지 아니한 외국자격증은 인사혁신처장과 협의

3. 연구·근무경력자 임용(법 제28조제2항제3호)

- 요건(임용령 제16조제1항제3호 및 시험령 제27조제3항)
 - 임용예정직급과 동일직급 경력 2년 이상자
 - 임용예정직급과 관련되는 직무분야에서 당해 직급에 해당하는 근무·연구경력이 3년 이상인 자로서 시험령 별표 9의 임용예정계급별 경력기준에 해당하는 자
 - 경력직 공무원이었던 자가 임용예정직급의 바로 하위직급 또는 이에 상당하는 직급에서 승진소요 최저연수를 초과하여 근무한 경우, 그 초과근무기간의 1/2을 1년의 범위 내에서 임용예정직에 해당하는 근무실적으로 합산하며, 시간선택제공무원 또는 시간선택제임기제공무원의 경력은 근무시간에 비례하여 산정(임용령 제16조제4항)
 - 시험공고일 현재 퇴직 후 3년이 경과한 자는 경력경쟁채용 등 불가(임용령 제16조제2항)

4. 특수학교 졸업자 임용(법 제28조제2항제4호)

- 요건(임용령 제16조제1항제4호 연구·지도직규정 제7조)
 - 공무원의 양성을 목적으로 하거나 전문적인 특수분야의 인재양성을 목적으로 설립된 학교졸업자로서 각급 기관에서 실무수습을 마친 자
 - 교육기관의 종류와 임용예정직급은 인사혁신처장이 정함

5. 1급공무원 임용 등(법 제28조제2항제5호)

- 시험 방법(시험령 제29조)
 - 서류전형
 - 특수경력직 또는 다른 종류의 경력직공무원이 되기 위해 퇴직한 1급 공무원 또는 직무등급이 가장 높은 등급의 직위에 고위공무원단에 속하는 일반직공무원을 30일 이내에 원직급으로 재임용시 : 시험면제

6. 특수직무·환경, 도서·벽지 근무예정자 임용(법 제28조제2항제6호)

- 요건(임용령 제16조제1항제5호 연구·지도직규정 제7조 및 국가공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침)
 - 임용령 별표 1의 직급표 중 위생·방호직렬의 각 직류
 - 「국가기술자격법」에 의한 자격증이 지정되어 있지 않거나 공채시험에 의한 층원이 곤란하여 인사혁신처장과 개별적으로 협의하여 정하는 직무분야
 - 정신병원·한센병원 등 특수환경 근무예정자
 - 도서·벽지 등 특수지 근무예정자

7. 지방직→국가직 임용(법 제28조제2항제7호)

- 요건(임용령 제16조제1항제7호, 연구·지도직규정 제7조)
 - － 지방공무원을 당해직급의 국가공무원으로 임용(연구·지도직도 동일)

8. 외국어능통자 및 국제적 전문지식 지닌 자 임용(법 제28조제2항제8호)

- 요건(임용령 제16조제1항제8호)
 - － 외국어에 능통하고 국제적 소양과 전문지식을 지닌 자를 임용
 - － 모든 직렬 및 외국어를 대상으로 하며 채용대상 계급은 일반직 4급 이하임

9. 전문계학교 등 졸업자 임용(법 제28조제2항제9호)

- 요건(임용령 제16조제1항제9호, 연구·지도직규정 제7조, 국가공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침)
 - － 교육법에 의하여 설치된 고등학교, 전문대학 및 대학(원)졸업자
 - － 전공학과
 - 전문계 : 농업·공업·광업·수산·해양·보건위생·가사실업·도시계획계통의 학과 또는 이와 밀접한 관련성이 있는 물리·화학·생물계통의 학과
 - 예능계 : 음악·미술계통의 학과
 - 사학계 : 역사·고고인류학계통의 학과 또는 이와 밀접한 관련성이 있는 민속학계통의 학과
 - － 임용예정직렬 : 기술직렬 또는 연구직렬
- 임용예정계급별 응시자격기준
 - － 기술직
 - 기술직 7급 : 대학교이상 졸업자(전문대학 학사학위 전공심화과정 이수자 포함)
 - 기술직 8급 : 전문대학이상 졸업자
 - 기술직 9급 : 고등학교이상 졸업자
 - － 연구·지도직
 - 연구사 : 대학교이상 졸업자(전문대학 학사학위 전공심화과정 이수자 포함)
 - 지도사 : 전문대학이상 졸업자

10. 과학기술분야 등 학위소지자 임용(법 제28조제2항제10호)

- 요건(임용령 제16조제1항제10호)
 - 과학기술분야 또는 통계·전자계산·대외통상·환경·교통·도시공학 분야 기타 소속장관이 공개경쟁채용시험에 의한 결원보충이 곤란하다고 인정하여 정하는 특수전문분야의 근무 또는 연구 경력자로서 박사 또는 석사학위소지자

경력경쟁채용 등의 경우 임용예정계급별 소요경력연수(임용령 별표 4)

구분		3급	4급	5급	6급 이하
근무경력 및 연구경력	박 사	8년	4년	-	-
	석 사	12년	8년	4년	-

※ 비고 : 근무경력 또는 연구경력은 박사학위 또는 석사학위 소지후 근무경력 또는 연구경력임

11. 국비장학생·수습직원 임용(법 제28조제2항제11호)

- 요건(법 제26조의4, 제85조제1항 및 임용령 제16조제1항제11호)
 - 수습직원 선발시험에 합격하여 일정기간(6개월~1년) 수습근무를 마친 자
 - 초·중등교육법, 고등교육법 기타 다른 법률에 의하여 설치된 각급학교(기능대학과 학위과정이 설치된 교육기관을 포함) 재학 중 국비장학금을 받고 졸업하는 자
- ※ 재학 중 국비장학금을 받고 졸업하는 자의 경우 본인의 귀책사유로 장학금 지급이 중단되지 아니한 자
- 의무복무기간 등(법 제85조제3항)
 - 장학금 수혜기간의 2배 이내의 기간
 - 의무복무기간 불이행시 국세채납처분의 예에 따라 학비 환수

12. 한지채용(법 제28조제2항제12호)

- 요건(임용령 제16조제1항제12호)
 - 임용예정기관이 관할 또는 소재하는 시·군 지역에서 채용시험일을 기준으로 그 이전에 본인 또는 직계존속이 5년 이상 거주하고 있거나 거주한 자
- ※ 공무원임용령 개정('16.6.25)으로 '17.6.25 이후 시행되는 한지채용의 요건은 5년 이상 거주하고 있거나 거주한 '본인'으로 한정
- 임용예정기관은 4급 이하 일반직공무원을 장으로 하는 각급기관 중에서 소속장관이 정함

13. 국적취득자, 북한이탈주민 채용(법 제28조제2항제13호)

- 요건(임용령 제16조제1항제13호)
 - －「국적법」 제4조 및 제8조에 따른 귀화허가를 받아 대한민국 국적을 취득한지 3년 이상 경과한 사람
 - －「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 북한이탈주민 중 가족관계 등록 창설 후 3년 이상 경과한 사람
- 채용범위(임용령 제16조제13호)
 - － 자격증·근무경력·학위 요건을 갖춘 사람으로 채용을 제한할 수 있고, 인사혁신처장이 정하는 특수한 직무분야나 환경 또는 특수한 지역에 근무하는 것으로 채용 범위를 제한할 수 있음

다. 채용시험에 있어서의 가점 특전

- 가산특전 대상자 및 가산비율표 6급이하 채용시험 적용

구분	가산비율	비고
취업지원대상자	과목별 만점의 10% 또는 5%	• 취업지원대상자 가점과 의사상자등가점은 1개만 적용 • 취업지원대상자/의사상자 등 가점과 자격증 가산점은 각각 적용
의사상자등(의사자유족, 의사자본인 및 가족)	과목별 만점의 5% 또는 3%	
자격증소지자 (직렬별 가산점)	과목별 만점의 3% 또는 5% (1개의 자격증만 인정)	

- 취업지원대상자 및 의사상자 등 가점합격상한제
 - － 취업지원대상자 가점을 받아 합격하는 사람은 선발예정인원의 30%(의사상자 등 가점의 경우 10%)를 초과할 수 없음.
 - 다만, 응시인원이 선발예정인원과 같거나 그보다 적은 경우에는 그러하지 아니함

※ 공통적용 가산점은 2017년부터 폐지됨

- 자격증 소지자 가산점 적용
- 공통적용 가산점(통신·정보처리 및 사무관리분야 자격증)은 '17년부터 폐지
 - ※ 예: 정보처리기사, 컴퓨터활용능력 1급, 워드프로세서 등
- 직렬별 적용 가산점
 - － 적용대상: 「국가기술자격법」 및 그 밖의 법령에 의한 자격증 중 공무원임용시험령 별표 12에 규정된 자격증을 소지한 자
 - 2개 이상의 자격증을 소지한 경우 유리한 것 1개만 가산

〈행정직군〉

- 행정직(일반행정/선거행정) : 변호사 변리사, 행정직(교육행정) : 변호사
- 통계직 : 사회조사분석사 1급, 사회조사분석사 2급(단, 7급은 3% 가산)

〈기술직군〉

구분	7급		9급	
	기술사, 기능장, 기사, 시설직(건축)의 건축사	산업기사	기술사, 기능장, 기사, 산업기사, 시설직(건축)의 건축사	기능사, 농업직(일반농업)의 농산물품질관리사
가산비율	5%	3%	5%	3%

라. 양성평등채용목표제

(1) 양성채용목표제 연혁

- '96년 : 여성공무원채용목표제 시행(모집단위 10명 이상 적용)
- '99년 : 목표비율 상향('99년 18% → 20%), 9급까지 대상확대
- '00년 : 기간연장('96~'00 → '02), 기술직까지 대상확대
 - 목표비율('01~'02) : 5급 20%/6·7급 23% → 25%/8·9급 25% → 30%
- '03년 : 양성평등채용목표제 시행
 - 5~9급 채용목표비율 30%, 모집단위 5명 이상 적용

(2) 도입 배경

- 공직 내 성비의 균형유지와 남녀평등을 제고하기 위해 도입

채용목표	• 5급, 7급, 9급 : 30%(검찰직은 20%)
적용시험	• 선발인원 5명 이상 채용 시험
추가합격선	• 5급 : 합격선-2점, 7·9급 : 합격선-3점

마. 장애인 구분모집

(1) 연혁

- 1989년 : 장애인구분모집 실시(공무원채용인원 2%)
- 1997년 : 공무원채용인원 당초 2% → 3% 확대

- 2000년 : 공무원채용인원 당초 3% → 5% 확대
※ 채용대상 직급 9급 이하 → 1996년 7급 이하로 확대

(2) 주요내용 ※ 공무원임용시험령 제2조

- 장애인의 공무원 임용을 촉진하기 위하여 선발예정인원의 일부분(6%)은 장애인만이 응시할 수 있도록 구분모집 실시
- 장애인 구분모집은 7급 및 9급 공개경쟁채용시험의 공안직렬 등*을 제외한 직렬에서만 시행
 - － 5급 공채 및 외교관선발시험은 장애인 구분모집 미실시
- ※ 비적용 직렬 : 교정·보호·검찰·마약수사·출입국관리·철도경찰직 등

바. 지방인재채용목표제

(1) 추진배경

- 공직채용에서 중앙·지방간 불균형 해소 및 지방학교의 활성화 도모

(2) 근거법령

- 국가균형발전특별법 제12조(지역 교육여건 개선과 인재양성 및 과학기술 진흥)
- 공무원임용시험령 제20조의2(지방인재의 선발예정인원 초과합격)

(3) 주요내용

- 5(외교관후보자)·7급 공채시험에서 지방학교 출신 합격자가 20%(7급 30%)에 미달할 경우 일정 합격선 내에서 선발예정인원 외에 추가 선발

구분	5급	7급
조건	지방학교 출신이 선발예정인원의 20%에 미달	지방학교 출신이 선발예정인원의 30%에 미달
선발예정인원	10명 이상	
추가합격선	1차 : -3점, 2차 : -2점	-2점
추가합격상한인원	합격예정인원의 10% 이내	합격예정인원의 5% 이내

사. 지역인재추천채용제

(1) 추진 배경

- 학교교육 정상화, 공직의 지역 대표성 제고 및 지역 균형발전, 고졸 출신의 공직진출 확대 등을 위해 지역인재 추천 채용제도 도입·운영

※ 지역인재 7급: '05년 시행 / 지역인재 9급: '12년 시행

(2) 법적 근거

- 「국가공무원법」 제26조의4(지역인재의 추천채용 및 수습근무)
- 「공무원임용령」 제22조의3(지역인재의 추천채용)

(3) 주요 내용

- 지역인재 7급: 4년제 대학 졸업(예정)자를 학교추천을 거쳐 선발해, 1년간 수습근무 후 일반직 7급 공무원으로 임용

◇ (추천요건) 학과성적 상위 10%이내, 영어·한국사 기준점수(등급) 이내

◇ (채용절차) 학교장 추천 → 필기(PSAT) 및 면접시험 → 수습근무(1년) → 근무성적평가 → 부처 임용

- 지역인재 9급: 특성화·마이스터고 등 졸업(예정)자를 학교추천을 거쳐 선발해, 6개월간 수습근무 후 일반직 9급 공무원으로 임용

◇ (추천요건) 학과성적 상위 30%이내

◇ (채용절차) 학교장 추천 → 필기(국어·영어·한국사) 및 면접시험 → 수습근무(6개월) → 근무성적평가 → 부처 임용

아. 중증장애인 경력경쟁채용시험

(1) 추진 배경

- 취업여건이 매우 어려운 중증장애인의 공직진출 기회 제공으로 중증장애인의 자립 기반 지원 및 사회통합에 기여

(2) 주요 내용

- (제도개요) 경증장애인이 주로 채용되는 공채시험 구분모집제도를 보완하기 위해 응시 자격을 중증장애인에 한정하여 일괄채용
- (실시근거) 「공무원임용시험령」 제20조의3

제20조의 3(중증장애인의 채용기회 확대) ① 법 제28조제2항에 따라 특별채용시험을 실시하는 시험 실시기관의 장은 중증장애인의 공무원 임용기회를 확대하기 위하여 중증장애인만 해당 특별채용시험에 응시하게 할 수 있음

- (응시자격) 중증장애인(장애유형별 2급 또는 3급 이상)
- (실시기관) 인사혁신처에서 부처 수요를 받아 일괄시행
- (채용요건) 자격증 소지자, 경력자, 학위소지자 등
 - ※ 실적주의 인사원칙에 따라 인사관계법령상 경채방법별 요건 및 방법 적용
- (선발기관) 각 부처 수요조사 및 채용직위 직무분석을 실시하여 인사혁신처 주관으로 일괄채용 추진

자. 저소득층 구분모집

- (1) 목적 : 국가공무원법 26조, 공무원임용시험령 제2조, 제20조의4
 - 저소득층의 공무원 임용을 촉진하기 위하여 9급공채 선발예정인원의 일부분(2%)을 저소득층만이 응시할 수 있도록 구분모집 실시
 - 단, 선발예정인원이 5명 이상인 시험단위에만 적용함.
- (2) 저소득층 구분모집 응시대상자
 - 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자
 - 「한부모가족지원법」에 따른 보호대상자

차. 채용신체검사

- (1) 법적근거 및 기준
 - (근거) 「공무원 채용신체검사 규정」(대통령령)
 - (불합격 기준) 일반결함 등 14개 분야의 58개 질환
 - ※ 단, 직무특수성을 고려하여 소속장관이 판정기준을 달리 정할 수 있음(§ 4)
 - (결과 활용) 불합격 판정을 받은 자는 채용 금지
 - 다만, 국가유공자에 해당하는 전상군경 등과 의사자, 장애인의 경우 직무수행에 지장이 없다고 임용권자가 판단하면 채용 가능

(2) 「공무원 채용신체검사 규정」 적용 대상 및 근거

구분	대상 공무원	근거
직접 적용	- 국가직 일반직, 별정직, 임기제 공무원 - 검사, 외무공무원(별도 규정 없음)	공무원 채용신체검사 규정 §1의2 ※ 국가공무원 중 별도규정이 없을 경우 본 규정 적용
준용	- 법관, 사법부 소속 일반직 공무원 - 입법부 소속 일반직·기능직 공무원 - 교육공무원 - 군무원 - 지방직 일반직, 별정직, 임기제 공무원	법원공무원규칙 §64② 국회공무원 임용시행규정 §14② 교육공무원임용령 §8 군무원인사법 시행령 §17② 지방공무원임용령 §49

※ 준용기관의 경우 「공무원 채용신체검사 규정」을 따르거나 준용하도록 명시적으로 규정함

(3) 적용대상 및 실시 의료기관

○ 적용 대상

구분	직접 적용	준용	별도 규정
적용 대상	- 국가직 일반직, 별정직, 임기제 공무원 - 검사, 외무공무원	- 법관, 사법부 소속 일반직 공무원 - 입법부 공무원 중 일부 - 교육공무원 - 군무원 - 지방직 일반직, 별정직, 임기제 공무원	- 경찰공무원 - 소방공무원

○ 실시 의료기관 : 의료법상 종합병원, 병원, 의원

※ 보건의원, 보건소, 보건지소도 실시 가능(지역보건법 제22조)

(4) 신체검사 흐름도



3 승진

개념	결원보충의 한 방법으로서 하위계급에 재직하고 있는 공무원을 상위계급에 임용하는 것
근거	- 국가공무원법 제40조, 제40조의2, 제40조의3, 제40조의4, 제41조 - 공무원임용령 제4장, 공무원임용시험령 제4장 - 고위공무원단 인사규정
승진임용 대상기준	- 고위공무원에의 승진 : 3급공무원(2년 이상), 3급 2년 미만~4급 5년 이상(재직기간 20년 이상, 법정자격요건 필요직위, 공모직위 응모, 성과가 탁월한 경우 등)으로 고위공무원 후보자교육 및 역량평가를 통과한 자 중에서 임용 3급 공무원에의 승진 : 바로 하급공무원중에서 임용 4급 이하공무원에의 승진 : 동일직군 또는 직렬의 바로 하급공무원중에서 임용
승진임용의 종류	일반승진, 공개경쟁승진, 특별승진, 근속승진으로 구분
승진임용 방법	〈일반승진〉 - 고위공무원단 직위로의 승진 - 고위공무원단 후보자 중에서 근무성적, 능력, 경력, 전공분야, 인사교류기간등, 인품 및 적성 등을 고려하여 보통승진심사위원회의 심사를 거쳐 임용예정직위의 2~3배수에 해당하는 인원을 우선순위를 정하여 선정한 후 고위공무원임용심사위원회의 승진심사를 거쳐 임용제청 3급 공무원으로의 승진 - 근무성적, 능력, 경력, 전공분야, 인품 및 적성 등을 고려하여 보통승진심사위원회의 심사를 거쳐 결원 범위 안에 해당하는 인원을 선정하여 소속장관이 임용 5급 및 7급 이하의 승진 - 승진후보자명부 높은 순위에 있는 사람부터 차례로 임용령 별표 5의 배수범위 내의 해당자를 보통승진심사위원회 심사를 거쳐 임용 - 승진대상자는 「공무원인재개발법 시행령」 제11조의3에 따른 교육훈련시간을 충족하는 자이어야 함 ※ 승진후보자명부 작성 근무성적 (80~95%) + 경력평정 (5~20%) + 가점 (5점 이내) 5급으로의 승진(아래의 방법중에서 임용권자 단위별 · 승진임용예정직급별로 선택) - 심사승진 : 승진후보자명부 고순위자 순으로 임용령 별표 5의 배수범위 내의 해당자, 승진심사위원회의 심사 - 승진시험 : 승진후보자명부순위상 총결원의 2~5배수 해당자(제1, 2차 구분 실시) * 일부는 승진시험, 일부는 보통승진심사위 심사에 의하여 승진임용도 가능 - 승진대상자는 「공무원인재개발법 시행령」 제11조의3에 따른 교육훈련시간을 충족하는 자이어야 함

승진임용
방법

〈공개경쟁승진〉

- 필요시 승진소요최저연수(3년 6개월)를 초과한 6급공무원을 대상으로 5급승진시험을 실시
- 직렬구분 없이 실시[제1차 : 선택형, 제2차 : 논문형, 제3차 : 면접 또는 실기]

〈특별승진〉

- 민원봉사대상 수상자, 직무수행능력 탁월자, 제인채택자, 명예퇴직자, 공무사망자(추서)의 경우 승진후보자명부순위에 불구하고 승진 가능
 - 민원봉사대상 수상자 : 4급 이하
 - 직무수행능력 탁월에 의한 업무유공자 : 4급 이하
 - 제인채택자 : 5급 이하
 - 명예퇴직자 : 3급 이하
 - 공무사망자(추서) : 전계급
- 6급의 경우 승진심사 또는 승진시험에 우선 응시부여가능

〈근속승진〉

- 승진직체가 심한 하위직 공무원의 사기진작 등을 위해 도입된 것으로, 상위직급에 결원이 없어도 근속승진기간을 경과한 공무원을 승진(승진심사위원회 등 일반원칙은 적용됨)
- * 계급별 근속승진기간: 9급→8급: 5년 6개월, 8급→7급: 7년
7급→6급: 11년(성적상위자 30%내)

가. 일반승진

(1) 4급 공무원의 3급 공무원으로의 승진

- 승진대상(법 제40조의2): 바로 하급공무원
- 승진임용절차(임용령 제35조)
 - 해당기관의 승진후보자중에서 근무성적, 능력, 경력, 전공분야, 인품 및 적성 등을 고려하여 보통승진심사위원회의 심사를 거쳐 결원 범위 안에 해당하는 인원을 선정하여 소속장관이 임용

※ 승진심사 또는 승진시험 응시 대상자는 「공무원인재개발법 시행령」 제11조의3에 따른 교육훈련 시간을 충족하는 자이어야 함(제6장 1. 인재개발 참조)

(2) 5·7급 이하(우정4급 이하) 공무원의 승진

(가) 승진대상(법 제40조의2)

- 동일직렬의 바로 하급공무원 중 승진후보자명부의 일정 범위내의 자

(나) 승진절차(임용령 제33조)

- 승진후보자명부 고 순위자 순으로 임용령 별표 5의 배수범위에 포함되는 자를 보통 승진심사위원회에서 심사

※ 승진심사 또는 승진시험 응시 대상자는 「공무원인재개발법 시행령」 제11조의3에 따른 교육훈련 시간을 충족하는 자이어야 함(제6장 1. 인재개발 참조)

임용하고자 하는 결원수에 대한 승진임용범위(임용령 별표 5)

임용하고자 하는 결원수	승진후보자명부에 의한 순위가 다음에 포함되는 자
1명	결원 1명당 10배수
2명	결원 1명당 8배수
3명~5명	결원 1명당 6배수
6명~10명	결원 5명을 초과하는 매 1명당 3배수 + 30명
11명 이상	결원 10명을 초과하는 매 1명당 2배수 + 45명

※ 7급 이하공무원을 승진임용하고자 하는 경우 필기시험 또는 실기시험 부과 가능(임용령 제33조제2항)

※ 6급 이하의 교정직렬 공무원의 승진임용에 관하여는 따로 대통령령(교정직공무원 승진임용규정)으로 정함(임용령 제36조)

(3) 5급공무원(우정2급)으로의 승진

(가) 승진대상(법 제40조의2)

- 동일직렬의 6급공무원(우정직의 경우 우정3급)

(나) 승진임용방법(임용령 제34조)

- 소속장관은 다음 방법 중에서 하나를 선택하여 지정하거나 변경가능. 단, 지정·변경된 사항은 인사혁신처장에게 통보하여야 하며, 변경된 승진임용방법은 그 변경일 1년 이후부터 적용(임용령 제34조제2항)

－ 승진시험/보통승진심사위원회의 심사/승진시험과 보통승진심사위원회 심사 병행

(다) 5급 공개경쟁승진시험에 의한 승진임용방법

- 응시대상(시험령 제41조) : 승진소요최저연수를 경과하고, 승진임용이 제한되거나 응시자격이 정지 중에 있지 아니한 6급 공무원(응시대상 해당여부는 최종시험 예정일 현재 기준)

○ 시험방법 및 합격자 결정

구분	시험방법	합격자 결정
1차시험	선택형 (기입형포함가능)	매과목 4할이상, 전 과목 총점 6할이상 득점자 중 시험성적을 고려하여 선발인원의 5배수내에서 결정
2차시험	논문형 (주관식단답형포함가능)	매과목 4할이상 득점자 중 전 과목 총점이 높은 사람부터 선발예정인원, 시험성적, 총원사정 등을 고려하여 결정
3차시험	면접또는실기 (시험실시기관장인정시 모두 실시가능)	위원의 과반수가 시험령 제5조제3항의 평정요소 5개 항목 중 2개 항목 이상을 “하”로 평정 또는 위원의 과반수가 어느 하나의 동일한 평정요소를 “하”로 평정한 때 불합격 * 시험실시기관의 장이 필요하다고 인정시 5급 공채 면접시험 방법 준용 가능

나. 승진소요최저연수

(1) 승진소요최저연수(임용령 제31조제1항)

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| • 4급: 3년 이상 | ※ 우정직공무원 |
| • 5급: 4년 이상 | • 우정2급: 4년 이상 |
| • 6급: 3년 6개월 이상 | • 우정3급, 우정4급, 우정5급 및 우정6급: 3년 이상 |
| • 7급 및 8급: 2년 이상 | • 우정7급 및 우정8급: 2년 이상 |
| • 9급: 1년 6개월 이상 | • 우정9급: 1년 6개월 이상 |

- 승진소요최저연수가 경과해야 일반승진, 근속승진, 특별승진(1호, 3호) 가능
 - 다만, 임용령 제35조의2제1항 제1호에 의하여 특별승진임용하는 경우에는 계급에 따라 6개월단축 가능

(2) 승진소요최저연수 계산에서 제외되는 기간

- 휴직 · 직위해제 · 징계처분기간 및 임용령 제32조에 따른 승진임용 제한기간
 ○ 다만, 다음의 기간은 승진소요최저연수에 산입함(임용령 제31조제2항)

(3) 기타 승진소요최저연수에 산입할 수 있는 기간(임용령 제31조제4항~제12항)

- 강임 또는 강등된 자가 원직급으로 다시 승진된 경우의 강임전 또는 강등전 기간 (제4항)
 ○ 퇴직한 국가 또는 지방공무원이 퇴직당시 계급 이하의 계급으로 임용시 퇴직전 재임용 당시의 계급 이상의 재직기간은 재임용 당시 계급의 재직연수로 통산(제5항)

※ 재임용일로부터 10년 이내의 재직 기간에 한함
 ※ 고위공무원이었던 자가 퇴직한 후 4급 이하 공무원으로 임용된 경우에는 고위공무원으로 재직하
 기간은 재임용 당시 계급의 재직연수에 합산

- 전문경력관, 임기제공무원, 특정직공무원 및 별정직공무원이 퇴직 후 일반직공무원
 으로 임용된 경우에는 일반직으로 최초 임용(공채·경력경쟁채용 등) 할 당시 임용
 계급에 상당하는 계급 이상의 경력을 통산하여 5할 인정하되, 당해계급 승진소요
 최저연수 1/2 범위 내에서 인정(제9항, 공무원임용규칙 제5조)
- 사법연수생의 수습기간 : 4급 이하 일반직으로의 승진소요최저연수에 산입(제10항)
- 연구·지도직공무원으로서 근무한 기간(제7항, 공무원임용규칙 제4조)
- 외무공무원이 일반직공무원으로 경력경쟁채용된 경우 외무공무원임용령 제46조에
 따른 상응계급의 외무공무원으로 재직하 기간(제8항)
- 강등 또는 강임된 사람이 강등 또는 강임된 계급 이상의 계급으로 재직하 기간은
 강등 또는 강임된 계급의 재직연수로 합산(제12항)

다. 승진임용의 제한

(1) 승진임용 제한 대상(임용령 제32조 제1항·제2항)

- 징계처분 요구 또는 징계의결 요구, 징계처분, 직위해제, 휴직 또는 시보임용
 기간 중
 - ※ 다만, 공무상 질병휴직 중인 자가 명예퇴직하거나 공무로 사망한 경우 특별승진 가능
 - ※ 직종개편 전 기능직에서 받은 징계처분 등은 직종개편 이후에도 유효(임용령 부칙 제6조제3항)
 - 징계처분의 집행 종료일부터 다음 기간 미경과자
 - － 강등·정직 18개월 / 감봉 12개월 / 견책 6개월
 - 다만, 법제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유(징계부과금 부과)로
 인한 징계처분과 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우 각각 6개월 가산
 - 징계에 관하여 다른 법률의 적용을 받는 공무원이 임용령에 의한 공무원이 된
 경우 종전의 신분에서 징계처분을 받고 다음 기간이 미경과된 자
 - － 강등 : 종료일부터 18개월 / 근신·영창 등 : 종료일부터 6개월
- ※ 공무원의 신분이 중단되지 아니하여야 함

(2) 징계처분 중복시나 포상 관련 승진임용제한기간의 계산(임용령 제32조 제3항·제4항)

- 승진임용제한기간 중 다시 징계처분 받은 경우 전 처분에 대한 제한기간이 끝난 날부터 뒤 처분의 제한기간을 계산(휴직하는 경우 남은 승진임용제한기간은 복직일부터 계산)
- 징계처분 후 해당 계급에서 훈장, 포장, 모범공무원 포상, 국무총리이상의 표창, 제안의 채택 시행으로 포상을 받은 경우 최근에 받은 가장 무거운 징계처분에 대해서만 승진임용제한기간의 1/2 단축 가능

라. 보통승진심사위원회(공무원 임용규칙 제4장)

(1) 구성

- 설치 : 임용권자 또는 임용제청권자 단위별
- 구성 : 위원장 포함 3인 이상(부득이한 경우 2인 이상으로 구성 가능)
 - 위원장 : 해당 보통승진심사위원회가 설치된 기관의 장 또는 해당 기관의 장이 지명한 공무원(정무직·별정직 포함)
 - 위원 : 승진임용예정직급에 해당하는 계급의 상위계급자중에서 해당 기관의 장이 지명하고, 고위공무원단 직위로 승진임용하는 경우에는 고위공무원 중에서 해당 기관의 장이 지명한 자가 됨
- ※ 상위 계급자가 부족한 경우 승진임용예정직급의 동일 계급자 중에서 지명 가능

(2) 위원회의 심사기준

- 위원회는 다음의 심사기준에 따라 승진심사대상자의 임용예정직급에서의 직무수행능력 등 그 적격성을 평가하여야 함

- 근무성적의 평정결과
- 승진후보자 명부상의 순위
- 인사기록카드상의 평가 결과
- 필수보직기간 이상 재직경력 보유 여부
- 당해계급에서의 근무연수
- 전문성, 업무추진 역량 및 업무개선 실적 및 성과(창의적이고 적극적인 업무추진, 업무개선, 규제완화, 민원처리, 예산절감 등 성과 창출)
- 당해 기관의 보직경로 및 보직관리기준(임용령 제48조제1항제1호에 의한 인사교류 포함)
- 금품 및 향응 수수, 공금 횡령·유용, 음주운전 등 각종 범죄경력
- 기타 경력, 전문성, 인품(국가관, 충성심, 청렴도, 신망도, 책임감 등), 역량(기획·연구·집행 능력, 업무추진능력, 지휘·통솔 능력 등), 포상 등 국가에 기여 여부 등

마. 근속승진

(행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙 제26조 제2항, 임용령 제35조의4, 공무원 임용규칙 제3장)

(1) 대상계급 및 근속승진 기간(임용령 제35조의4 제1항~제3항)

- 7급 : 11년 이상 / 8급 : 7년 이상 / 9급 : 5년 6개월 이상 ※ '17. 1 공무원임용령 개정

[근속승진기간 산정기준]

- 임용령 제31조 각 항에 규정된 승진소요최저연수 계산방법에 의함

*이 경우 일반직 8급은 기능직 기능8급 이상의 경력을, 기능직 기능8급은 일반직 8급 이상의 경력을, 일반직 9급은 기능직 기능10급 이상의 경력을, 기능직 기능9급 및 기능10급은 일반직 9급 이상의 경력을 통산

- 퇴직하였던 국가 또는 지방공무원이 퇴직당시의 계급 이하의 계급으로 임용된 경우 승진 후보자명부 작성일로부터 10년전의 재직기간도 포함

- 계획인사교류 자격이 있는 공무원은 인사교류 기간의 1/2에 해당하는 기간을 근속승진 기간에서 단축 가능

- 국정과제 등 주요업무의 추진실적이 우수한 공무원은 근속승진 기간 1년 단축 가능

*승진후보자 명부 등재자 중 근속승진요건 충족자의 10%(요건갖춘자가 없는 경우 1명, 소수점 이하가 있는 경우 1명 가산) 초과 불가

*국정과제 추진실적 등 실적 증빙자료를 보통승진심사위에 사전 제출

• 예시) 전기8급 승진후보자명부 등재자 12명 중 근속기간 7년 초과자가 2명인 경우 2명의 10%인 1명에 대하여 국정과제 성과우수자로 근속승진기간 1년 단축 가능

→ 국정과제 성과우수자 1명이 6년 초과시 임용령 별표 5의 "임용하려는 결원"은 3명으로 산정(임용령에 따라 6배수 적용하여 명부 순위 18번 안에 해당할 경우 보통승진심사위원회의 의결을 거쳐 근속승진 가능)

(2) 기본운영원칙

- 근속승진은 승진후보자명부 작성 단위기관별로 운영
- 「직제상」 정원표에 상위계급의 정원이 없는 경우에도 근속승진기간을 초과하는 인원수 만큼 상위계급에 결원이 발생된 것으로 간주
- 6급 근속승진은 7급 11년이상 재직자 중 매년 1회 성과우수자 30%를 근속승진
※ 6급 근속승진 인원범위 20% → 30%로 확대('16.6.25 공무원임용령 시행)

(3) 방법 및 절차

- 인사관계법령에서 정한 일반적인 승진방법과 절차에 따라 임용하여야 함
- 근속승진임용 제외자
 - 승진소요최저연수 미경과자 및 임용령 제32조의 승진임용제한사유 해당자

- 임용령 별표 5의 승진임용배수범위 미포함자
- 관할 보통승진심사위원회의 심사결과 승진부적격자로 결정된 자
- 6급 근속승진의 경우 소속장관이 해당 연도 심사기준일과 심사기한을 확정하며,
 - 승진예정인원은 승진후보자명부 작성단위별로 산출하되, 명부상 7급 11년 이상 재직자 수의 30% 이내에서 산정

(4) 근속승진에 따른 충원방법

- 임용권자는 「직제상의 정원에 해당하는 현원」과 「근속승진으로 인한 현원」을 엄격하게 구분 관리하여야 함
 - 근속승진자가 아닌 직제상의 정원에 해당하는 현원 중에서 통상적인 결원(퇴직·상위 직급 승진 등)이 발생한 경우에는 동 결원의 범위안에서 당해직급으로의 신규채용이나 일반승진 등으로 충원이 가능
 - 따라서 승진임용권자는 승진임용시 근속승진과 일반승진을 구분하여 심사절차를 거치도록 하여야 하며, 근속승진자에 대하여는 “공무원인사 및 성과기록” 근무경력 중 “임용구분”란에 근속승진된 자임을 표기(예시 : 행정주사보 근속승진)하여 근속승진자와 일반승진자를 구분하여 운영하여야 함

(5) 정원관리

- 「행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙」 제26조제3항에 의하여 상위직급으로 근속승진하는 경우, 근속승진된 자가 당해직급에 재직하는 기간 동안은 근속승진된 인원만큼 근속승진된 직급의 정원은 증가하고 종전 직급의 정원은 감축된 것으로 관리

※ 근속승진된 자가 타기관 전출, 전직, 승진 등으로 당해직급에 재직하지 않는 경우 당초의 직급별 정원대로 환원됨

- 또한 바로 상위직급으로 근속승진한 자가 다시 차상위직급으로 근속승진하는 경우에는 당초 근속승진된 계급의 정원은 감축되고 차상위직급의 정원이 증원된 것으로 관리해야 함

(6) 기타 유의사항

- 근속승진과 일반승진은 별도로 운영하여야 함
- 근속승진대상자임에도 승진배수범위에 들지 못하는 등의 이유로 승진되지 못한 경우 근속승진대상이 아닌 공무원을 대신 승진임용할 수 없음
- 통상적인 결원이 발생한 경우 근속승진기간에 근접한 장기근속자가 승진적격자임에도 단기간내에 근속승진이 가능함을 이유로 일반승진대상에서 제외하여서는 아니됨

바. 특별승진(임용령 제35조의2)

(1) 개요

종류	대상	요건	요건
1. 민원봉사대상 수상자	4급 이하 공무원	• 임용령 제32조의 승진 임용 제한을 받지 아니 하는 자 • 민원봉사대상 수상자 (1호)와 제단체장시행자 (3호)의 경우 승진소요 최저연수 도달자 (단, 민원봉사대상 수상자는 6개월 단축 가능)	• 5급 및 7급 이하 (우정 4급 이하) - 승진심사 (명부 순위 불문) • 6급 공무원 (우정 3급) - 승진심사 (명부 순위 불문) 또는 일반 승진 시험 우선 응시 가능
2. 직무수행능력 우수자			
3. 제단체장시행자	창안등급 동상 이상의 5급 이하 공무원		
4. 명예퇴직자	3급 이하 공무원	• 임용령 제32조의 승진 임용 제한을 받지 아니 하는 자 • 명예퇴직일 전일까지 해당 계급에서 1년 이상 재직자	승진심사 등의 절차 없이 승진
5. 공무로 사망한 자	전계급	• 임용령 제32조의 승진 임용 제한을 받지 아니 하는 자	

※ 시험에 의하여 5급 공무원에의 승진을 실시하는 기관에서도 특별승진대상자는 명부순위에 불구하고 승진심사위원회 심사를 거쳐 승진임용 가능

※ 국정과제 추진우수자, 규제완화 등 직무수행능력 우수자 세부기준 : 공무원임용규칙 제17조



고위공무원단제도

-
- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. 고위공무원단제도 | 10. 고위공무원 인사심사 |
| 2. 고위공무원 임용권 | 11. 임용제청 및 처리절차 |
| 3. 고위공무원단후보자 교육과정 | 12. 적격심사 |
| 4. 고위공무원단후보자 역량평가 | 13. 개방형 직위 운영 |
| 5. 과장후보자 역량평가 | 14. 공모직위 운영 |
| 6. 고위공무원단 직위로의 승진임용 | |
| 7. 일반직 고위공무원의 신규채용 | |
| 8. 별정직 고위공무원의 신규채용 | |
| 9. 연구직 · 지도직 공무원의
고위공무원단 직위로의 전보 | |
-

1 고위공무원단제도

가. 정의

- 정부의 주요정책 결정 및 관리에 있어서 핵심적 역할을 담당하는 실·국장급 공무원을 일반공무원과 구분하여 법정부적 차원에서 적재적소에 활용하고, 개방과 경쟁을 확대하며, 직무와 성과중심으로 정부생산성을 높이하고자 하는 전략적 인사시스템

나. 고위공무원단에 속하는 공무원(법 제2조의2)

- “고위공무원단”은 직무의 곤란성과 책임도가 높은 특정한 직위⁽¹⁾(이하 “고위공무원단 직위”라 함)에 재직 중이거나 파견·휴직 등으로 인사관리⁽²⁾ 되고 있는 일반직·별정직 및 특정직공무원의 군(群)을 말함
 - － 특정직공무원의 경우에는 다른 법령에서 고위공무원단에 속하는 공무원으로 임용할 수 있도록 규정하고 있는 경우에 한함

(1) 고위공무원단 직위

- 「정부조직법」 제2조에 따른 중앙행정기관 실·국장 및 이에 상당하는 보좌기관
- 행정부 각급기관(감사원 제외)의 직위 중 실·국장에 상당하는 직위(상임위원, 사무처장 등)
- 국가공무원으로 보하는 지방자치단체 및 지방교육행정기관의 직위 중 실·국장 등에 상당하는 직위 (부시장·부지사, 부교육감, 기획관리실장 등)
- 다른 법령에서 고위공무원단에 속하는 공무원으로 임용할 수 있도록 정한 직위

(2) 고위공무원으로 인사관리 되는 범위(인사규정 제4조)

- 고위공무원단 직위에 재직 중인 사람
- 조직의 개편 등으로 현원이 정원을 초과하여 보직 없이 근무 중인 사람
- 휴직, 직위해제, 파견 중인 사람
- 복직, 개방형직위 등 근무 후 복귀 시 결원직위가 없어 보직 없이 근무 중인 사람
- 징계처분 또는 형사사건 조사 등의 사유로 보직 없이 근무 중인 사람
- 다른 법령에서 정하는 사유로 보직 없이 근무 중인 사람

② 고위공무원 임용권(인사규정 제5조)

가. 고위공무원단 임용권자

- 고위공무원에 대한 임용권은 일부 예외적으로 소속장관에게 위임된 사항을 제외한 일체의 임용권이 대통령에 속함

[소속장관에게 위임된 고위공무원 임용권]

- 일반직 고위공무원에 대한 소속기관 내부의 전보·휴직·정직·복직·직위해제(직무등급이 가장 높은 등급의 직위 제외), 파견
- 별정직 고위공무원에 대한 휴직·정직·복직(직무등급이 가장 높은 등급의 직위 제외)

※ 개방형직위에 임용된 임기제고위공무원의 임기연장은 소속장관 임용사항

나. 예외

- 책임운영기관은 해당 중앙행정기관장이 소속공무원에 대한 일체의 임용권을 가짐(『책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률』 제18조)
- ※ 장관은 책임운영기관 소속 고위공무원에 대한 전보권을 책임운영기관장에게 위임 가능

③ 고위공무원단후보자 교육과정(인사규정 제8조)

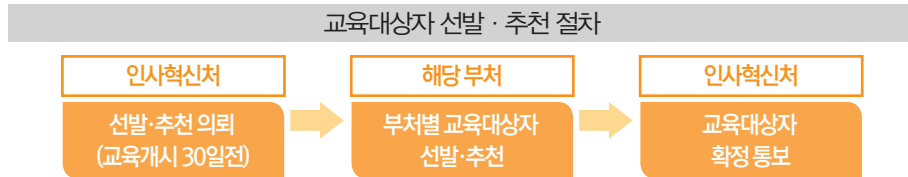
가. 의의

- 4급 이상 공무원(고위공무원이 아닌 연구관·지도관 포함)을 대상으로 고위공무원에 필요한 역량을 함양하기 위한 교육과정

나. 교육대상자(인사규정 제8조)

- 3급·4급 일반직 공무원 및 4급 이상 공무원에 해당하는 연구관 및 지도관

다. 교육대상자의 선발 및 추천

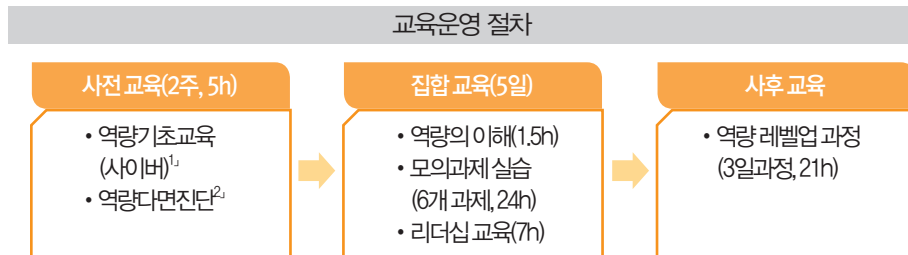


라. 후보자 교육과정의 면제

- 고위공무원단에 속했던 사람이 강임된 후 다시 승진 임용되는 경우
- 연구직 · 지도직으로서 고위공무원단에 속하는 공무원이었던 사람이 고위공무원단 직위가 아닌 직위로 전보된 후 다시 고위공무원단 직위로 전보되는 경우
- ※ 고위공무원단에 속하는 외무공무원을 양성하기 위하여 외교부 장관이 운영하는 교육과정을 마친 사람은 고위공무원단후보자 교육과정을 이수한 것으로 봄

마. 운영방식

- 고위공무원으로 갖추어야 할 핵심역량에 대해 직무병행교육 형태로 운영



1) 역량의 정의, 필요성 등 기초교육 2) 본인, 상사·동료·부하 각 2인 진단

4 고위공무원단후보자 역량평가

가. 역량평가

- 고위공무원으로서 직무를 성공적으로 수행하기 위하여 요구되는 전략적 사고, 성과관리 및 조정통합 등과 관련된 능력과 자질을 평가

나. 평가대상(인사규정 제9조)

- 고위공무원단후보자 교육을 이수하고, 고위공무원단 직위로 승진임용되려는 3·4급 공무원 및 고위공무원단 직위로 전보되려는 고위공무원이 아닌 연구·지도관
- 고위공무원단 직위인 일반직·별정직 공무원으로 신규채용 되려는 사람

다. 응시요건(인사규정 제9조의2 및 고위공무원단 인사규칙)

- 적용대상
 - － 고위공무원 역량평가에 응시하려는 4급 이상 일반직 공무원 중 행정직렬, 공업직렬, 시설직렬, 전산직렬 해당 자
 - * (적용제외) 일반직 공무원이 아닌 자, 일반직 공무원 중 행정/공업/시설/전산직렬이 아닌 자, 개방형 직위 응시자
- 응시요건
 - － 역량평가 실시일 기준으로 다른 기관의 근무경력이 재직 중 2년 이상이거나 4급 이상에서 1년 이상인 경우, 공무원 재직기간이 25년 이상인 경우 역량평가 응시 가능
 - * 합산 가능한 근무경력 : 소속 장관이 다른 기관의 개방형직위, 공모직위, 인사교류, 파견, 고용휴직, 재외공관, 기관 간 전보·전출입 등
- 응시요건 적용제외 협의 및 특례
 - － (응시요건 적용제외 협의) 기관의 특성 및 역량평가 응시대상자의 재직기간 등을 고려하여 역량평가 응시요건을 갖추지 못할 특별한 사유가 있는 경우 인사혁신처와 협의 후 역량평가 응시 가능
 - － (응시요건 적용제외 특례) 응시요건 시행('14.1.1.) 당시 3급 공무원, 시행 당시 4급 5년 이상 재직 공무원(다만, 청 소속 공무원은 3년 이상으로 하되 소속 기관의 인적구성 등을 고려하여 인사혁신처와 협의한 경우로 한정)

라. 평가면제 대상

- 지방자치단체 및 지방교육행정기관의 고위공무원단 직위에 신규 채용되는 지방공무원 (연구·지도직 포함) 또는 민간인
 - － 다만, 지방자치단체의 장 또는 지방교육행정기관의 장이 역량평가를 거쳐 임용하는 것을 요청하는 경우에는 그러하지 아니함
- 고위공무원단 직위인 비서관, 장관정책보좌관에 별정직공무원으로 임용되는 자
- 고위공무원단 직위인 비상안전기획관에 임기제공무원으로 임용되는 자
- 고위공무원단 직위인 대통령실의 경호업무 관련 직위에 별정직 또는 임기제공무원으로 임용되는 자
- 기타 비서관, 장관정책보좌관 등에 상당하는 고위공무원단 직위에 별정직공무원으로 임용되는 자
- 고위공무원단 직위 또는 상응하는 직위에 국가공무원으로 재직한 경력이 있는 자 (위의 사유에 해당하여 역량평가를 면제받고 재직한 자는 제외)

마. 협의를 통한 평가면제

- 면제협의 대상
 - － 고위공무원으로서 역량을 이미 갖추고 있다고 볼만한 특별한 사유가 있어 소속장관이 그 특별한 사유를 소명하여 인사혁신처장과 협의하는 경우
 - － '06.7.1 당시 다음에 해당하는 일반직 3급 이상 국가공무원으로서 고위공무원의 역량이 있다고 볼만한 특별한 사유가 있어 소속장관이 인사혁신처장과 협의하는 경우
- 인사혁신처장에게 공문으로 역량평가 면제협의를 요청

바. 평가방법

- 역량평가는 실제 직무상황과 유사한 실행과제를 평가대상자에게 제시하고, 이때 나타나는 평가대상자의 행동특성을 다수의 평가위원이 참여하여 평가

사. 평가역량 및 기법

- 고위직에 필수적인 6개 공통역량 도출

사고	업무	관계
문제인식/전략적사고	성과지향/변화관리	고객만족/조정통합

- 1:1 역할수행, 1:2 역할수행, 서류합기법 및 집단토론 등 다양한 기법을 활용

아. 역량평가위원(인사규정 제10조)

- 고위공무원이거나 고위공무원이었던 사람 또는 인사행정이나 역량평가 등에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 위촉

자. 평가등급 및 통과기준(인사규정 제9조)

- 6개 역량에 대해 5점 척도로 점수를 부여하며 각 역량별 평가점수의 평균이 '보통' 등급(평균점수 2.5점) 이상인 경우 통과

차. 재평가

- 역량평가를 통과하지 못한 경우 재평가를 받을 수 있으며 횟수의 제한은 없음
- 개방형 또는 별정직 직위로의 임용을 위한 역량평가를 통과하지 못한 임용후보자는 1회에 한하여 재평가를 받을 수 있음
 - － 이 경우 소속장관은 임용후보자의 면접시험 결과, 역량평가 결과, 재평가 의사 등을 종합적으로 고려하여 인사혁신처장에게 재평가를 요청하여야 함
- 2회 연속 미통과시 마지막 평가를 받은 날로부터 6개월, 3회 연속 미통과시 마지막 평가를 받은 날로부터 1년 경과 후 재평가를 받을 수 있음
 - － 다만, 개방형 직위·별정직직위에 임용후보자로 선발된 자는 제한기간 내에서도 재평가 받을 수 있음

⑤ 과장후보자 역량평가

가. 평가대상 및 방법

- 중앙부처 과장급 직위*로 신규채용, 전보, 승진임용되는 사람
 - * 직제 및 직제시행규칙상 “과장급 직위”
 - *역량평가 실시 예외(임용령 제10조의3 제2항 각 호)

나. 평가역량 및 기법

- 각 부처의 과장 업무특성에 맞는 역량을 평가하거나, 인사혁신처의 정부표준 공통역량*을 활용하여 평가
 - * 정책기획, 성과관리, 조직관리, 의사소통, 이해관계조정, 동기부여
- 부처가 역량을 자체 설정하는 경우, 정부표준 공통역량 중에서 3개 이상의 역량을 포함해야 하며, 이를 달리하려면 인사혁신처와 협의

표준평가기법	
실행과제	내용(예시)
1:1역할수행	• 부하의 고충이나 현안에 대해 코칭하는 상황
발표	• 현안문제의 문제점과 대책을 중심으로 상관에게 보고하는 상황
서류합기법	• 여러 가지 현안과제를 처리하는 상황
집단토론	• 제시된 특정 미션을 상대방과의 토론을 통해 도달하는 상황

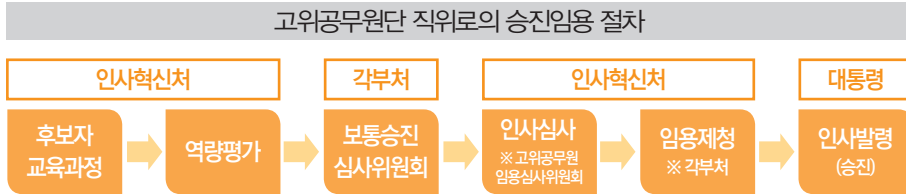
다. 평가운영

- 자체평가는 부처 직무특성, 활용목적 등에 맞게 실시되 인사혁신처의 인증을 받아야 하며, 그 밖의 기관은 인사혁신처에 대행평가를 의뢰함

라. 역량평가 점수 및 활용

- 각 역량별 5점 척도로 평가(매우우수 · 우수 · 보통 · 미흡 또는 매우미흡)
 - 평균점수가 보통(2.5점) 이상이거나, 평균점수가 2.3점 이상이고 평가대상 역량 항목의 1/3 이상에서 3점 이상의 점수를 받으면 통과
 - * 2회 이상 통과하지 못한 경우, 마지막 역량평가를 받은 날부터 6개월이 경과하여야 다시 평가를 받을 수 있음(과장급 개방형 직위에 임용후보자로 추천된 사람에 대해서는 적용하지 않을 수 있음)

6 고위공무원단 직위로의 승진임용(인사규정 제16조)



가. 승진임용 대상

- 고위공무원단 후보자의 자격을 갖춘 3급 또는 4급 공무원
 - ※ 고위공무원단 직위에서 강임된 사람, 고위공무원단 직위(상당직위 포함)에 근무하다 일반직 과장급 직위로 경력경쟁채용 등이 된 사람 포함

나. 고위공무원단 후보자(인사규정 제7조)

- 고위공무원단 후보자교육과정을 마치고 역량평가를 통과한 사람으로 다음과 같은 조건 중 어느 하나에 해당하는 사람
 - 3급 공무원으로 2년 이상 재직한 사람
 - 3급 공무원 중 해당 계급에 2년 미만 재직하거나 4급 공무원 중 해당 계급에서 5년 이상 재직한 사람으로서 다음 어느 하나에 해당하는 사람
 - 공무원 재직기간 20년 이상이 되는 사람
 - 별도 자격요건이나 관련 업무 경력 등이 필요하여 협의 후 추천하는 사람
 - 법 제28조의5에 따라 공모 직위로 지정·운영되는 직위에 응모하는 사람
 - 직무 수행능력이 탁월하여 협의를 거쳐 추천하는 사람
 - 고위공무원단 직위 또는 그에 상당하는 직위에 일반직 국가공무원(임기제공무원은 제외)으로 재직한 경력이 있는 사람
 - 수석전문관으로 5년 이상 재직하였으며 과장급 직위에 2년 이상 재직한 사람

다. 승진임용 절차(인사규정 제16조)

- 승진대상자 선정 : 고위공무원단 후보자 중에서 부처 자체 보통승진심사위원회를 거쳐 임용 예정직위의 2~3배수에 해당하는 인원을 우선순위를 정하여 선정
- 인사심사 : 인사혁신처 고위공무원임용심사위원회 승진심사

- 임용제청 및 임용 : 소속장관이 인사혁신처의 심사결과를 첨부하여 국무총리를 거쳐 대통령에게 임용제청하여 대통령이 임용

7 일반직 고위공무원의 신규채용(인사규정 제13조)

가. 시험실시

- 일반직 고위공무원의 신규채용은 경력경쟁채용시험등에 의한
 - ※ 책임운영기관의 임기제 고위공무원 채용은 책임운영기관설치법 제7조의 방법에 의한
- 시험실시권자는 소속장관(임용권자 또는 임용제청권자)

나. 채용시험 응시자격 및 응시결격사유

- 학력 : 학력제한 없음(시험령 제17조)
- 연령 : 고위공무원 경력경쟁채용시험에는 응시상한연령 제한 없음
- 결격사유(시험령 제15조) : 법 제33조의 결격사유 해당자

다. 일반직 고위공무원(임기제 제외) 경력경쟁채용시험등

(1) 경력경쟁채용시험 등 사유별 요건 및 시험방법

구분	요건	시험방법	기타
1호	• 직제개폐, 예산 감소, 또는 장기요양 후 휴직기간 만료로 퇴직한 고위공무원단 직위 또는 상응하는 직위에 재직하였던 일반직 고위공무원(임기제 제외) 재임용 • 다른 종류의 공무원이 되기 위해 퇴직한 일반직공무원(임기제 제외) 재임용	• 서류+면접 • 단, 다른 종류의 공무원이 되기 위해 퇴직했던 일반직고위공무원(임기제 제외)재임용시 시험면제	• 퇴직후 3년 이내 재임용(공무상 질병휴직인 경우 5년) • 단, 다른 종류의 공무원이 되기 위해 퇴직한 일반직 고위공무원은 퇴직후 30일 이내 재임용 • 전력조회 후 퇴직사유 확인
2호	• 같은 종류의 직무에 관한 자격증 소지자	• 서류+면접	• 시험령 27조1항에 따른 임용예정직급별 자격증 중 임용예정직위의 직무내용 관련 자격증 소지자로서 시험령 별표 7 및 별표 8에 규정된 3급 경력기준 해당

구분	요건	시험방법	기타
3호	• 특정직 고위공무원으로 근무 중인 사람 • 일반직 고위공무원, 국회·법원·헌재·선관위 또는 감사원 등에서 일반직(임기제 제외)으로 고위공무원단 직위 또는 상응직위에서 2년 이상 근무경력자 • 임용예정 직위 관련 직무분야에서 시험령 별표 9의 3급 경력기준에 해당하는 근무 또는 연구경력 3년이 상(별정직 근무경력이 있는 경우 고위공무원단(상응) 직위 3년 이상 근무경력자) • 개방형·공모규정 9조 3항 요건을 모두 갖춘 자	• 필기+서류 또는 필기+면접 • 단, 아래는 서류+면접 가능 - 다수인대상 경력경쟁채용 시험 - 개방형직위 재직자를 경채 - 경력직(임기제 제외)공무원이 별정직 고위공무원이 된 후 다시 일반직 고위공무원으로 경채 - 퇴직한 일반직 재임용 • 특정직 고위공무원을 경력경쟁채용시 시험면제	• 퇴직후 3년 이내 임용 • 개방형·공모규정 9조 3항 요건을 모두 갖춘 자의 경우 시험 요구일 현재 재직중이어야 함
5호	• 가등급 직위에 일반직 고위공무원으로 임용	• 서류 • 가등급 별정직 고위공무원이 퇴직후 즉시 일반직 경채시 시험면제	
7호	• 지방공무원의 일반직 고위공무원 임용	• 서류면제 • 단, 아래를 제외하고는 서류+면접 가능 - 지방공무원 임용시 또는 재직중 인사혁신처장이 실시하는 임용예정 직렬에 해당하는 시험합격 후 지방공무원으로 임용 - 최초 국가공무원 임용 후 지방공무원으로 교류임용	• 고위공무원단 직위에 상응하는 지방자치단체 또는 지방교육행정기관의 직위*에서 일반직공무원으로 근무한 경력필수 *광역시·도의 실장·국장급 직위 또는 이에 상당하는 직위
10호	• 과학기술 및 특수전문분야의 연구 또는 근무경력자	• 서류+면접	• 박사학위소지자로서 임용령 별표 4의 3급경력기준 해당

(2) 경력경쟁채용시험 등 합격효력(임용령 제21조)

- 경력경쟁채용시험 1년, 다수인을 대상으로 하지 않는 시험 6개월
- ※ 경력경쟁채용시험 합격자는 시험 실시할 때의 임용예정직위 외의 직위에 임용할 수 없음

(3) 경력경쟁채용시험 공고 및 시험위원회의 구성, 서류전형 합격자 결정방법, 면접시험 평정 방법 및 합격자 결정방법 등은 『공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침』에 따름

(4) 인사심사 및 임용

- 소속장관은 경력경쟁채용시험을 통과한 복수의 임용후보자에 대하여 우선순위를 정하여 인사혁신처에 인사심사 요청
- ※ 응모자 1인 등 불가피한 사유가 있을 경우 단수 추천 가능
- 인사심사 통과 후, 소속장관은 인사혁신처장과 협의를 거쳐 국무총리를 경유하여 대통령에 임용제청, 대통령이 임용

라. 임기제 고위공무원 경력경쟁채용시험등(인사규정 제13조의2)

(1) 개방형직위의 임기제 고위공무원

(가) 요건(인사규정 제13조의2제1호, 개방형및공모직위규정 제5조제1항)

- 임용예정 직위 관련 자격증 소지 또는 관련분야에서 일정기간 근무 또는 연구 경력이 있는 사람

(나) 시험방법(인사규정 제14조의5제4항, 개방형및공모직위규정 제5조)

- 서류전형과 면접시험, 필요한 경우 필기 또는 실기시험 실시. 다만, 비공무원을 임기제 공무원으로 임용하는 경우 서류전형 가능
- ※ 책임운영기관 임기제고위공무원은 책임운영기관설치법 제7조에 따라 실시

(2) 개방형직위가 아닌 임기제 고위공무원

(가) 요건(인사규정 제13조의2제2호)

- 개별법령에서 구체적인 직무수행요건을 정하고 있는 경우 해당 요건

(나) 시험방법(인사규정 제14조의5제1~3항)

- 서류전형과 면접시험, 단, 가급 직위에 임용하는 경우 서류전형
- 임기제 고위공무원은 공고에 따른 경쟁의 방법으로 채용하는 것을 원칙으로 하나, 가급 직위 채용 등의 경우에는 공고 생략 가능
- ※ 임기제 고위공무원 시험위원회의 구성·운영, 채용시험의 위탁, 사전협의, 자체 위원회의 구성·운영 및 결과의 통보에 관하여는 일반직 고위공무원의 채용규정 준용

⑧ 별정직 고위공무원의 신규채용(인사규정 제15조)

가. 대상직위

- 비서관, 장관정책보좌관 등 특정한 업무를 담당하기 위하여 법령에서 고위공무원단에 속하는 별정직공무원으로 보할 수 있는 고위공무원단 직위

나. 채용방법

- 원칙 : 공고에 따른 경쟁 채용
- ※ 가등급 직위, 비서관, 장관정책보좌관 및 이에 상응하는 직위 채용은 공고생략 가능

다. 채용절차

- 임용자격기준 설정(인사규칙)
 - 일반적 임용자격기준 설정이 부적합 한 경우 협의 후 별도 임용기준 설정 가능
- 채용공고 등 세부절차는 일반직 고위공무원 경력경쟁채용 절차와 동일
- 시험은 서류전형과 면접시험 방법으로 실시

※ 시험실시기관장은 선발심사 자료로 활용하기 위하여 응시자의 동의를 얻어 응시자의 경력, 실적, 주변인 평판 등을 조화·확인할 수 있음

- 선발 및 인사심사
 - 선발 및 인사심사 절차는 일반직 고위공무원 경력경쟁채용 절차와 동일. 단, 비서관, 장관정책보좌관 또는 이에 상당하는 직위 채용은 인사심사 면제
- 임용제청 및 임용
 - 국무총리를 경유하여 대통령에게 임용제청, 대통령이 임용
- 임용기간 및 근무상한 연령(별정직 공무원 인사규정 제6조)
 - 법령에 임기가 정해져 있는 각급 위원회의 위원장·위원 또는 심판장 등을 제외하고는 별정직 고위공무원에 대한 별도의 임용기간은 없음
 - 다만, 장관정책보좌관의 경우에는 장관과 임기를 같이함
 - 별정직 고위공무원의 근무상한연령은 별정직 공무원규정에 의함

9 연구직·지도직 공무원의 고위공무원단 직위로의 전보



가. 전보 대상

- 고위공무원단후보자의 자격을 갖춘 연구관 또는 지도관(인사규정 제7조)

나. 전보(인사규정 제17조)

- 고위공무원단후보자 중에서 보통승진심사위원회에서 결원의 범위에 해당하는 인원을 선정할 후 대통령에게 임용제청, 대통령이 임용(최초 전보 시)

※ 연구·지도관을 고위공무원단 직위로 전보하는 경우에는 인사심사를 거치지 아니함

10 고위공무원 인사심사

가. 심사대상

- 일반직 고위공무원의 승진임용 및 채용(임기제 포함)
 - 별정직 고위공무원의 채용(비서관, 장관정책보좌관 등 제외)
 - 고위외무공무원의 채용 및 최초보직(임기제 포함)
- ※ 고위공무원이 다른 고위공무원단 직위로 전보되는 경우는 심사대상이 아님

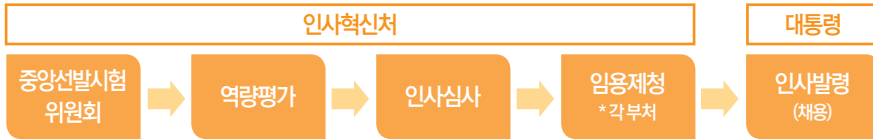
나. 심사요구권자

- 법 제28조의6 제3항의 규정에 따른 임용권자 또는 임용제청권자

※ 소속장관은 당해 기관에 소속되지 아니한 공무원에 대하여도 인사심사를 요구할 수 있음

다. 심사 절차

- 개방형 직위 심사 : 중앙선발심사위원회 추천된 민간인 등 채용후보자를 대상으로 역량평가를 실시한 후 인사심사 요청

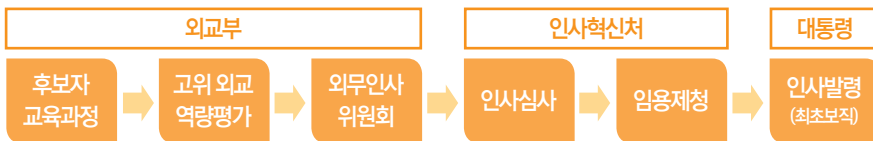


- 공포 직위 및 자율직위 심사 : 고위공무원단 후보자를 대상으로 선발심사위원회(보통승진심사위원회)의 승진심사를 거쳐 인사심사 요청



※ 개방·공모직위 임용후보자 중 1명이라도 인사심사대상이 있을 경우 후보자 전원 인사심사 대상. 단, 후보자 전원이 고위공무원인 경우 인사심사 불필요

- 고위외무공무원으로의 최초보직 : 직위공모를 통해 응모한 고위외무공무원 후보자를 대상으로 외무인사위원회의 심의를 거쳐 인사심사 요청



※ 재외공관장 임용대상자의 경우 공관장 자격심사 및 외무인사위원회 심의 후 심사요청

라. 심사 기준

- 적법성 등 **형식요건** 심사
 - 임용자격요건 충족여부, 결격사유 해당여부, 기타 적법성 여부 등 심사
- 적격성 등 **실질요건** 심사
 - 근무실적, 직무수행능력, 전문성, 경력, 인품 등 심사
- 기타 기준 : 부처별·직위별 특성, 직렬, 임용구분별 형평성 등 고려

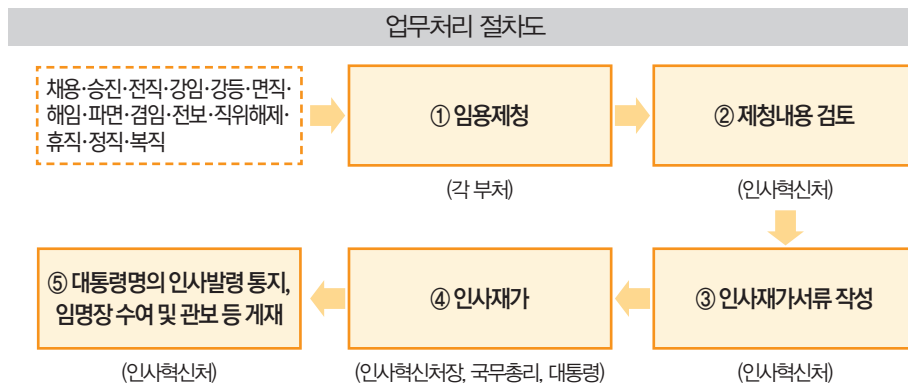
11 임용제청 및 처리절차

가. 의의

- 임용제청은 중앙행정기관에서 특정인을 해당기관 고위공무원단 직위에 임용하기 위해 임용권자에게 요청하는 행위로, 임용의 종류는 신규채용, 승진, 전직, 전보, 겸임, 파견, 강임, 강등, 휴직, 직위해제, 정직, 복직, 면직, 해임, 파면 등이 있음

나. 처리절차

- 소속장관 임용제청, 인사혁신처장 협의, 국무총리 경유, 대통령 임용 순 처리



12 적격심사(법 제70조의2)

가. 정의

- 고위공무원단 직위의 직무수행이 곤란한 공무원에 대해 적절한 절차를 거쳐 직권면직토록 함으로써 고위공무원 역량 강화 및 동 제도 효율성 제고를 위한 제도

나. 적용범위

- 고위공무원으로 인사관리되고 있는 일반직 고위공무원과 고위외무공무원

※ 별정직 고위공무원은 적격심사 대상이 아님

다. 적격심사 대상 요건

- 성과평가 최하위 등급의 평정 총 2년 이상
- 정당한 사유 없이 직위를 부여받지 못한 기간 총 1년 이상
- 성과평가 최하위 등급의 평정 1년 및 정당한 사유 없이 직위를 부여받지 못한 기간이 총 6월 이상 경과한 사람
- 조건부 적격자가 교육훈련을 이수하지 않거나, 연구과제를 수행하지 않은 때

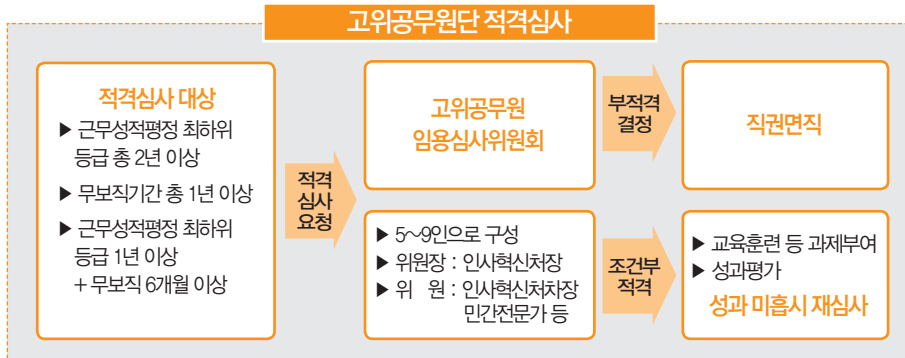
[적격심사 대상 무보직으로 산입되는 기간]

※ 인사규정 제27조제2항·제3항, 외무공무원임용령 제26조의3제2항·제3항

- ① 직위해제 기간
 - ② 개방형직위 및 공모직위 임용자가 직위해제 등 사유로 보직없이 근무하게 된 기간
 - ③ 소속장관별 초과현원이 있는 상태에서 징계 또는 형사사건 관련으로 수사를 받게 된 사유로 초과현원과 교체하여 보직없이 근무하게 된 기간
 - ④ 업무수행능력, 직무태도 등의 문제로 보직 없이 근무하게 된 기간
 - ⑤ 정당한 무보직(인사규정 제18조제1호~4호)이 2개월 경과된 이후의 기간
 - ⑥ 재외공무원보무규정에 따라 본부소환되어 중징계 의결된 경우 보직없이 근무한 기간
- ※ 재직기간이 비연속적이면서, 각각 정당하지 않은 무보직 기간이 있는 경우 통산함

라. 적격심사 실시 및 절차

- 적격심사 대상에 해당하게 된 때부터 6개월 이내에 실시



마. 적격심사 요구권자

- 적격심사 대상 해당 시 소속장관이 지체 없이 인사혁신처장에게 적격심사 요구

※ 소속장관은 적격심사 요구와 동시에 대상 공무원의 직위를 부여하지 않을 수 있음

바. 제출서류

- 적격심사 의결요구서 및 대상자 인사·성과기록 출력물
- 무보직 증빙자료 및 고위공무원 성과평가 결과 현황(고위공무원 재직 전 기간)
- 기타 자료(무보직자현황, 고공단 성과평가 결과 현황, 정·현원표 등)

사. 심사대상 기간

- 적격심사 대상기간은 고위공무원단 진입이후 적격심사 당일까지임

아. 심사기준

- 적법성 등 형식요건 심사(서면심사 원칙)
- 법 제70조의2(적격심사) 제3항에 따른 근무성적과 능력 등 실질요건 심사

자. 심사실시

- 고위공무원임용심사위원회에서 적격여부를 의결하며, 의결기한은 요구서를 받은 때부터 30일 이내 실시 원칙(30일 연장 가능)

차. 의결기준

- 부적격의결 : 적격심사는 근무성적, 능력 및 자질의 평정에 따르되, 고위공무원의 직무를 계속 수행하게 하는 것이 곤란하다고 판단되는 자
- 조건부적격의결 : 적격심사 요건에 해당되면 부적격 의결이 원칙이나, 교육훈련 또는 연구과제 등을 통하여 개선이 기대되는 자는 조건부 적격자로 결정 가능

카. 의결 효과

- 적격의결 : 공무원 신분 유지
- 부적격 의결 : 소속장관이 직권으로 면직 제청할 수 있음
- 조건부적격의결 : 교육훈련 또는 연구과제를 부여하고, 실적평가 후 재심사 요구

다. 부적격 의결 처분 및 구제절차(법 제70조제1항제9호)

- 소속장관은 부적격 의결 받은 자에 대해 7일 이내 직권으로 면직 제청 가능. 직권면직 제청하지 않을 경우 7일 이내 사유를 인사혁신처장에게 통보해야 함.
- 부적격 의결에 따라 직권면직 처분 받은 자는 처분사유서를 받은 날로부터 30일 이내에 소청심사위원회에 심사를 청구할 수 있음

13 개방형 직위 운영

가. 의의

- 공직사회의 경쟁력 제고를 위하여 전문성이 특히 요구되거나 효율적인 정책수립을 위하여 필요하다고 판단되는 직위에 공직내외를 불문하고 공개모집에 의한 선발시험을 거쳐 직무수행요건을 갖춘 최적격자를 선발하여 임용하는 제도

나. 개방형 직위의 지정·변경·해제

(1) 개방형 직위의 지정 대상범위와 비율(개방형및공모직위규정 제3조 관련)

- 소속장관별로 고위공무원단 직위 또는 실·국장급 밑에 두는 보조기관 또는 이에 상응하는 직위(이하 “과장급 직위”라 함) 총수의 20% 범위 안에서 지정
- 지정대상은 중앙행정기관 및 행정부 각급기관(감사원 제외)의 일반직·특정직·별정직·임기제공무원으로 보할 수 있는 고위공무원단 직위 및 과장급 직위

(2) 개방형 직위의 지정 기준 및 절차

- 개방형 직위 지정시 전문성, 민주성, 변화필요성, 중요성, 조정성을 고려하되, 직무 특성상 외부에 더 적합하고 인재풀이 풍부한 직위를 중심으로 지정
- 소속장관은 지정비율과 지정기준에 따라 ‘개방형·공모 직위 운영심의회’의 심의를 거쳐 직위를 선정하고 그 이유를 명시하여 인사혁신처장에게 협의를 요청, 협의결과에 따라 개방형 직위를 지정함

(3) 개방형 직위의 변경·해제 사유 및 절차

- 기구의 개편이나 직제의 변경으로 직위 수가 변경 되거나 개방형 직위의 주요 직무내용이 변경된 경우, 직위 명칭이 변경된 경우, 지정된 개방형 직위를 계속하여 유지하기 곤란한 사유가 있는 경우 직위를 변경·해제함

- ‘개방형 · 공모직위 운영심의위원회’의 심의를 거친 후 그 결과를 첨부하여 인사혁신처와 협의후 결과에 따라 변경 · 해제함
 - － 변경 · 해제 사유를 명시하여 협의를 요청하되 새로 지정하고자 하는 직위는 개방형 직위의 지정기준에 따라 선정(자체평가서 작성 제출)

다. 직무수행요건의 설정·변경(법 제28조의4제2항 관련)

(1) 직무수행요건의 설정 · 변경 절차

- 소속장관은 개방형 · 공모 직위 운영심의위원회의 심의를 거쳐 해당 직위의 직무수행 요건을 설정, 변경 시 사유를 명시하여 운영심의위원회의 심의를 거쳐야 함

(2) 직무수행요건의 설정기준

(가) 임용자격요건	• 필수요건: 관계법령에 규정된 임용자격요건과 소속장관이 당해 직위의 직무를 수행하기 위하여 반드시 필요하다고 인정하는 학력, 자격증, 기타 요건 • 경력 또는 실적요건: 어느 하나만 구비하면 됨
(나) 능력요건	• 해당 직위의 업무를 수행하는데 기본적으로 요구되는 능력(전문가적 능력, 전략적리더십, 변화관리 능력, 조직관리 능력, 의사전달 및 협상능력)으로서 모든 직위에 설정

라. 충원시기 및 선발

(1) 충원시기(개방형및공모직위규정 제4조 관련)

(가) 원칙

- 개방형 직위를 지정하여 최초로 임용하는 경우
 - － 고위공무원단 또는 과장급 직급에 결원이 있고 그 직위에 결원이 발생하는 때, 개방형 임용절차와 방법에 의해 지체없이 임용함
- 개방형 임용된 직위에 임용하는 경우
 - － 아래의 경우에는 개방형 직위에 해당하는 직급에 초과현원 여부를 불문하고 지체없이 공모절차를 통해 임용하여야 함

- 해당 개방형 직위에 임용된 자의 임용기간이 만료되는 경우
- 해당 개방형 직위에 결원이 발생하는 경우
- 해당 개방형 직위를 다른 직위로 변경하는 경우

(나) 예외

- 다음의 경우 인사혁신처장과 협의를 거쳐 충원시기 조정 가능
 - － 개방형임용을 하기 위하여 해당 직위에 임용되어 있는 경력직공무원을 소속 기관으로 전보하거나 타 기관으로 파견 하여야 하는 경우
 - － 국가공무원법 제32조의2에 의해 개방형 직위를 활용하여 대학·연구기관·공공기관(이하 '대학 등'이라 함)과 인사교류를 하고자 하는 경우
 - － 기타 인사 운영상 해당 개방형 직위에 임용을 하기 곤란한 특별한 사유가 있는 경우

(2) 공개모집(개방형및공모직위규정 제21조제1항 내지 제3항 관련)

(가) 시험시행계획 수립 및 통보	• 소속 장관은 공개모집이 필요한 경우 응시요건을 비롯한 공고내용과 시험 일정 등에 대해 인사혁신처장과 협의를 거쳐 시험시행계획을 수립하여야 함 (임기만료 3개월 전)
(나) 공고내용	• 임용예정직위 및 보직가능 공무원의 종류(과장급은 임용예정 직급 포함), 주요 업무내용 • 응시자격요건, 시험의 일시·장소 및 방법, 응시원서의 교부·접수 장소 및 기간 • 임용기간과 임용신분 • 보수수준(상·하한액, 보수채정방법 등) • 응시자 제출서류(원서, 직무수행계획서, 최종학력증명서, 자격증 사본 등) • 기타 시험실시기관의 장이 요구하는 서류(학위증 사본, 저서 등)
(다) 공고시기	• 최초 공고는 임기만료 예정일의 2개월 전까지 15일 이상(접수기간 포함) 공고 하여야 함
(라) 공고매체 등	• 임용기관 및 인사혁신처(나라일터)의 인터넷 홈페이지에는 반드시 공고함
(마) 관련 자료의 제공	• 소속장관은 응시자가 직무수행계획서 작성 등을 위하여 직무관련 정보를 요청 할 경우 이에 반드시 응하여야 함

(3) 외부 우수인재의 영입 노력

- 소속 장관은 외부 우수인재를 영입하기 위하여 인사혁신처의 국가인재DB를 활용하는 등 적극 노력하여야 함

(4) 재공고·변경공고(개방형및공모직위규정 제21조 관련)

- 응시자가 없거나 심사 결과 적격자가 없는 경우, 중앙선발시험위원회가 추천한 임용 후보자 중에서 모두 적격자가 없는 경우 7일 범위내 1회 이상 재공고 가능

(5) 공개모집의 예외(개방형및공모직위규정 제23조 관련)

- 응시자가 없어 재공고를 하였음에도 응시자가 없거나, 중앙선발시험위원회에서

적격자 없음 결정을 한 경우 가장 적격자로 판단되는 공무원(타부처 공무원 포함) 또는 인사혁신처장과 협의하여 공무원이 아닌 사람을 1년의 범위 안에서 임용할 수 있음

(6) 선발시험(개방형및공모직위규정 제8조 관련)

- 공직 내·외부 공개모집후 중앙선발시험위원회에서 서류·면접시험의 방법으로 실시
- 경력개방형 직위는 공무원(국·공립 대학의 교원 제외)이 아닌 사람을 대상으로 공개 모집
- 소속장관이 개방형 직위에 공직외부에서 우수한 인재 영입을 위해 공무원(국·공립 대학의 교원 제외)이 아닌 사람을 임기제 공무원으로 임용하려는 경우(이하 민간 스카우트)에는 공고를 생략할 수 있음

(7) 임용시험(개방형및공모직위규정 제8조 관련)

- 전직 또는 경력경쟁 채용시험의 방법으로 경력직공무원을 임용하는 경우의 전직·경력경쟁 채용시험은 선발시험으로 같음하고, 보통승진심사위원회의 심사도 따로 실시하지 아니하고 선발시험으로 같음함

마. 개방형 직위 일부를 대학 등과 상호교류로 운영

- 국가공무원법 제32조의2에 의해 개방형 직위를 활용하여 대학·연구기관·공공기관(이하 ‘대학 등’이라 함)과 교류할 수 있고 이 경우 부처는 인사혁신처장과 협의하여 개방형 직위 충원시기를 조정함
- 공무원은 대학 등에 고용휴직 또는 파견으로 교류하고, 대학의 교원 등은 개방형 직위에 임기제공무원으로 채용함
- 교류기간은 1년을 원칙으로 하고 1년 범위 내 연장 가능함
- 파견, 고용휴직 공무원은 교류기간 종료 후 개방형 직위 임용기간 만료자에 준하여 원소속기관으로 임용

바. 중앙선발시험위원회 설치 및 운영

(가) 기능

- 개방형 직위 중앙선발시험위원회는 인사혁신처장 소속으로 설치하며, 중앙선발시험위원회 위원 풀(Pool)에 사전 위촉되어 있는 사람으로 시험위원회를 구성함
- 시험위원회는 고위공무원단 및 과장급 개방형 임용예정 직위별로 2~3배수 임용후보자를 선발하여 소속 장관에게 추천

(나) 운영	서류전형·면접시험 모두 재적위원 3분의 2 이상 출석 개의, 출석위원 과반수 찬성으로 의결
(다) 절차	- 선발시험은 서류전형에 의한 심사를 먼저 한 후 면접시험을 실시하며 선발절차는 관련 규정 및 지침에 따라 실시함 - 중앙선발시험위원회는 2~3명의 복수 임용후보자를 선정하여 소속 장관에게 추천 - 소속 장관이 중앙선발시험위원회의 추천대상자 중에서 적격자가 없다고 판단한 때에는 해당 개방형 직위에 대하여 재공고 할 수 있음 - 특별한 사유로 인사혁신처장과 협의한 경우를 제외하고는 선발시험위원회의 임용후보자 추천 순위에 따라 임용하여야 함

사. 임용

(1) 임용신분(개방형및공모직위규정 제8조 관련)

- 임기제공무원으로 임용하는 것을 원칙으로 하되, 임용 당시 경력직 공무원인 자는 전보·승진·전직 또는 경력경쟁 채용시험의 방법에 의하여 경력직공무원으로 임용

(2) 임용기간(개방형및공모직위규정 제9조 관련)

- 임용기간은 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 5년의 범위 안에서 소속장관이 정하되 최소한 2년 이상으로 하고, 공무원 아닌 사람을 임기제공무원으로 임용하는 경우는 특별한 사정이 없는 한 최초 임용기간을 최소한 3년 이상으로 함
- 임용자의 실적이 우수한 경우 총 임용기간이 5년을 넘지 않는 범위안에서 임용기간을 연장할 수 있으며, 이 경우 공개모집에 의한 시험절차와 고위공무원임용심사위원회의 심사절차를 거치지 아니함
 - 총 임용기간이 5년을 초과하더라도 개방형 직위에 임용된 임기제공무원의 성과가 탁월한 경우에는 임용기간을 연장할 수 있으며, 이 경우 연장사유와 연장기간에 대하여 인사혁신처장과 협의를 거쳐야 함
 - 연장사유는 공무원의 성과평가결과가 우수 이상으로 탁월한 공적이 있는 경우 또는 우수전문가 확보가 필요한 경우 등이며, 연장기간은 임용자와 협의에 따르되, 3년 범위 내에서 연장하고, 재연장도 가능함

아. 개방형 직위에 임용된 자의 인사관리

(1) 다른 직위への 임용제한(개방형및공모직위규정 제11조 관련)

- 개방형 임용 당시 경력직공무원이었던 자는 임용기간 중 다음 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 다른 직위에 임용될 수 없음

- 승진임용의 경우
- 휴직하는 경우
- 징계 또는 직위해제의 처분을 받아 그 직위의 직무를 수행하기 곤란하다고 판단되는 경우
- 기타 그 직위의 직무를 수행할 수 없는 등 특별한 사유가 있어 인사혁신처장과 협의를 거친 경우

- 개방형임용 당시 고위공무원단에 속하는 공무원 또는 고위공무원단 직위로의 승진 임용요건을 갖춘 공무원을 임용기간 중에 다른 직위에 임용하는 때에는 당해 기관의 고위공무원단 직위에 임용하고, 당해 직위는 지체없이 공개모집하여야 함

(2) 임용기간 만료자의 인사관리(개방형및공모직위규정 제10조 관련)

- 개방형임용 당시 공무원 신분이 아니었거나 별정직공무원 등 특수경력직 공무원, 또는 임기제공무원은 임용기간이 만료되는 때에 당연퇴직되며 개방형 임용 당시 경력직 공무원이었던 자는 임용기간이 만료되는 때에 경력직공무원으로 재임용됨
- 다른 중앙행정기관 소속 공무원이었던 자에 대하여는 임용기간 만료 3월 전까지 원소속기관으로의 복귀 여부를 결정하되,
 - 원소속기관으로 복귀하기로 한 경우 원소속장관은 임용기간이 경과한 후 당해 공무원을 경력직고위공무원(과장급의 경우 해당 직급)으로 보할 수 있는 직위에 임용하여야 함. 이때 결원이 없는 경우에는 최초로 결원이 발생할 때까지 정원이 따로 있는 것으로 보고 임용하여야 함
 - 현소속기관에서 근무하기로 한 경우 임용을 위한 결원이 없는 때에는 소속장관은 최초로 결원이 발생할 때까지 정원이 따로 있는 것으로 보고 임용하거나 결원이 발생할 때까지 개방형 직위의 임용기간을 연장하여야 함(이 경우 총 5년을 초과하여 근무 가능)

14 공모직위 운영

가. 의의

- 효율적인 정책수립 또는 관리를 위해 특정직위에 행정부 내 당해기관 내부 또는 외부 공무원간 상호경쟁을 통해 최적격자를 선발·임용하는 제도

나. 공모직위의 지정·변경·해제

(1) 대상범위와 지정비율

- 소속장관별로 고위공무원단 직위 총수의 30% 범위내, 과장급 직위수의 20% 범위내에서 지정함

(2) 공모직위의 지정 기준

- 직무공통성, 정책통합성, 변화필요성 등을 고려하여 지정

(3) 공모직위 지정 절차

- 소속 장관은 공모 직위의 지정비율과 지정기준에 따라 ‘개방형·공모 직위 운영심의위원회’의 심의를 거쳐 지정하고자 하는 직위를 선정함

(4) 공모직위의 변경·해제 사유 및 절차

- 기구의 개편이나 직제의 변경으로 직위수가 변경 되거나 공모직위의 주요 직무내용이 변경된 경우, 직위의 명칭이 변경된 경우
- 공모직위 유지가 어려운 다음과 같은 사유가 있는 경우

- 개방형및공모직위규정 제23조에 따라 공무원중에서 적격자를 임용하고 1년이 경과한 후 다시 공개모집을 하였음에도 응모자나 적격자가 없는 경우
- 2회 이상 공개모집을 하였음에도 응모자가 없거나 적격자가 없는 경우
- 기타 공모직위로 계속하여 운영하기 곤란한 특별한 사유가 있는 경우 등

- ‘개방형·공모직위 운영심의위원회’의 심의를 거쳐 변경·해제함

다. 직무수행요건의 설정·변경(법 제28조의5제2항 관련)

(1) 직무수행요건의 설정·변경 절차

- 소속장관은 공모 직위를 지정한 경우, 직무수행요건명세서를 작성하여 개방형·공모직위 운영심의위원회의 심의를 거쳐 해당 직위의 직무수행요건을 설정하여야 함

(2) 직무수행요건의 설정기준

(가) 임용자격요건	- 필수요건(다음중 하나를 반드시 충족하여야 함) - 고위공무원단은 직급등급과 관계없이 전체 직위에 단일요건으로 공통 적용하고, 과장급은 계급별로 다르게 적용 - 경력 또는 실적요건 - 해당 직위 직무수행과 관련된 경력, 실적, 학력 등 소지자
(나) 능력요건	개방형 직위와 동일
(다) 특별요건	개방형 직위와 동일

라. 충원시기 및 선발

(1) 충원시기(개방형및공모직위규정 제14조 관련)

(가) 원칙

- 공모직위를 지정하여 최초로 임용하는 경우
 - 당해 직위에 보할 수 있는 경력직 고위공무원 또는 과장급 직급에 결원이 있고 그 직위에 결원이 발생하는 때에 공모임용 절차와 방법에 의하여 지체 없이 임용
 - 다만, 이 경우에도 대통령령이 정하는 정당한 사유의 초과현원이 있는 때에는 초과현원이 해소된 후 공모절차를 진행할 수 있음
 - 과장급 공모직위의 2개 이상의 직급으로 보할 수 있는 공모 직위에 결원이 발생시 해당 직위에 임용되어 있는 공무원의 직급에 결원이 있거나 발생하는 때에 임용
- 공모 임용된 직위에 임용하는 경우
 - 아래의 경우에는 지체 없이 공모절차를 통해 임용

- 해당 공모직위에 임용된 사람이 전보되는 경우
- 해당 공모직위에 결원이 발생하는 경우
- 해당 공모직위를 다른 직위로 변경하는 경우

(나) 예외 : 다음의 경우 인사혁신처장과 협의를 거쳐 충원시기 조정 가능

- 공모직위를 대상으로 행정기관(지방자치단체 포함) 간 정책협조 등을 위하여 기관 상호간에 인사교류를 실시하고자 하는 경우
- 다른 중앙행정기관 소속 공무원 중 적격자를 공모직위에 임용하고자 하는 경우
- 기타 해당 공모직위에 공모임용을 할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우

(2) 공개모집(개방형및공모직위규정 제21조제4항 관련)

(가) 공고내용	• 임용예정직위 및 보직가능 공무원의 종류(과장급은 임용예정 직급 포함), 주요 업무내용 • 응시자격요건, 시험의 일시·장소 및 방법, 응시원서의 교부·접수 장소 및 기간 • 합격자발표의 시기 및 방법, 합격자에 대한 각종 특전(수당 등) • 응시자 제출서류(약력카드, 직무수행계획서, 최종학력증명서, 성과관리카드 등) • 기타 시험실시기관의 장이 요구하는 서류
(나) 공고시기 및 매체	• 최초 공고는 결원발생 예정일의 2개월 전부터 7일 이상(접수기간 포함) 공고하여야 함 • 임용기관 및 인사혁신처의 인터넷 홈페이지에 반드시 공고

(3) 재공고·변경공고(개방형및공모직위규정 제21조 관련)

- 모집공고 결과 응시자가 없거나 선발심사위원회의 심사결과 적격자가 없는 경우에는 7일 범위내에서 1회 이상 재공고 할 수 있음
- 외부 응시자가 1인 이하인 경우에는 7일 범위내에서 연장공고를 실시 가능

(4) 공개모집의 예외(개방형및공모직위규정 제23조 관련)

- 공고결과 응시자가 없어 재공고를 하였음에도 응시자가 없거나, 선발시험위원회에서 응시자 중 적격자가 없다는 결정을 한 경우에는 가장 적격자로 판단되는 공무원을 1년의 범위안에서 임용할 수 있음
- 예외임용 후 1년이 경과한 때에는 당해 공모직위를 지체 없이 직위공모하여야 함

(5) 선발심사(개방형및공모직위규정 제15조, 제16조 관련)

(가) 선발심사위원회	• 소속장관별로 시행하되, 임용직위별로 구성
(나) 선발심사위원회의 운영	• 각 부처는 위원회 정족수, 운영절차 등에 대해 자체 운영규정을 제정하여 운영
(다) 심사방법	• 서류전형과 면접시험으로 하되, 필요시 필기 또는 실기시험 부과 가능 • 면접시험은 개별면접, 집단면접 등 다양한 방법으로 직무수행 필요 자질 검증
(라) 임용후보자의 선정·추천	• 선발심사위원회는 적격성 심사결과를 종합하여 공모직위별로 2~3인의 임용후보자를 선정하여 성적별 순위와 함께 소속장관에게 추천함

(6) 임용시험(개방형및공모직위규정 제18조 관련) : 선발심사로 같음함

마. 임용

(1) 임용절차(개방형및공모직위규정 제17조 관련)

- 선발심사위원회는 임용예정직위별로 2인 또는 3인의 임용후보자를 선발하여 소속장관에게 추천하고, 소속장관은 선발심사위원회가 추천한 임용후보자 중에서 임용하여야 함

(2) 임용방법(개방형및공모직위규정 제18조 관련) : 전보 · 승진 · 전직 또는 경력경쟁 채용

(가) 전직·경력 경쟁 채용시험을 통한 임용의 경우	• 인사관계법령이 정하는 전직의요건을 갖춘 경우 전직임용할 수 있음 • 경력경쟁채용등은 법 제28조제2항제3호에 따라 외무공무원을 일반직공무원으로 경력경쟁채용등을 하는 경우와 같은 항 제7호에 따라 지방공무원을 그 직급에 해당하는 국가공무원으로 경력경쟁채용등을 하는 경우만 해당됨 • 공모 직위 선발심사위원회를 통해 선발된자는 전직시험 또는 경력경쟁채용시험 등 별도의 임용시험을 부과하지 아니하고 선발심사로 같음함
(나) 승진임용의 경우	• 고위공무원단 공모 직위에 승진요건을 갖춘 3급 또는 4급 공무원의 임용 또는 고위공무원단이 아닌 연구관·지도관의 전보의 경우 승진임용할 수 있음 • 보통승진심사위원회의 심사를 실시하지 아니하고 선발심사로 같음함

바. 공모직위 일부를 인사교류로 운영

- 인사교류를 통하여 공모 직위 충원시 인사혁신처장과 협의하여 공모 직위 충원시기를 조정함
- 충원시기가 조정된 공모 직위에 임용할 자의 선발절차 등은 교류기관간에 협의하여 정함
- 공모 직위 임용은 파견, 전보, 경력경쟁 채용, 승진 또는 전직의 방법에 의함
- 교류기간은 1년을 원칙으로 하고 1년 범위 내 연장 가능하며, 소속 장관은 공모 직위에 임용된 교류공무원을 교류기간 중 다른 직위에 전보할 수 없음
- 인사교류는 교류기간 만료 전에 종료될 수 없으나, 인력운영상 필요하거나 질병 · 사고 등 기타 해당 직위를 수행할 수 없는 사유가 있어 인사혁신처장과 협의한 경우 가능
- 인사교류가 종료된 경우 계속 인사교류를 할 경우 인사혁신처장과 다시 협의하여 공모 직위 충원시기를 조정하고, 그렇지 아니한 경우 교류기간 만료예정 2월 전부터 지체 없이 공고하여 공모 직위 충원을 실시함
- 교류기간 종료 후 인사관리
 - 파견공무원은 파견기간 종료 후 원 소속기관으로 복귀함

- 전보 또는 경력경쟁 채용·승진·전직에 의하여 소속 장관을 달리하여 임용된 공무원은 교류기간 종료 후 공모 직위 임용제한기간 만료자에 준하여 임용

사. 공모직위에 임용된 자의 인사관리

(1) 다른 직위への 임용제한(개방형및공모직위규정 제20조 관련)

- 타 직위 임용제한기간은 2년이나, 아래 사유에 해당하는 경우 다른 직위 임용 가능

- 승진임용의 경우
- 휴직하는 경우
- 징계 또는 직위해제의 처분을 받아 그 직위의 직무를 수행하기 곤란하다고 판단되는 경우
- 기타 그 직위의 직무를 수행할 수 없는 등 특별한 사유가 있어 인사혁신처장과 협의를 거친 경우

(2) 임용제한기간 만료자의 인사관리(개방형및공모직위규정 제19조 관련)

- 소속장관은 공모직위에 임용된 공무원을 전보하는 때에는 당해 공무원을 경력직 고위 공무원으로 보할 수 있는 직위(과장급 공모 직위의 경우 임용당시의 직급이며, 승진 임용된 자의 경우에는 승진임용된 직급)에 임용하여야 함
- 연구관·지도관의 경우 고위공무원단 또는 과장급 직위와 그렇지 않은 직위간의 전보가 가능하므로 임용제한기간 경과 후 고위공무원단 또는 과장급 직위가 아닌 직위로의 전보도 가능
- 소속장관은 공모직위 임용 당시 다른 행정기관 등의 소속 공무원이었던 자에 대하여는 임용제한기간 만료 2월 전까지 원소속기관으로의 복귀 여부를 결정하여야 함
 - 원소속기관으로 복귀하기로 한 경우 해당 공무원을 경력직고위공무원 또는 임용당시 직급에 상응하는 과장급 직위에 임용하여야 함. 이 때 결원이 없는 경우에는 최초로 결원이 발생할 때까지 정원이 따로 있는 것으로 보고 임용하여야 함
 - 현소속기관에서 근무하기로 한 경우 임용제한기간 경과 후에도 계속 근무하게 하다 필요한 시기에 현소속기관의 다른 고위공무원단 또는 과장급 직위로 전보한 후, 지체 없이 당해 공모직위를 충원하여야 함(정원이 따로 있는 것으로 보지 않음)

개방형·공모직위 공통사항

[통보사항]

1. 개방형 직위 및 공모 직위 총원결과 등 통보

- 개방형 직위 또는 공모 직위 총원 후 그 결과를 인사혁신처장에게 통보(개방·공모 운영지침 별지 제6호, 제7호 서식)
- 소속 장관이 개방형 직위 또는 공모 직위 공개모집을 공고하는 때에는 인사혁신처 나라일터 홈페이지에도 그 내용을 게재

2. 직제개정 결과 등의 통보

- 소속 장관은 개방형 직위 및 공모 직위에 영향을 주는 조직관계법령의 개정(대상모수 변경, 명칭 변경 등)을 추진하는 때에는 사전에 그 내용을 인사혁신처장에게 통보하고, 조직관계법령의 개정이 완료된 후에는 개정된 직제의 내용을 인사혁신처장에게 통보

3. 자체 선발심사위원회 운영 규정 제·개정 결과 통보

- 소속 장관은 공모 직위 관련 자체 선발심사위원회 운영규정의 제·개정시 해당기관 홈페이지에 공지하고, 인사혁신처장에게 통보

4. 개방형 직위 및 공모 직위 지정·변경(해제) 결과 통보

- 소속 장관은 개방형·공모 직위를 지정 또는 변경(해제)하는 때에는 그 내용과 사유 및 개방형·공모 직위 운영심의위원회 회의록 등 관련자료를 지체없이 인사혁신처장에게 통보

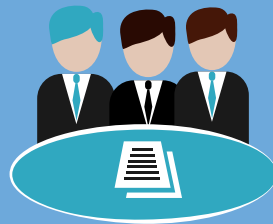
5. 개방형 직위 및 공모 직위의 직무수행요건 설정·변경 결과 통보

- 소속 장관은 개방형·공모 직위의 직무수행요건을 설정 또는 변경하는 때에는 그 내용과 사유 및 개방형·공모직위 운영심의위원회 회의록 등 관련자료를 지체없이 인사혁신처장에게 통보



제4장

인사관리



1. 인력관리계획
2. 전직
3. 강임
4. 겸임
5. 파견
6. 직무대리
7. 보직관리
8. 전문분야별 보직관리
9. 시간선택제공무원
10. 인사교류
11. 결원보충
12. 대우공무원
13. 필수실무관
14. 공직후보자 등의
인물정보 관리 · 활용
15. 인사감사
16. 전문경력관 인사관리
17. 전담직위 인사관리
18. 임기제공무원 인사관리

1 인력관리계획

가. 개념

- 조직의 목표 달성에 필요한 인력을 적시에 확보하여 활용하기 위한 중장기 계획
- 현재 보유인력을 분석하고, 향후 필요인력을 예측하여, 그 차이를 해소하기 위해 중장기적으로 지향하는 목표와 단기적으로 실행할 계획을 주요 내용으로 함

나. 필요성

- 급변하는 환경 속에서 부처별 비전과 목표 달성을 위해 우수인재를 적시에 확보하기 위한 전략적 인적자원관리 실현
- 인사자율성 확대에 따라 단순 결원보충이 아닌, 충원, 교육훈련, 보직관리 등이 연계된 장기적·체계적 계획에 의한 인력관리 필요

다. 근거규정

- 근거법령 : 공무원임용령(제8조·제34조), 공무원임용시험령(제3조·제42조), 공무원 임용규칙(제2조)
- 주요내용
 - － 각 기관은 조직목표 달성을 위하여 소속공무원의 채용·승진·배치 및 경력개발 등이 포함된 인력관리계획을 수립하여야 하고, 인사혁신처는 각 기관 인력관리계획을 제출 받아 지원·조정·평가할 수 있음(임용령)
 - － 각 기관은 자체 인력관리계획에 따라 5급 공무원으로의 승진임용 및 경력경쟁채용 시험을 실시함(시험령)

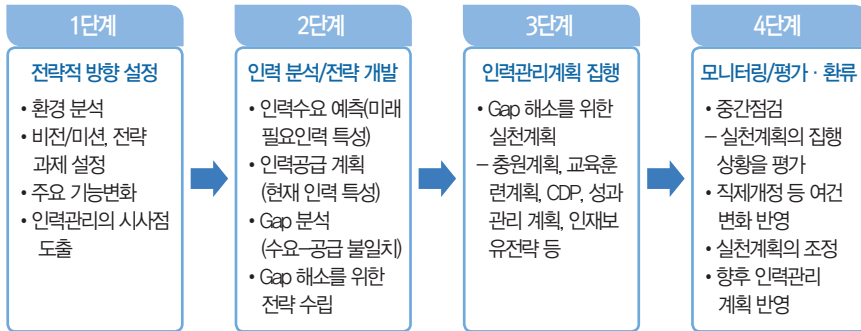
라. 인력관리계획의 실제 수립과정

(1) 작성방법

- 인력관리계획은 5년 내의 중장기 계획으로 하는 것이 바람직함
- 조직의 중장기 비전·목표, 인력분석/전략개발 등 필요인력 예측, 인력관리계획의 목표 등은 계획수립 후 그 기간동안 유지하는 것을 전제로 작성하고, 실행계획은 예측 가능성 등을 고려하여 1~2년간의 계획으로 작성

(2) 작성단계

- 인력관리계획의 수립모델은 대체로 다음과 같은 4단계를 거친다고 볼 수 있으나 기관 특성에 따라 다양한 수립과정을 거칠 수 있음



마. 계획의 수정

- 계획수립 후 매년 부분수정
 - 내용 중 보유인력 분석, 필요인력 예측, 인력관리계획의 목표 설정 등은 필요한 부분만 보완하고, ‘실천계획’은 1년씩 연동하여 업데이트
 - 다만, 중장기 계획의 변경이나 조직의 대규모 개편 등이 발생하여 부분적 보완을 넘어 다시 분석 · 예측 · 설정하는 것이 필요한 경우에는 계획을 재수립하고, 계획 기간도 재설정할 수 있음
- 계획기간 만료시점에는 계획을 전면수정

② 전직(법 제28조의3, 임용령 제3장, 연구·지도직 규정 제3장)

제도목적	공무원이 당초 채용과는 다른 분야에 소질과 능력이 있는 경우 직렬을 변경 임용함으로써 직무의 능률성 및 전문화를 도모하고 조직의 기능변화에 따른 신속적인 인사운영을 기하는 데 있음
근거	• 국가공무원법 제28조의3 • 공무원임용령 제29조 및 제30조, 연구·지도직규정 제11조 및 제12조
전직요건	• 전직예정직에 관련된 직무에 6월이상 근무 또는 교육훈련 경력자 • 담당직무와 관련된 전문적인 학교교육을 받은 자 • 담당직무와 관련된 자격증소지자 • 직제 또는 정원의 개편으로 인원조정이 필요한 경우 • 해당 직렬의 최상위직급에 재직하거나 그 기관에 동일직렬의 상위직급의 직위가 없는 직위에 근무하고 있는 자의 승진임용 • 전에 재직한 직렬로 전직하는 경우 * 사서, 수의, 의무, 약무, 간호, 해양수산(일반선박, 선박항해, 선박기관, 선박관리), 항공, 시설(지적) 및 전산직렬로의 전직은 당해직급에 해당하는 자격증을 소지하여야 함 * 공무원임용령 제29조제3항에서 정한 경력경쟁채용 등이 된 공무원의 경우 일정기간 전직이 제한됨 * 연구·지도직은 연구직렬·지도직렬 외 다른 직렬로는 7년간, 연구직렬 상호간·지도직렬 상호간·연구직렬과 지도직렬 상호간은 5년간 전직불가(직제 변경등의 경우 제외)
전직방법	• 전직시험에 의한 전직이 원칙 • 전직시험의 면제 - 전에 재직한 직렬로 전직(공무원 신분인 중단되지 않은 자여야 하며, 6급이하 공무원이 5급이상·연구관 또는 지도관으로 임용된 후 전직하는 경우 등은 제외) - 자격증 소지자를 그에 상응하는 직급으로 전직 - 직제개편 등으로 인한 전직 중 동일직군내에서 직무내용 변경없이 직급명칭만 변경 - 행정직렬과 감사직렬 상호간 - 직무내용이 유사한 연구직렬 공무원을 기술직으로 전직 - 연구지도직규정 별표 2 제1호 가목의 연구관을 다른 직렬로 전직등

가. 전직의 요건(임용령 제29조 제1항, 연구·지도직 규정 제11조)

- 전직 예정직 관련 직무에 6개월 이상 근무한 경력 또는 교육훈련 경력이 있는 사람, 담당 직무와 관련된 전문적인 학교교육을 받은 사람 및 국가에서 인정하는 자격증을 가진 사람을 현재의 계급과 같거나 상당하는 계급의 직위에 전직시키려는 경우

- 직제나 정원의 개폐로 인하여 해당 직의 인원을 조정할 필요가 있는 경우
- 해당 직렬의 최상위 직급에 재직하고 있거나 그 기관에 같은 직렬의 상위 직급의 직위가 없는 직위에 근무하고 있는 사람을 승진임용하는 경우
- 전에 재직한 직렬(채용후보자가 전직된 경우 채용예정직렬 포함)로 전직하는 경우
 - ※ 비고 : 사서, 수의, 의무, 약무, 간호, 해양수산(일반선박, 선박항해, 선박기관, 선박관제), 항공, 시설(지적) 및 전산직렬로의 전직은 당해직급에 해당하는 자격증을 소지하여야 함

나. 전직의 제한

(1) 경력경쟁채용자의 전직제한(임용령 제29조 제3항)

경력경쟁채용 등의 요건	최초로 임용된 날부터의 전직제한기간
2호(자격증소지자), 3호(근무실적 또는 연구경력 3년 이상자 / 동일직급 경력 2년이상자), 4호(특수학교 졸업자), 9호(전문계·예능계·사학계 학교 졸업자), 10호(과학기술 분야 등 학위소지자), 11호(국비장학생/수습직원)	• 4년(단, 4급 이하 행정 직렬로 전직시 6년)
6호(특수직무·환경 또는 도서·벽지 근무예정자), 8호(외국어 능통자), 12호(한지채용)	• 5년
13호(귀화자·북한이탈주민 채용)	• 2호·3호·10호 요건 채용자: 4년 (단, 4급 이하 행정 직렬로 전직시 6년) • 특수한 직무분야·환경·특수한 지역 근무 요건 채용자: 5년

(2) 연구·지도직공무원의 전직제한(연구·지도직 규정 제11조)

구분	최초로 연구·지도직으로 임용된 날부터의 전직제한기간
연구·지도직 → 연구직렬·지도직렬 외 다른 직렬	7년
연구직렬 ↔ 연구직렬 / 지도직렬 ↔ 지도직렬 / 연구직렬 ↔ 지도직렬	5년

※ 예외 : ① 직제나 정원의 변경 ② 전에 재직한 직렬로 다시 전직 ③ 인사혁신처장이 정하는 직무내용이 유사*한 연구직과 지도직 상호간의 전직임용

* 직무내용 기준은 「국가공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침」 별표 3 참고

다. 전직시험방법(시험령 제37조 및 제38조)

- 5급 이상 공무원 및 5등급 이상 외무공무원의 전직시험
 - － 제1차시험과 제2차시험으로 구분하여 선택형(기입형 포함 가능)으로 실시하되, 시험 실시기관의 장이 필요시 면접시험 또는 실기시험 부과 가능
 - － 시험실시기관의 장이 필요시 제1차시험 면제가능
- 6급 이하 공무원 및 4등급 이하 외무공무원의 전직시험
 - － 제1차시험과 제2차시험 병합(선택형), 필요시 실기시험 실시 가능
- 연구관 또는 지도관 전직시험(연구·지도직규정 제25조제6항)
 - － 제1차시험과 제2차시험을 구분하여 선택형(기입형 포함 가능)으로 실시하되 제3차 시험(면접시험 또는 실기시험)을 부과할 수 있음
 - － 시험령을 적용함에 있어서는 5급공무원에 관한 규정을 적용
- 연구사 또는 지도사 전직시험
 - － 제1차시험과 제2차시험을 병합하여 실시하되 선택형으로 함
 - － 시험령을 적용함에 있어서는 6급 이하 공무원에 관한 규정을 적용
- 전직시험과목 면제
 - － 일반직공무원 상호간, 외무공무원 상호간 전직시험에 서로 중복되는 시험과목은 면제 (시험방법을 달리하는 경우와 선택을 요하는 과목간에는 면제불가)

라. 전직시험의 면제(임용령 제30조, 연구·지도직규정 제12조)

- 전에 재직한 직렬로의 전직시(공무원 신분인 중단되지 아니하여야 함)

※채용후보자로서 전직되었던 공무원의 경우는 채용예정직렬로 전직가능함

[예외]

- 6급 이하 공무원이 5급 이상 공무원 또는 연구관·지도관으로 임용된 후 전직하는 경우
- 연구사·지도사가 다른 직렬의 연구관·지도관, 5급 이상 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 공무원으로 임용된 후 전직하는 경우

- 자격증소지자를 그 자격증에 상응한 직급으로 전직시
 - ☞ 공무원임용시험 및 실무수습 업무처리 지침 별표 2 및 연구지도직 규정 별표 2의5 참조

- 행정직렬과 감사직렬 공무원 상호간 전직시
- 직제 · 정원 변경으로 동일직군 내에서 직무내용의 변경없이 직급명칭만 변경되어 전직시
- 기구개편으로 인사혁신처장이 초과현원을 재배치하기 위하여 전직시(임용령 제49조의2)
- 인사혁신처장이 정한 직무내용이 유사한 연구직렬 공무원이 기술직렬 공무원으로 전직시(임용령 제30조 제5호, 공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침 별표 3)
 - － 다만 동 지침에 따라, 연구직렬의 직무내용이 해당 기술직렬의 직무내용과 유사함을 확인하는 서류(예:직무기술서 등)를 첨부하여 전직 또는 전직제청하여야 함
- 같은 직군에서 3급 공무원이나 고위공무원단에 속하는 일반직공무원을 연구관 또는 지도관으로 전직 임용하는 경우(연구 · 지도직규정 제12조)
- 고위공무원단에 속하는 연구 · 지도직 공무원의 전직시(연구 · 지도직규정 제12조)
 - － 연구 · 지도직규정 별표 2 제1호 가목의 연구관을 다른 연구직렬로 전직시
 - ☞ 공무원 임용규칙 별표 6에 따라 고위공무원 가등급 상당직위 재직자
 - － 동 별표 2 제1호 나목 · 제2호 가목의 연구관, 별표 2의2 제1호 가목 · 제2호 가목의 지도관을 동일직군내에서 각각 다른 연구 · 기술직렬로 전직시
 - ☞ 공무원 임용규칙 별표 6에 따라 고위공무원 나 등급 상당직위 재직자

3 강임

제도목적	· 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 직위가 폐지되거나 강등되어 과원이 된 때 해당공무원을 면직시키지 아니하고 하위직급에 임용한 후 결원이 발생하는 경우 우선 승진임용하게 함으로써 공무원의 신분 보장
근거	· 국가공무원법 제73조의4 · 공무원임용령 제58조, 제59조
강임요건·범위 등	〈강임요건〉 · 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 인하여 직위가 폐지되거나 하위의 직위로 변경되어 과원이 된 경우 · 본인이 동의한 경우 〈강임범위〉 · 바로 하위직급의 직위에 임용 〈강임자의 우선 승진임용 등〉 · 상위직급의 결원발생시 승진의 일반원칙에 불구하고 우선승진 임용단, 본인의 동의에 의하여 강임된 경우에는 본인의 경력, 해당기관의 인력사정을 고려하여 다른 승진예정공무원과 적절한 균형을 유지하여 승진임용 · 강임된 경우라도 강임전 봉급액보다 많아질 때까지는 강임전의 봉급지급
강임된 공무원의 승진 후보자 명부 관리 등	· 근무성적평정(공무원 성과평가 등에 관한 규정 제17조 제2항 단서) - 근무성적평정은 실시하되, 평정점을 명부에 반영하지 아니함 - 승진임용된 경우에는 강임되기 전의 직급에 있어서의 평정을 기준으로 즉시 평정 · 경력평정 - 별도로 평정할 필요는 없으며 원직급으로 승진임용된 때에는 강임시의 직급은 병경력으로 평정함 · 승진후보자 명부 작성 - 승진의 일반원칙에 불구하고 승진임용하여야 하므로 승진후보자명부에 등재하지 아니하고 강임후 상위직급 결원발생시 우선 승진하여야 하므로 별도 관리함 ※ 단, 징계에 의해 강등된 공무원은 우선 승진이 적용되지 않으므로 승진제한기간 종료시 승진후보자명부 등재 필요

4 겸임

제도목적	• 본직기관의 직위외에 다른 기관의 직위를 부여하여 2개이상 직위의 직무를 수행하게 하고 책임을 지게 하는 것으로서 • 특정직위의 전문인력 확보, 교수요원 임용, 관련 기관간 긴밀한 협조가 필요한 특수 업무수행 등에 그 목적이 있음
근거	• 국가공무원법 제32조의3 • 공무원임용령 제40조
요건	• 직위 및 직무 내용이 유사하고 담당 직무 수행에 지장이 없다고 인정하는 경우로서 ① 임용예정직위에 관련되는 전문인력의 확보가 필요한 경우 ② 각급 교육훈련기관의 교수요원을 임용하는 경우 ③ 관련 기관 간 긴밀한 협조가 필요한 특수업무를 공동으로 수행하기 위하여 필요한 경우
겸임범위·기간 등	〈겸임범위〉 ※ 본직의 직무수행에 지장이 없는 범위에서 가능 고등학교이상 각급학교의 교육공무원 ↔ 직무내용이 유사한 일반직공무원 연구직렬 공무원 ↔ 직무내용이 유사한 다른 일반직공무원 일반직공무원 (임기제 임용) ↔ • 직무내용이 유사한 사립의 전문대학·대학(대학원포함) 및 그 부설연구소 교수(부교수, 조교수 포함) • 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제40제1항 각 호에 규정된 기관의 임·직원 일반직 공무원 ↔ 직무 내용에 관련성이 있는 다른 일반직공무원 간 (긴밀한 협조 필요한 특수업무 공동수행시로 한정) 〈겸임기간〉 • 2년 이내, 필요시 2년 범위내에서 연장 가능
절차	겸임기관의 장이 본직기관의 장의 동의를 얻어 임용 또는 임용제청 ※ 사립의 전문대학·대학(대학원을 포함) 및 동 부설연구소의 교수, 공공기관의 임직원을 일반직 고위공무원으로 겸임시킬 경우에는 「고위공무원단 인사규정」 제5조제1항제5호에 따른 소속장관을 달리하는 기관 간의 겸임으로 보아 인사혁신처장 협의를 거쳐 국무총리를 경유하여 대통령이 임용
복무 등	• 복무 : 본직기관장의 지휘·감독을 받음(겸임업무관련 징계사유 발생시 겸임기관의 장이 본직기관의 장에게 통보) • 보수 : 본직기관에서 지급(겸임기관에서 겸임수당 지급 가능)

5 파견

가. 공무원의 파견근무

의의	국가적 사업의 수행 또는 그 업무와 관련된 행정지원이나 연수, 그 밖의 능력개발 등을 위해 필요한 경우 소속 공무원을 다른 국가기관 등에 일정기간 근무토록 함			
사유·기간 등	구분	사유	기간	파견대상기관
	1호	국가기관외의기관·단체에서의 국가적사업수행	2년 이내 (총 파견기간5년 이내로 연장가능)	지방자치단체·정부투자기관
	2호	타기관의업무폭주로 인한 행정지원	2년 이내 (총 파견기간5년 이내로 연장가능)	국가기관
	3호	소관불명 또는 특수업무의 공동수행	2년 이내 (총 파견기간5년 이내로 연장가능)	국가기관
	4호	교육훈련	필요한 기간	교육훈련기관
	5호	교수요원	1년 이내 (필요시 1년연장가능)	교육훈련기관
	6호	국제기구, 외국의 정부·연구기관에서의 업무수행 및 능력개발	필요한 기간	국제기구, 외국의 정부·연구기관
	7호	국내의 연구기관, 민간기관·단체에서 관련업무수행 능력개발이나 국가정책 수립 관련 자료수집	2년 이내 (총 파견기간5년 이내로 연장가능)	국내의 연구기관, 민간기관·단체
※ 인사혁신처장은 소속 시·도공무원의 직무수행에 필요한 훈련 및 실무수습을 위하여 각급 행정기관에 파견하여 근무하게 할 수 있음(임용령 제41조제6항)				

나. 민간전문가의 공직파견근무

파견요건	국가적사업의공동수행 또는 전문성이 요구되는 특수업무의 효율적수행을 위한 경우
파견대상	- 국가기관 외의 기관·단체(민간기관) 임직원 * 파견되는 자가 수행할 업무와 직접 이해관계가 있는 민간기관 임직원은 파견불가
파견절차	- 소속장관은 민간전문가 파견적정성 등에 대해 민간전문가 파견심의위원회의 심의 후, 파견되는 사람이 소속된 민간기관의 장과 협의를 거쳐 파견 받음 - 소속장관은 심의결과, 각 파견자의 파견목적, 파견업무, 파견필요성 등을 첨부하여 파견 후 10일 이내에 인사혁신처장에게 파견사실 통보(기간 연장의 경우도 포함) * 인사혁신처장의 실태점검결과 부적정한 파견에 대하여는 복귀 등 조치요구
파견기간	2년(필요한 경우 1년의 범위에서 연장 가능) - 파견기간 중이라도 파견사유 소멸, 파견목적 달성(달성기망이 없을 경우) 및 파견 목적을 위배하는 경우는 복귀 가능

복무	• 민간전문가를 파견받은 국가기관의장이 지휘·감독
직무상행위	• 민간기관으로부터 파견된 임직원은 직무상 행위를 할 경우 형법 기타 법률에 의한 법 적용에 있어서 공무원으로 봄(법 제32조의4제3항)

6 직무대리(職務代理)

- 근거법령 : 직무대리 규정
- 의의 : 공무원이 사고*가 있을 때 사고가 생긴 직위의 업무를 대신하여 수행토록 하여 직무상 공백이 생기지 않도록 하고 행정의 계속성과 안정성, 행정책임을 명확히 하기 위해 운영하는 제도

* (직무대리규정 제2조) 사고란?

- i) 전보, 퇴직, 해임 또는 임기 만료 등으로 후임자가 임명될 때까지 해당 직위가 공석인 경우
- ii) 휴가·출장 또는 결원 보충이 없는 휴직 등으로 일시적으로 직무를 수행할 수 없는 경우

- 원칙(직무대리규정 제6조)
 - i) 한 사람은 하나의 직위에 대해서만 직무대리, 사고 기간동안 직무대리
 - ii) 직무대리자는 본인의 업무를 수행하면서 직무대리의 업무를 수행함
 - * 인사상 임용행위와 다르므로 원칙적으로 자리를 옮겨 직무대리만의 업무를 수행 하여서는 안됨(전보 또는 승진임용이 아님) 따라서, 직무대리 명령은 각 행정기관의 임용권자가 하는 것이 아니라 사고 직위의 바로 상위자가 바로 하위자 중에서 지정 하도록 하고 있음
 - iii) 직무대리자는 직무대리 업무의 일부 또는 전부를 다른 공무원에게 위임할 수 없음
 - 직무대리자는 자신의 직무대리업무에 대해서는 지정권자가 아니므로 스스로 이를 포기할 수 없음. 직무대리를 수행하기 어려운 불가피한 사유가 있는 경우에는 직무대리 지정권자를 통하여 새로운 직무대리자가 지정될 수 있도록 해야 함

○ 범위(직무대리규정 제7조)

- 직무대리자는 직무대리하고 있는 직위의 업무에 대하여 모든 책임과 권한을 가지고 그에 상응하는 책임을 짐
- 직무대리자는 자신의 이름으로 업무를 수행하며, 직무대리하고 있는 직위의 업무를 수행하는데 따른 업무추진비 등 예산을 사용할 수 있고, 직무대리하는 직위에 상당하는 월정직책급을 받음

※ 국무위원의 부서권한 등 다른 법령에 의해 대리가 제한되는 경우도 있음

○ 직무대리 운영

직급	운영규칙
기관장과 부기관장 (직무대리규정 제4조)	① 기관장*이 사고 : 부기관장이 대리 *기관장: 중앙행정기관의 장인 장관, 차장, 청장, 위원장 등(소속기관의 장은 미해당) 예시) 기획재정부장관, 법제처장, 국세청장, 국민권익위원장, 국무조정실장 등 ② 부기관장이 사고 : 직제 등에서 정한 순위에 따라 실장·국장이 대리 *대리하게 할 업무가 특수하거나 그 밖의 부득이한 사유가 있을 경우 부기관장 직무대리의 순위를 미리 정하여 운영 가능 ※ 기관장과 부기관장이 모두 사고가 있을 때 직제 등에 따른 실·국장의 순위에 따른 직위에 재직 중인 자가 순차적으로 기관장, 부기관장을 각각 직무대리
기관장·부기관장 외 (직무대리규정 제5조)	(원칙) 사고가 발생한 공무원의 바로 위 공무원이 해당 공무원의 바로 아래 공무원 중에서 직무의 비중, 능력, 경력, 책임도 등을 고려하여 직무대리자 지정 ※ 소속 공무원에게 사고가 있는 경우에는 과장이 과소속 공무원(계장, 주무관 등) 중에서 직무의 성격 및 능력 등을 고려하여 직무대리자 지정 (예외) 대리하게 할 업무가 특수하거나 부득이한 사유가 있을 경우에는 사고가 발생한 공무원과 동일한 직급의 공무원을 직무대리자로 지정할 수 있음

♣ 예외적으로 직무대리 업무만 수행가능한 전담 직무대리 지정 가능
(직무대리규정 제6조제5항)

- ① 협의나 통보 없이 가능한 전담 직무대리 : 승진심사를 통과하여 사고 발생 직위의 직급에 승진이 예정된 공무원*이 직무대리하는 경우

※ 승진이 예정된 공무원이란?

- 고공단으로의 승진이 예정된 경우는 인사혁신처 고위공무원임용심사위원회의 심사를 거쳐 승진 요건을 모두 갖춘 경우

- 6급 공무원이 5급으로 승진이 예정된 경우는 승진심사 또는 승진시험을 통과하고 5급 승진자 기본교육을 이수하여 승진의 요건을 모두 갖춘 경우를 말함

- ② 협의나 통보가 필요한 전담 직무대리: 기관장이 직무상 공백방지 등을 위해 특별히 필요하다고 인정한 경우로, 고위공무원단 직위에의 전담직무대리는 인사혁신처장과 협의해야 하며, 그 외의 경우는 전담직무대리의 사실을 인사혁신처장에 통보해야 함

○ 직무대리 명령서 교부(직무대리규정 제6조제2항 및 제3항)

- 직무대리지정권자가 직무대리 명령서(규정 별지 서식)를 교부

※ 지정권자가 인사부서 및 예산부서(직위가 있는 경우) 통보

※ 기관장과 부기관장의 법정대리의 경우는 직무대리명령서가 필요하지 않으므로 인사담당자가 관리 (인사기록카드에 기재, 예산부서에 통보)

- 단, 직무대리기간이 15일 이하인 경우에는 직무대리 명령서 발급을 생략하고 전자 인사관리시스템이나 내부통신망(이메일 또는 전화) 등을 통하여 직무대리 지정 사실을 통보할 수 있음

※ 다만, 공석의 경우 직무대리 기간은 후임자가 임명될 때까지로 기간이 정해지지 않으므로 인사담당자와 협의하여 결정

○ 자체 직무대리지침 운영(직무대리 규정 제8조)

- 각 행정기관은 조직과 인사운영의 특성을 고려하여 직무대리에 관한 규칙을 정하여 자체 직무대리 지침 운영할 수 있음

7 보직관리

가. 원칙

원칙	- 임용(제청)권자는 소속공무원의 직급과 직류를 고려하여 그 직급에 상응하는 일정한 직위를 부여하여야 함 - 일반직고위공무원 법 제4조제2항제1호에 따른 공무원 중 계급 구분 및 직군·직렬의 분류가 적용되지 않는 공무원에 대하여는 자격·경력 등을 고려하여 그에 상응하는 직위를 부여하여야 함 - 직무의 곤란성과 책임도에 따른 직위의 등급화와 소속 공무원의 능력발전에 맞도록 보직함(임용령 제43조제3항) - 보직관리기준 제정(임용령 제43조제7항, 연구·지도직규정 제28조의2) - 소속장관은 보직관리기준을 정하여 시행하여야 함 - 개인의 성과평가결과와 보직관리의 연계(공무원 임용규칙 제45조)
적재적소 배치	공무원을 보직함에 있어서 직위의 직무요건과 인적자원을 고려, 적재적소 임용 직위의 직무요건 직무요건의 설정 대응 ↔ 인적요건 직무평가서의 작성활용 인사기록 및 근무성적 활용 - 직위의 주요 업무활동 - 직위의 성과책임 - 직무수행의 난이도 - 직무수행요건 - 직렬 및 직류 - 윤리의식 및 청렴도 - 보유 역량의 수준 - 경력, 전공분야 및 훈련실적 - 그 밖의 특기사항

나. 직위유형별 보직관리(임용령 제43조의3)

제도목적	각 기관의 직위를 일정한 기준에 따라 유형별로 구분하고, 그 유형에 따라 보직관리를 차별화함으로써 유능한 공무원을 양성하여 공직 전문성을 제고
근거	- 국가공무원법 제32조의5 - 공무원임용령 제43조의3 - 공무원임용규칙 제9장 * 종전의 직위유형별 보직관리 지침을 통합
적용범위	(적용직종)경력직공무원 중 일반직공무원 (적용기관)공무원임용령 제2조제3호가목에 따른 기관

직위유형 구분기준	장기 근무형	유형 ①	- 국제관계에서의 조정능력, 경험을 통한 노하우(역사적 맥락의 이해 등) 축적 및 국제네트워킹 등이 필요한 분야 - 국민의 생명·안전과 직결되거나, 생활에 미치는 경제적 파급효과가 큰 분야 - 장기적인 관점에서 국가의 미래 전략을 수립하고, 성장동력의 발굴이 필요한 분야 - 기타 소속 장관이 전략적으로 전문인력을 육성해 나갈 필요가 있다고 판단하는 분야 (인사·홍보·예산·감사·법제·전산업무 등)
		유형 ②	- 감정·조사 등 특수 분야에 대한 전문성이 필요한 분야 - 정보·제작 등 특정 기능에 대한 숙련성이 필요한 분야
	순환 근무형	유형 ③	- 기술 진보가 빨라 전문성의 상시 업그레이드가 필요한 분야 - 기타 민간 전문가들이 보다 더 잘할 수 있는 분야
		유형 ④	- 다양한 업무경험을 통한 종합적 시각정립이 필요한 분야 - 기관 내 업무 동질성이 높거나 전국적 통일성이 요구되어 순환근무가 바람직한 고유 업무 분야 - 부처간 갈등 해소 및 행정현장 이해 등을 위해 인사교류를 통한 협업 기반 조성이 필요한 분야 - 장기 근무시 유착 가능성이 있는 분야

다. 재직공무원의 전보(임용령 제44조) 및 필수보직기간 준수(임용령 제45조)

- 임용권자 또는 임용제청권자는 소속 공무원의 전보를 실시할 때에는 해당 공무원이 맡은 직무에 대하여 전문성과 능력을 높이고, 창의적이고 안정적인 직무수행이 가능하도록 하여야 함

구분	적용 대상	'15.9.25 임용령 개정전	현행('15.9.25~)		임용령 관련 조항
			원칙	예외 (유사직무 수행 직위로 전보)	
일반 기준	4·5급 이하	2년	3년	2년	\$45①, \$45②
	과장급	1년6개월	2년		
	고위공무원	1년	2년		
경력 경쟁 채용자	특수직무·환경, 도서·벽지근무 예정자(6호), 외국어능통자(8호), 한자채용(12호)	5년	좌동		\$45⑥ 1호
	자격증(2호), 근무·연구경력자(3호), 전문계· 사학계 등 졸업자(9호), 학위(10호), 귀화자· 북한이탈주민 중 2호·호·10호 요건자 채용(13호)	타부처 4년 부처내 3년	타부처 5년 부처내 4년		\$45⑥ 2호, 3호
	지방직의 국가직 채용(7호) * 교육부·행자부 소속으로 경채된 경우 제외	타부처 3년	좌동		\$45⑥ 2의2호
	귀화자·북한이탈주민을 특수근무 예정하여 채용(13호)	5년	좌동		\$45⑥ 4호
공개 경쟁 채용자	5급 직류별 구분모집 합격자	타부처 2년	타부처 3년		\$45조의2①
	지역·기관 구분모집 합격자	타부처 및 타지역 3년	타부처· 타지역 5년		\$45⑧

- ※ 3년 원칙에도 불구하고 예외적으로 중앙행정기관 실·국·소속기관 내 직무가 유사한 직위로 전보시 2년으로 운영하려면 소속장관이 별도로 정해야 하고, 소속공무원을 다른 기관 또는 다른 지역의 직무가 유사한 직위로 전보(소속장관이 같은 기관 내 전보에 한정)시 1년이상으로 정할 수 있되, 인사혁신처장과 사전협의 필요
- ※ 경력경쟁채용자 관련 규정(임용령 제45조제6항)은 최초 임용된 직위에서의 필수보직기간을 의미하며, 휴직 · 직위해제 · 정직기간은 제외하고 계산
- ※ 공채 지역 · 구분모집 합격자의 해당 지역 · 기관 임용일부부터의 필수보직기간 계산시 휴직 · 직위해제 · 정직기간 제외(기구 개편, 직제 또는 정원의 변경의 경우는 예외적으로 전보 가능)
- ※ 공무원임용시험령 제20조의3에 따라 채용된 중증장애인인 공무원을 건강 등의 사유로 소속장관이 같은 기관 내에서 전보하는 경우는 2년(제45조제6항제2호단서)
- ※ 5급공채 직류별 구분모집 합격자의 최초 임용일부부터의 필수보직기간(기간 계산시 시보임용기간, 휴직 · 직위해제 및 정직기간 제외)에도 불구하고 기구개편, 직제 · 정원의 변경으로 인한 경우 전보 가능
- ※ '15.9.25 임용령 시행 전 보직된 직위에서의 전보 제한 및 시행 전 채용시험을 통해 임용된 공무원의 전보는 종전의 규정에 따름
- ※ 연구 · 지도직 공무원 전보 제한: 2년(연구 · 지도직 규정 제29조 제1항)

○ 필수보직기간 중 전보가능 사유(임용령 제45조제3항)

- 제1호: 해당 공무원을 소속장관이 다른 기관으로 전보하는 경우
- 제2호: 기구의 개편, 직제 및 정원의 변경으로 인한 해당 공무원의 전보
- 제3호: 승진임용되거나 강임된 해당 공무원을 전보하는 경우
- 제4호: 해당 직급 또는 바로 하위직급(고위공무원단의 경우에는 고위공무원단 직위 또는 고위공무원단 직위로 승진임용되기 직전에 재직하였던 직급)에서 재직한 기간 중 임용예정직위에 상응한 1년 이상의 근무 경력 또는 연구실적이 있는 자를 해당 직위에 보직하는 경우
- 제5호: 교정·보호·검찰·마약수사·출입국관리·철도경찰직렬 공무원이 공안업무를 수행하거나, 임업직렬공무원이 산림보호업무를 수행하기 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우
- 제6호: 징계처분을 받은 경우
- 제7호: 형사사건에 관련되어 수사기관에서 조사를 받고 있는 경우
- 제8호: 공개경쟁 채용시험에 합격하고 시보임용 중인 공무원을 전보하는 경우
- 제9호: 5급 이하 일반직공무원을 배우자 또는 직계존속이 거주하는 자치구·시·군지역의 기관으로의 전보하는 경우
- 제10호: 자체감사담당 공무원 중 승진예정자 또는 부적격자로 인정되는 경우
- 제11호: 4급 또는 5급의 복수직급 직위에 보직된 4급 공무원을 상위직위로 전보하는 경우
- 제12호: 제43조의3에 따른 전문직위, 법 제28조의4에 따른 개방형 직위 또는 법 제28조의5에 따른 공모직위에 임용하는 경우
- 제13호: 임신 중인 공무원 또는 출산 후 1년이 지나지 아니한 공무원의 모성보호, 육아 등을 위하여 필요한 경우
- 제14호: 법 제71조제2항제4호에 따른 휴직 후 복직한 공무원의 역량 발전을 위하여 인사혁신처장이 정하는 주요 직위로 전보하는 경우

- 제15호 : 제57조의3에 따라 시간·너택제공무원으로 전환하여 임용권자 또는 임용제청권자가 정하는 적합직위로 전보하는 경우
- 제16호 : 기관장이 주요 국정과제 또는 긴급한 현안업무 수행, 인재육성계획에 따른 전보를 위하여 특히 필요하다고 인정하거나 임용권자 또는 임용제청권자가 임용예정직위에 관한 전문 지식이나 능력을 확보하기 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우

※ 경채자의 경우 최초임용직위에서 필수보직기간에도 불구하고 2호~7호, 9호, 13호, 및 14호에 해당 하는 경우 전보가능 하되, 9호의 경우 소속 공무원을 다른 기관 또는 다른 지역의 직무가 유사한 직위로 전보(소속 장관이 같은 기관 내 전보에 한정)하는 경우에만 해당

8 전문분야별 보직관리

개념	• 3급 이하 공무원을 전문분야별로 양성·관리하기 위하여 각 부처의 조직을 업무분야별로 구분하고 지정된 전문분야 내에서 전보 등 인사관리 실시
도입목적	• 잦은 보직변경으로 인한 공무원의 전문성 부족과 행정서비스 질 저하를 방지하고 각종 전문행정수요에 대응, 정부의 경쟁력을 높이기 위함
근거규정	• 임용령 제43조의2(분야별 보직관리), 공무원임용규칙 제50조~제53조
업무분야 구분기준	• 소속기관을 포함하여 기관 전체조직의 기능 중 전문분야를 구분 * 전문분야 각 부처의 고유 기능을 수개로 대분류한 업무영역으로 분야별 보직관리를 통해 관련 업무의 계속성과 전문성 축적의 필요성이 높은 업무분야
개인별 분야지정	• 지정권자: 원칙적으로 소속장관이 지정하되, 대상인원의 과다 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 지정권한을 소속기관의 장에게 위임 • 지정대상 및 시기 - 공채시험 합격하여 시보임용 중인 자, 경채자, 잔입자, 전직자의 경우 최소 3년의 실근무 기간 경과 후 자체 보직관리 기준(훈령)에 의거 소속 장관이 정한 기한 내에 전문분야 지정 - 현재직자는 소속장관이 별도로 정하는 기한까지 전문분야를 지정하도록 하되 전문분야 지정당시 재직기간이 3년 이상(파견 또는 휴직기간 제외)인 자 • 전문분야 지정방법 - 소속장관이 공무원 개인별 경력·학력·자격증·전공분야·훈련실적 및 본인 희망 등을 참고로 직무수행능력과 적격성, 발전가능성 등을 종합적으로 판단하여 개인별 1개의 전문분야를 지정하되, 필요한 경우 2개까지 허용 - 소속장관은 다수의 공무원이 특정분야에 편중되지 않고 균형있게 분포되도록 구분 - 개별면담 실시 또는 별도의 위원회 구성·운영 등 지정의 타당성과 적정성 확보

전문분야 변경사유	• 장기국내·외훈련 및 파견근무를 통해 해당분야전문성을 갖춘 경우 • 해당분야의 석·박사학위 또는 관련자격증을 취득한 경우 • 현재의 전문분야에서 근무실적이 극히 저조한 경우 • 직무공모에 의하여 타분야의 직위에 임용된 경우 • 기구개편, 직제 또는 정원의 변경 등 인력관리상 불가피한 경우
인사관리	• 우선적으로 같은 전문분야에 속하는 자 중에서 적격자를 선정하여 전보 등 인사관리하되, 인사운영상 필요시 전문분야가 아닌 직위로 전보 가능 • 전문분야가 지정된 공무원은 다른 전문분야에 속하는 직위에 보직시킬 수 없음 다만, 특정분야에 속하는 직위에 결원이 다수 발생하는 등 인사관리상 특히 필요한 경우 타 전문분야의 공무원으로 충원 가능
인사상 우대조치	• 근무성적평정요소 중 직무수행능력을 평정함에 있어서 다른 평정요소에 대한 평정 점수가 동일한 경우에는 당해 전문분야에서의 근무기간이 긴 공무원을 우대하거나 당해 전문분야 근무기간에 따라 직무수행능력 점수에 대한 가산점 부여 가능 • 승진·전보 등 인사 시 다른 자격요건이 동일한 경우에는 당해 전문분야에 장기간 재직하여 전문성이 높은 공무원 우대 가능 • 국내·외 훈련 및 파견대상자 선발시 당해 훈련분야와 관련된 업무를 장기간 담당해온 공무원을 우선 선발함으로써 전문성 함양 기회 적극 부여

가. 업무대행공무원

(1) 정 의

- 임용령 제57조의4 및 공무원임용규칙 제14장에 의하여 공무원이 휴직을 하거나 출산 휴가 및 병가, 유·사산휴가를 가는 경우 또는 시간선택제 전환공무원으로 지정됨으로써 해당 공무원의 업무를 대행하는 공무원

※ 다만, 출산휴가 및 육아휴직을 하는 경우 결원보충을 하지 않으면 업무대행 지정을 원칙으로 함

(2) 적용범위

- 국가공무원법 또는 그 밖의 법률에 의한 공무원
 - 출산휴가 및 병가, 유·사산 휴가자·(육아)휴직자 또는 시간선택제 전환공무원의 업무와 직간접으로 관련되는 업무 담당 또는 업무 대행 가능한 자격요건을 갖춘 자

(3) 지정 및 해제(규칙 제115조, 제116조)

- 지정방법
 - 당해 기관내 직원중 출산휴가 및 병가, 유·사산 휴가자·(육아)휴직자 또는 시간선택제 전환공무원의 업무내용, 직무수행요건 등을 종합적으로 고려하여 직무수행이 가장 적합하다고 판단되는 자중에서 업무대행자 지정

- 업무대행 공무원은 1인을 지정하는 것을 원칙으로 하며, 업무 특성상 다수인을 지정할 필요가 있는 경우 5인 이하 지정 가능(시간선택제전환공무원을 대행하는 경우 3인 이하)
- 당해 공무원의 휴직에 따라 결원을 보충한 때, 소속 공무원에게 휴직을 하거나 휴가를 가는 공무원 또는 시간선택제전환공무원의 업무를 대행하도록 명한 경우에는 업무대행 공무원을 지정할 수 없음

(4) 업무대행수당 지급(공무원 수당 등에 관한 규정 제14조의2)

※ 출산휴가, 육아휴직 30일 이상의 병가·유산휴가·사산휴가 중인 공무원의 업무대행자

나. 대체인력뱅크

(1) 정의

- 휴직 또는 출산휴가 등이 예상되는 직위에 대해 업무 성격에 따라 적합한 대체인력을 사전에 확보하여 필요 시 한시임기제공무원으로 임용하여 활용하는 제도

(2) 대체인력뱅크의 선발절차

〈모집공고〉

- 각 기관의 장은 모집인원, 임용예정직급, 임용자격기준, 선발기준 및 방법, 보수, 근무 조건, 구비서류 등 선발에 필요한 사항을 인사혁신처 나라일터 대체인력뱅크 관리시스템(<http://gojobs.go.kr/>)에 5일 이상 공고

〈원서접수〉

- 대체인력뱅크 관리시스템에 온라인 접수를 원칙으로 하고 예외적으로 우편 및 직접 방문 등을 통해 접수할 수 있음(3일 이상)

〈서류심사〉

- 서류전형 심사기준
 - 당해 직무수행에 관련되는 응시자의 자격·경력 등이 소정의 기준에 적합한지 여부 등을 심사하여 적격·부적격 여부를 판단
- 서류심사위원 선정: 2인 이상(1/2 이상은 외부 전문가)
 - 선발분야에 관한 전문적인 학식·능력을 가진 전문가 및 인사·채용·모집분야에 경험이 있는 공무원

〈면접시험〉

- 면접시험 심사기준
 - 서류전형 합격자에 한하여 당해 직무수행에 필요한 능력 및 적격성을 검증하며, 평정 요소마다 각각 상, 중, 하로 평정함

〈결격사유조회·신원조사 및 신체검사〉

- 임용기관의 장은 한시임기제공무원을 임용하기 전 결격사유조회·신원조사 및 신체 검사를 실시하여야 하고, 법 제33조의 결격사유가 있는 자는 임용 불가
 - ※ 한시임기제는 상당하는 직급의 업무를 대행함. 다만, 한시임기제 5호는 4급과 5급, 7호는 6급과 7급, 9호는 8급과 9급에 상당하는 업무를 각각 대행할 수 있음

(3) 대체인력의 법적 지위 및 관리

- 신분
 - 임용 시 한시임기제공무원으로서 그 임용기관에 소속되어 근무하고, 임용약정서에 정한 근무기간에 한하여 공무원 신분을 가짐
 - ※ 대체인력뱅크에 선발되어도 실제 한시임기제공무원 임용 전에는 공무원 신분이 아님
- 봉급 및 수당
 - 한시임기제공무원의 봉급월액은 「공무원보수규정」 별표 30의2에서 정하는 봉급액을 기준으로 근무한 시간에 비례하여 지급함
 - 한시임기제공무원의 수당은 「공무원수당 등에 관한 규정」 제22조의2에 따라 직급보조비, 가족수당, 자녀학비보조수당, 시간외근무수당은 근무시간에 비례하여 지급하고, 정액 급식비는 출근일수에 비례하여 지급함
 - ※ 위에 명시되지 않은 수당 등(명절휴가비, 연가보상비 등)은 한시임기제공무원 봉급액 계산 시 포함 하였으므로 지급할 수 없음

- 복무
 - 한시임기제공무원의 휴가 등에 관한 사항은 「국가공무원복무규정」 제24조의3에 따름

(4) 면직

- 한시임기제공무원의 당연퇴직 및 직권면직에 관한 사항은 「국가공무원법」 제69조 및 제70조에 따름

9 시간선택제공무원

가. 근거

- 법 제26조의2, 임용령 제3조의2, 제3조의3, 제57조의3, 별정직규정 제7조의4, 공무원 임용규칙 제12장, 공무원보수규정 제8조 등

나. 적용범위

- 일반직·별정직공무원(정무직공무원은 제외)
※ 특정직공무원은 개별 법령에서 정한 바에 따름

다. 시간선택제공무원의 종류

- 시간선택제 전환공무원
 - 전일제공무원(주 40시간, 일 8시간 근무)이 본인의 필요에 따라 시간선택제 근무(주 15~35시간)를 신청하여 근무
- 시간선택제 채용공무원
 - 시간선택제(주 20시간±5)로 근무할 것을 예정하여 채용되는 공무원으로 정년이 보장되는 일반직공무원
※ 주 20시간에서 ±5시간은 2명이 1명(40시간)의 정원을 활용한 경우 2명의 근무시간의 합이 40시간 범위 내에서 조정
- 시간선택제 임기제공무원
 - 통상적인 근무시간보다 짧게 근무(주 15~35시간)하는 공무원으로 채용되는 일반 임기제공무원 또는 전문임기제공무원

라. 시간선택제공무원의 종류별 인사관리

구분		시간선택제 전환공무원	적용여부	
			채용자	임기제
시간선택제 대상		○ 모든 공무원 *정무직 제외	7급 이하*전문직 상위직급	× 채용
인정사유, 기관 및 분야		○ 제한 없음	전문, 지식등	○
허용기간		○ 최소 1개월 이상(월단위로 허용) - 종전에는 최대 3년만 허용	정년	× 최대 10년
복무 분야	1주당 근무시간	○ 15시간 이상 35시간 이하 (점심시간은 근무시간에서 제외) ○ 1일 근무시간은 최소 3시간 이상	주 20시간	주 15~35시간

구분		시간선택제 전환공무원	적용여부	
			채용자	임기제
복무 분야	근무 유형	○ 기관 자율 원칙하에 다양한 근무유형 가능 * 매일 특정 시간대, 격일제, 요일별 근무 시간을 달리 정하는 방법 등 * 격주제 또는 격월제 근무는 불인정 * 업무공백 최소화를 위하여 오전(9-12시), 오후(13-18시) 단위로 근무 권장	○	○
	연가	○ 재직기간별 연가일수는 근무시간에 비례하여 시간단위로 허가	○	○
	병가	○ 일단위로 허가하며 일반병가 60일, 공무상병가 180일	○	○
보수 분야	봉급	○ 정상근무시 지급받는 봉급월액(또는 연봉 월액)을 기준으로 근무시간에 비례하여 봉급월액을 지급	○	○
	승급	○ 1년 단위로 호봉 승급	○	× 연봉제
	수당	○ 정상근무시 지급받는 수당 등을 기준으로 근무시간에 비례하여 지급 - 다만, 정액급식비는 근무일수에 비례하여 지급 * 시간외근무는 최대한 자제하되, 1일 4시간 인정	○	○
복지 분야	공무원 연금	○ 시간선택제단위로 근무한 기간전체를 재직기간에 합산 ○ 퇴직수당의 재직기간 계산은 근무시간에 비례하여 인정 ○ 급여액 산정의 기초 및 기여금 징수 방법은 감액된 보수 지급시 전일근무시 받게 될 보수를 기준으로 기여금을 산정·징수	× (국민연금 적용)	× (국민연금 적용)
	맞춤형 복지	○ 전일제공무원과 동일	○	○
승진연수·경력평정 기간 산정		○ 각 계급별로 1년 범위내에서는 전일제와 같이 100%반영 - 1년 초과시 근무시간에 비례하여 인정 ○ 둘째자녀 육아휴직을 대체하는 시간선택제 전환은 3년 반영	근무시간 비례	× 평정제외
성과관리		○ 시간선택제근무자 1인의 성과관리는 전일제근무자와 동등하게 처리 - 단, 2인 이상이 분담하여 업무수행시 개인별로 성과관리 및 성과급 지급	○	○

구분	시간선택제 전환공무원	적용여부	
		채용자	임기제
교육훈련	○ 승진에 필요한 교육훈련시간 산정시 '연간 이수해야 할 교육훈련 기준시간'은 근무 시간에 비례하여 적용	○	× 승진배제
	○ 국내외 장단기 위탁훈련	○	국내단기교육 일부만 인정

마. 시간선택제공무원의 휴직

- 전일제와 동일(임기제공무원은 질병, 병역, 육아휴직만 가능)

바. 시간선택제공무원의 복무관리(규칙 제98조)

- 휴가 : 연가(年假) · 병가(病假) · 공가(公假) 및 특별휴가로 구분
 - － 연가 : 재직기간별 연가일수에 대해 근무시간에 비례한 시간단위로 계산하여 시간단위로 실시함
 - ※ 연가시간 계산시 소수점 이하의 시간은 절상, 연가보상비 계산시 소수점 이하의 시간은 절사

시간선택제공무원의 연가시간 계산방법(예)

▶ 기본개념

$$\text{국가공무원복무규정에 의한 재직기간별* 연가일수} \times \frac{\text{주당 실제 근무시간}}{40\text{시간}} \times 8\text{시간}$$

* 종전 시간선택제임기제로 근무한 기간이 있을 경우의 재직기간에 대해서는 시간비례가 아닌 전체 시간제임기제 기간을 재직기간으로 인정함(국가공무원 복무·징계관련 예규)

▶ 산정예시

- i) 재직기간이 6월 이상 1년 미만인 자가 주당 20시간 근무할 경우의 연가시간
 - － 6일* × 20/40 × 8시간 = 24시간
 - * 공무원복무규정 제15조에 따라 산출한 연가일수임
- ii) 주당 27시간을 시간선택제임기제로 1년 6개월째 근무하고 있는 공무원의 연가시간
 - － 9일* × 27/40 × 8시간 ≒ 49시간(48.6시간을 절상함)
 - * 공무원복무규정 제15조에 따라 산출한 연가일수임

- 병가 : 일단위로 허가하며 일반병가는 연 60일, 공무상 병가는 연 180일
- 생후 1년 미만의 유아를 가진 여자공무원은 연속하여 4시간을 초과하여 근무하는 날에 육아시간을 얻을 수 있음
- 수업휴가·장기재직휴가·퇴직준비휴가는 인정되지 않음
- 특별휴가 : 경조사휴가, 출산휴가, 여성보건휴가 등 실시 가능
- 영리업무 및 겸직허용(국가공무원법 제24조, 제25조)
 - 채용기관의 장은 시간선택제공무원이 다음의 업무에 종사하거나 종사 하고자 하는 경우, 근무시간 및 담당업무와의 관련성 등을 종합적으로 고려하여 영리행위 및 겸직 허가 등을 판단하되, 시간선택제임기제공무원의 경우에는 영리활동 및 겸임을 일반직과 동일하게 적용할 경우 생계활동에 지장이 있으므로, 담당업무의 능률저하 및 업무 연관성 등이 없을 경우에는 가급적 허용할 것
 - i) 공무원이 상업·공업·금융업 기타 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 현저한 업무
 - ii) 공무원이 상업·공업·금융업 기타 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사·업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 기타의 임원이 되는 것
 - iii) 그의 직무와 관련이 있는 타인의 기업에 투자하는 행위 등
- 당직 및 비상근무 : 근무시간과 담당업무를 고려하여 면제가능
- 초과근무 : 당초 약정한 근무시간을 초과하여 근무하지 않도록 하되, 출장 등 부득이한 사유로 부서장의 승인을 거친 경우에는 초과 근무가능
- ※ 한편, 당초 임용약정에 의해 주당 근무시간이 정해져 있음에도 근무시간을 초과하여 근무하게 한 경우(휴일을 포함)에는 시간외근무수당을 지급하여야 함

10 인사교류(국가공무원법 제32조의2, 임용령 제48조 등)

가. 의의

- 기관 간 칸막이 제거를 통한 국가 경쟁력 강화 및 타기관 경험·우수사례를 활용한 역량 개발 및 협업기간 공직문화 조성

나. 교류의 종류

- 계획인사교류(중앙부처간, 중앙-지자체, 정부-공공기관, 대학, 연구기관 간 교류 형식)
 - 인사혁신처장이 수립한 인사교류계획에 의해 일정기간 교차근무 후 원소속기관으로 복귀
 - ※ 상호파견 원칙(5년 이내)이나, 4급 이상 등 직위 부여 필요시 전출입 가능
- 수시인사교류
 - 맞벌이, 육아, 부모봉양 등 공무원의 고충해소를 위해 맞교환자를 찾아 상호 부처를 옮기는 교류
 - ※ 전출·입 형식(부처간 전보 또는 국가·지방간 경력경쟁채용)

다. 교류자 선정기준

- 계획인사교류 : 업무연관성, 상호 협조 필요성 등을 고려하여 교류기관 상호간 우수 인력을 선발 · 파견
- 수시인사교류 : 동일 직렬 · 직급간 신청자 중 희망부처 · 지역 등 교류조건이 동일한자 간 교류

라. 인센티브

구분	내용
인사	• 교류기간의 1/2만큼 근속승진기간에서 단축 가능, 소속기관 복귀 후 희망보직부여 • 승진후보자명부 작성시 교류 가점 부여 가능 • 대우공무원 선발시 교류경력 1/3 추가 반영 가능 • 4급 또는 5급 승진임용예정자의 20% 이상으로 교류경력자(해당 계급에서의 교류경력) 또는 교류예정자가 포함되도록 의무화 • 근무성적평정 및 성과연봉 · 성과상여금 지급 등급 결정시 동일 직급에서 교류 전부여 받았던 등급보다 한 단계 이상 높은 등급 부여 등
보수	• 교류자에게 교류수당 지급(고공단 80만원, 3급 70만 원, 4급 60만 원, 5급 이하 55만 원) • 교류 목적으로 주거지를 이전한 자에 대해 예산의 범위 내에서 주택보조비 실비 지급 가능(월 60만 원 이내, 가족동반시 월 90만 원) • 주택보조비 미수령자 중 근무지외 지역 통근자에게 예산 범위내에서 주거지원비 지급 가능(월 20만 원 이내)

11 결원보충

의의	• 휴직·파견 등으로 인한 업무공백 방지 • 기관별 정원관리원칙(조직관계법령상)의 예외 인정
인정구분	• 법령상 당연히 인정되는 경우(법 제43조제1항·제3항·제4항, 임용령 제42조 제2항·제3항, 제46조, 제13조) - 질병, 군복무, 법정업무수행, 노동조합전임자, 국제기구·외국기관·민간기업임시고용, 해외유학, 연구·교육기관연수, 육아, 가사휴직, 해외동반휴직등으로 6월 이상 휴직하는 경우 * 출산휴가와 연속하여 휴가 전에 3월 이상 휴직한 경우 또는 휴가 후에 3월 이상 휴직한 경우에도 결원보충이 가능하며, 출산휴가(3개월)와 연속하여 3월 이상 육아휴직한 경우에는 출산휴가 시작부터 결원보충이 가능 * 휴직자의 직급에 해당하는 공무원을 휴직일로부터 결원보충 가능 - 파면·해임·면직·강등처분에 대해 소청·법원에서 무효·취소되면 해당 처분에 따른 결원보충이 있었던 때부터 파면·해임·면직·강등처분을 받은 자의 처분 전 직급·직위에 해당하는 정원이 따로 있는 것으로 봄 - 퇴직하려는 공무원의 징계사유 확인 결과 중징계에 해당하는 징계사유가 있어 직위 해제한 경우 해당자의 직급·직위·상당계급에 해당하는 정원이 따로 있는 것으로 봄 - 인사혁신처 소속 시·보공무원의 해당부처로의 정규전보시 현원이 정원을 초과하는 경우 정·현원이 일치될 때까지 별도 정원 인정 - 7·9급 채용후보자 중 최종합격일부터 1년이 지난 경우 • 인사혁신처장의 승인에 의하여 인정되는 경우 - 법 제32조의4, 임용령 제41조의 규정에 의하여 1년 이상(공무원교육훈련법에 따른 교육훈련파견인 경우에는 6개월 이상) 파견하는 경우 * 파견기간만료 2월 전 이후에는 결원보충 불가능(법 43조제2항)

12 대우공무원(임용령 제35조의3)

제도목적	• 승진적체현상으로 승진을 하지 못한 성실, 유능한 공무원에 대하여 상위계급에 상응하는 처우상의 대우를 함으로써 • 공무원의 근무의욕 고취, 사기진작 및 조직의 활성화를 도모하는 데 있음														
근거	• 공무원임용령 제35조의3 • 공무원임용규칙 제6장														
선발요건	〈대상 및 경력요건〉 * 승진소요최저연수 경과자로서 다음의 기간동안 근무하여야 함														
	<table><tr><th>구분</th><th>대상계급</th><th>근무기간</th><th>비고</th></tr><tr><td rowspan="4">일반직</td><td>4급~5급</td><td>해당계급에서 7년 이상</td><td rowspan="4">대우공무원 발령일 기준</td></tr><tr><td>6급~9급</td><td>해당계급에서 5년 이상</td></tr><tr><td>연구사·지도사</td><td>해당계급에서 10년 이상</td></tr><tr><td>우정직</td><td>해당계급에서 5년 이상</td></tr></table>	구분	대상계급	근무기간	비고	일반직	4급~5급	해당계급에서 7년 이상	대우공무원 발령일 기준	6급~9급	해당계급에서 5년 이상	연구사·지도사	해당계급에서 10년 이상	우정직	해당계급에서 5년 이상
	구분	대상계급	근무기간	비고											
	일반직	4급~5급	해당계급에서 7년 이상	대우공무원 발령일 기준											
		6급~9급	해당계급에서 5년 이상												
연구사·지도사		해당계급에서 10년 이상													
우정직		해당계급에서 5년 이상													
※ 근무기간은 임용령 제31조 및 제35조의4에 따라 산정한 기간															
- 임용령 제31조제9항에 따라 승진소요최저연수 산정시 산정대상이 되는 전문경력관·임기제·특정직·별정직 경력의 5할 중 승진소요최저연수에 산입하고 잔여기간이 있는 경우 그 잔여기간의 2/3를 추가산입															
※ 임용령 제48조제1항에 따라 실시하는 행정기관 상호간의 인사교류 경력이 있는 경우, 임용령 제51조에 따라 민간근무휴직경력이 있는 경우는 대우공무원 선발을 위한 기간 단축 가능															
	〈실적요건〉														
	• 승진임용에 제한사유가 없는 공무원 • 근무실적이 우수한 공무원 - 경력요건을 충족하는 공무원이라도 근무실적이 불량하여 대우공무원으로 선발하기에 적당하지 않다고 인정될 경우 선발하지 아니할 수 있음														
	처우수준	• 월봉급액(기본급)의 4.1%를 대우공무원수당으로 지급 - 공무원보수규정 별표 31의 성과급적 연봉제 적용대상은 연봉월액×78%(성과급적 연봉제 적용대상 공무원 중 과장급 직위에 임용된 5급상당 공무원은 84%)×4.1%													
		선발절차	• 선발권자 : 임용권자 또는 임용제청권자 • 선발시기 - 매분기 말 5일 전까지 대우공무원 발령일을 기준으로 하여 대우공무원 선발요건을 충족하는 대상자를 결정 - 다음 분기 초월 1일(1월1일, 4월1일, 7월1일, 10월1일)에 일괄발령												

자격상실	- 상위직급 또는 고위공무원단 직위로 승진임용되는 경우 승진임용일자에 당연히 상실 - 대우공무원이 강임되는 경우 강임일자에 상위계급 대우 자격은 별도조치없이 당연 상실되나 강임된 계급의 근무기간에 관계없이 강임일자로 강임된 계급의 바로 상위계급의 대우공무원 선발 가능 *강임자에 대한 봉급 보전 조항에 따라 승진예정직급 월봉급액과 차액이 발생되지 않으므로 대우 공무원수당을 지급하지 않을 수 있음, 다만, 강임후 재직기간이 경과되어 강임된 계급에서의 호봉을 기준으로 산정한 월봉급액과 대우공무원수당액을 합한 금액이 실제 지급되는 월봉급액을 초과하는 경우 그 차액을 대우공무원수당으로 지급 - 대우공무원이 강등되는 경우 강등일자에 상위계급 대우자격은 당연히 상실
------	--

⑬ 필수실무관(임용령 제35조의3 제2항, 공무원임용규칙 제6장)

제도목적	실무수행능력이 우수하고 경험이 풍부한 6급공무원의 장기근무를 통한 행정의 전문성 및 능률 제고
근 거	공무원임용령 제35조의3 · 공무원임용규칙 제6장
지정요건	- 경력 : 국가일반직 6급으로 8년 이상 재직한 5급대우공무원 ※ 근무기간 계산방법 : 대우공무원 근무기간 계산방법과 동일 - 연령 : 48세 이상 56세 미만인자 - 실적요건 - 실무수행능력이 우수하고 경험이 풍부한 자로서, 당해직급에서 계속하여 업무에 정려하기를 희망하고 소속장관이 필수실무관으로 지정한자 ※ 승진임용제한사유 미해당
지정절차	본인신청 ➡ 소속기관장이 소속장관에게 신청서 제출 ➡ 소속장관 심사·결정 (보통승진심사위 심사) 발령통보(소속기관장) ← 소속기관장에게 통보 *인사기록카드 기재
인사관리	- 실무수행능력을 발휘할 수 있는 부서·직위에 보직 5급에의 승진제한(승진후보자명부 작성대상에서 제외). - 단, 특별승진요건 해당자의 경우에는 5급에의 특별승진임용이 가능함 *기구개편, 직제 또는 정원의 변경으로 인한 경우 외에는 다른 직렬로 전직임용할 수 없음 *지정자는 자격을 포기할 수 없으며, 전직 및 소속장관을 달리하는 기관 전보시에도 자격 유지 * 근무성적평정은 다른 6급과 분리하여 별도 평가 가능 「공무원수당 등에 관한 규정」 제6조의2제2항에 따라 대우공무원수당 가산금 (월 10만원)을 지급함

14 공직후보자 등의 인물정보 관리·활용

가. 국가인재데이터베이스의 개요 및 활용

국가인재 DB 정의	· 학계, 재계, 법조계, NGO 등 사회 각 분야 전문가의 인물정보를 효율적·체계적으로 관리하여 정부인사를 지원하는 인물정보관리시스템	
목적	· 국가 핵심인재의 정보를 파악·관리하여 최고의 전문성을 갖춘 공직후보자를 추천함으로써 공정하고 개방적인 정부인사 지원 및 적재적소 인사행정 구현	
근거	· 국가공무원법 제19조의3(공직후보자 등의 관리) · 공직후보자 등에 관한 정보의 수집 및 관리에 관한 규정(대통령령) · 국가인재데이터베이스 지침(인사혁신처 예규)	
수록기준 (지침 제2조)	공공부문	· 5급 이상 국가공무원과 4급 이상 지방공무원(여성은 5급 이상) · 공공기관의 기관장과 임원 등
	민간부문	· 각종 정부위원회의 위원 · 조교수 이상, 박사학위 소지자, 책임연구원급 이상 연구자 · 상장법인의 임원 및 유망 중소기업 경영인 · 변호사·의사·공인회계사 등 전문가 · 문화·예술·체육 등 전문분야 관련 훈·포장 수여자, 국가대표선수로서 국내외 경기대회 수상자 및 이에 준하는 업적이 인정되는 자 · 주요 법인·협회·단체 등의 임원급 이상 등
수록정보	· 공직후보자의 성명, 연령, 전문분야, 연락처, 현직 및 전직 직위, 학력, 경력, 상훈, 주요 저서 및 논문, 자기업무실적 및 성과, 외부기관의 감사결과, 각종 평가결과 등	
수집·관리	· 정보 수집 시 본인 동의를 얻어야 하나, 일반에게 공개되고 불특정 다수인이 구입·열람할 수 있는 정보는 본인 동의 없이 수집 가능	
인물정보 활용	활용기관	국가기관, 지자체, 공공기관
	활용직위	· 개방형직위(책임운영기관) 및 동 직위 후보자 · 정부위원회 위원 · 각종 채용·선발·면접위원 등 · 공공기관 기관장 및 상근·비상근 임원, 임원추천위원회 위원 등
정보제공절차	<인재추천서비스> 추천요청(공문) → DB 검색 및 인재발굴 → 후보자 추천 → 결과 통보	
	<직접검색서비스> 열람요청(공문) → 심사·권한 부여 → DB 열람 → 결과 통보	
정보보호	· 공직후보자에 관한 정보 수집 시 목적에 필요한 최소한의 범위 안에서 수집하여야 하며 목적 외 활용 금지 · 허가받은 사용자에게 한하여 데이터베이스에 접근할 수 있도록 인증을 부여하는 등 필요한 보안조치를 강구	

나. 정부헤드헌팅 서비스

(1) 정부헤드헌팅 정의 및 목적

- 실질적인 공직 개방성·전문성 확대를 위해 민간 출신이 비교우위를 갖는 직위 대상으로 직위에 적합한 민간 우수인재를 공고절차 없이 적극 초빙하는 제도

(2) 정부헤드헌팅 서비스 운영

- 대상 : 각 부처 주요 개방형 직위*

※ 「개방형 직위 및 공모직위 운영 등에 관한 규정」 개정으로 경력개방형직위 도입('15.7)

- 방법 : 대상 직위에 대하여 적격자를 발굴하고 정부헤드헌팅 절차를 거쳐 임용
 - － 각 부처에서 자체적으로 적격자를 발굴하여 임용하거나
 - － 각 부처의 의뢰에 의해 인사혁신처(인재정보담당관)에서 최적 자원을 발굴하고 외부 적격자를 확보하여 적극적인 공직 지원관리를 통해 임용에 이르게 함

- 진행절차 :

업무	진행 사항	비고
① 헤드헌팅 직위 선정	• 경력개방형 예정 직위 중 헤드헌팅 적합 직위에 대해 해당부처-인사처(인재정보)간 협의 • 협의 시, 개방교류과에 헤드헌팅 계획안내(인재정보)	공고예정 전 협의
② 인재발굴 의뢰 공문	• 인재발굴 추천 의뢰 공문 시행 및 직무기술서 등 참고자료 제공 (해당부처→인재정보)	스카우트 확정 후
③ 직위분석	• 직위분석, 기관 인사 요구사항 파악(인재정보)	
④ 후보자 조사 및 풀 제공	• 적합 후보자 풀 조사 및 사전 제공 후 기관이 컨펌한 후보자의 입직의사를 타진하여 최종 풀 제공(인재정보)	기본 프로필 제공
⑤ 후보자 적격성 검토	• 후보자 적격성 검토 및 내부보고(해당부처) • 부처 희망 시 후보자 사전 면담 진행(해당부처) * 스카우트 포기 시 공모 형태로 진행(해당부처)	
⑥ 헤드헌팅 처리 요청 공문	• 지원대상자 공고문 이력서, 직무수행계획서, 개인정보제공동의서 작성요청·취합(해당부처) * 경력증명서, 재직증명, 자격증 등 첨부하여 스카우트 절차 진행 공문 시행(해당부처→개방교류과)	적격성 사전 검토 후
⑦ 전형 진행	• 중선위 진행계획 수립 및 결재(개방교류과) • 서류→면접 등 채용 전형 진행(개방교류과) • 전체 일정 파악, 필요사항 안내 등(인재정보)	
⑧ 역량평가, 결격사유 조회 등 거쳐 최종 임용	• 면접통과자 역량평가 진행(인재정책과) • 역량평가 후 후보자에 대한 결격사유 조회 의뢰(해당부처) • 신원조회·인사검증 의뢰 및 채용조건 협의 등 임용 진행(해당부처) * 고공단은 인사심사 진행(심사임용과) 후 임용	

15 인사감사

가. 법적 근거

- 국가공무원법 제17조(인사에 관한 감사), 인사 감사 규정, 인사 감사 사무처리 규칙

나. 감사의 종류와 시기

- (1) 정기감사 : 인사행정 전반을 대상으로 연 1회 실시 원칙
- (2) 수시감사 : 인사혁신처장이 필요하다고 인정할 경우에 인사행정에 관한 특정 사항을 대상으로 실시

다. 감사의 범위

- 임용, 시험, 근무성적평정, 경력평정, 승진후보자 명부, 보수, 징계, 복무, 교육훈련 및 기타 인사행정의 실태파악과 정책 수립에 필요한 사항

라. 감사절차 및 처분기준

(1) 감사절차

(가) 감사일정 통보 및 감사자료 제출 요구	• 정기감사 : 감사개시 10일 전까지 통보(파감사기관의 장은 기초자료를 감사개시 7일 전까지 인사혁신처장에게 제출) • 수시감사 : 감사개시 전일까지 통보
(나) 감사의 실시	• 증거서류 징구, 확인서 징구, 문답서 작성, 질문서 발부
(다) 감사결과 보고 및 처분요구	• 감사관은 감사종료 후 60일 이내에 인사혁신처장에게 감사결과를 보고 • 인사혁신처장은 지적사항에 대한 처분양정 결정 후 파감사기관의 장에게 처분요구서 통보 • 인사혁신처장은 감사결과 보고서를 검토하여 발견된 위법·부당한 사실이 중대하고 그 발생원인이 행정기관의 장등에게 있다고 인정되는 경우, 행정기관의 장등의 임명 및 임명제청을 관장하는 기관에 관련사실 통보 가능
(라) 이의신청	• 파감사기관의 장은 시정 또는 관계 공무원의 징계 요구에 이의가 있을 때에는 요구를 받은 날부터 30일 이내에 인사혁신처장에게 이의신청 • 인사혁신처장은 이의신청을 받은 날부터 30일 이내에 그 이의신청에 대하여 결정 및 결과 통보(부득이한 사유가 있을 시 30일의 범위에서 기간 연장 가능)

(마) 조치결과통보	• 피감사기관의 장은 처분요구사항에 대해 조치결과를 1월 이내에 인사혁신처장에게 통보(조치기간이 장기간 소요될 경우 2월 이내에 중간통보를 하고 조치완료 후 다시 통보)
------------	--

(2) 인사감사결과 처분기준

- 기관에 대한 행정상 조치 : 기관경고, 기관주의, 시정, 개선, 통보
- 관련공무원에 대한 신분상 조치 : 징계, 경고 및 인사조치, 경고, 주의

16 전문경력관 인사관리

가. 근거법령

- 전문경력관 규정

나. 목적

- 전문성 또는 오랜 경험이 요구되거나 순환보직이 곤란한 특수분야 업무에 장기재직을 통해 전문성을 확보

다. 개념

- 직종은 일반직이나, 업무특성상 일반직에게 적용되는 계급 구분(1~9급)과 직렬 구분(행정, 전산, 공업 등)을 적용하지 않는 공무원
 - 전문경력관직위의 직무 특성 · 난이도 및 직무에 요구되는 숙련도 등에 따라 3개직위군(가 · 나 · 다군)으로 구분
- * 각 직위군별로 별도 봉급표 적용(공무원보수규정 별표 3의2)

라. 인사관리 개요

- 정년 · 휴직 · 명예퇴직 등 신분보장은 다른 일반직과 동일하나, 순환보직 곤란 또는 장기재직 필요성 등 직무 특수성을 고려하여 승진 · 전직 · 파견 등 직위 이동을 제한

구분	개편 후 (일반직 전문경력관)
시보임용, 정년, 휴직, 명예퇴직, 직권면직, 직위해제	○
전보, 전직, 파견	△(제한적으로 허용)
승진·대우·겸임·강임	X
징계, 소청	○(단, 강등은 배제)

* 시보임용의 경우, 직종개편 시행(2013.12.12.) 이후 신규채용되는 전문경력관부터 적용

(1) 임용권 :

전문경력관 가군은 소속장관, 전문경력관 나군 및 다군은 소속장관이 각 기관의 장에게 위임 가능

(2) 신규채용 (전문경력관 규정 제6조~제16조)

(가) 시험실시기관의 장

- 가군(소속장관), 나군 및 다군(각 기관의 장) * 시험 실시 전 인사혁신처장과 사전 협의

(나) 채용요건

- 법 제28조제2항제2호(자격증), 제3호(경력), 제7호(국가↔지방), 제8호(외국어), 제10호(학위), 제13호(북한이탈주민·귀화자)

(다) 응시자격

- 임용령 제16조 적용을 원칙으로 하되, 자격증·경력·학위 채용시 자격요건은 전문경력관규정 별표 1·별표 2 등 적용

* 전문경력관 비상대비업무담당 및 대학직장예비군담당 임용자격기준은 공무원임용규칙 제113조 및 제114조 적용
(근거: 임용령 제22조의4제5항)

구분	응시자격(전문경력관규정 제7조)
자격증 채용	소속장관이 정하는 임용예정직무 관련 자격증 및 경력기준
경력 채용	전문경력관 규정 별표 1 적용
학위 소지자 채용	전문경력관 규정 별표 2 적용

(라) 시험방법 등

- 서면심사+면접(또는 필기·실기)

* 필기시험 또는 실기시험은 시험 실시 기관의 장이 인정하는 경우에 한하며, 필기시험 과목은 소속장관이 담당직무 내용 및 성격을 고려하여 미리 지정함

- 시험면제 : 지방 전문경력관 ↔ 국가 전문경력관 경력경쟁채용 등

* 단, 직무내용·직위군이 동일한 경우에 한함

(3) 시보(전문경력관 규정 제14조) : 가군(1년), 나군 및 다군(6개월)

* 직종개편 시행('13.12.12) 이후 신규 채용되는 전문경력관부터 시보임용 적용

(4) 전보요건(전문경력관 규정 제18조, 공무원 임용규칙 제112조)

- i) 소속장관 내에서 직무분야와 직위군이 동일한 전문경력관 직위로의 전보
 * 예 : A부처 전문경력관 속기사(나군) ↔ B부처 전문경력관 속기사(나군)
- ii) 기구의 개편, 직제 또는 정원의 개정 또는 폐지 등으로 전문경력관의 정원이 다른 기관 등으로 이체되어 해당 전문경력관을 직무분야 및 직위군의 변경 없이 전보하는 경우
 * 예 : A부처의 일부 업무가 B부처로 이관되면서 사진촬영담당(다군) 정원도 이관
 ☞ A부처 사진촬영담당(다군) → B부처 사진촬영담당(다군)
- iii) 해당 직위에서 장기 재직하여 직무의 숙련도·전문성이 향상되어 동일 직무분야 내에서 직위군을 변경할 필요가 있는 경우
 * 예 : “탐지조사요원(다군)”의 직제상 정원이 “탐지조사요원(나군)”으로 변경되어, 해당 탐지조사요원을 탐지조사요원(나군)으로 전보임용
- iv) 소속장관내 직무분야가 동일한 다른 직위군에 결원이 생겨서 해당 직위에 경험자를 임용할 필요가 있는 경우
 * 예 : 전문경력관 가군 퇴직시 소속장관내에서 직무분야가 동일한 전문경력관 나군을 해당 직위로 전보하여 전문경력관 가군으로 임용
- v) 직무 분야 및 직위군의 변경 없이 소속장관이 다른 기관으로 전보하는 경우
 ※ 필수보직기간 : 소속장관내 5년, 소속장관이 다른 경우 7년

(5) 전직

(가) 전문경력관 → 다른 일반직 직렬로 전직

- 원칙적으로 허용되지 않음. 다만, 조직개편·직제개정으로 해당 직위가 폐지되고 다른 일반직으로 변경되는 경우 예외적으로 가능
- 임용령 및 시험령에 따른 해당 직렬로의 전직시험을 거쳐야 하며, 일반직 상당계급 기준은 임용규칙 별표 1*을 적용
- * “가”군 27호봉 이상(4급 상당), “가”군 26호봉 이하(5급 상당), “나”군 28호봉 이상(6급 상당), “나”군 27호봉 이하(7급 상당), “다”군 28호봉 이상(8급 상당), “다”군 27호봉 이하(9급 상당)

(나) 다른 일반직 직렬 → 전문경력관으로 전직

- 본인이 희망하고 임용권자가 전문성 확보 등을 위해 필요하다고 판단하는 경우 전직 가능
- 전문경력관 규정 제7조에 따른 전문경력관으로의 경력경쟁채용시험 등의 응시요건을 갖추어야 하며, 전직시험은 면제

(6) 성과평가(전문경력관규정 제20조)

- 근무성적평가 또는 성과계약 등 평가방식으로 평가
- 별도의 평가단위를 구성하며, 근무성적평가위원회에서 평가대상 전문경력관을 상대 평가하여 순위를 정하고 등급을 구분

(7) 결원보충(임용령 제42조제4항)

- 전문경력관의 휴직·파견(4호 교육훈련 파견만 가능)으로 전문경력관을 임용하는 경우에는 해당 휴직·파견기간을 근무기간으로 하여 임기제공무원*을 임용**
- * 전문경력관도 직제상 정원이 규정되어 있으므로, 임기를 정하여 임용하는 것이 가능하며, 이 경우 임기제 공무원 구분 중 일반임기제공무원에 해당
- ** 임기제 전문경력관 채용시 응시자격 등 시험관련 사항은 전문경력관규정 적용
- 전문경력관의 퇴직 등으로 신규채용하는 경우에는 강의 및 연구관련 직위(예:교수요원)에 한하여 임기제공무원 채용이 가능

(8) 파견(전문경력관규정 제19조)

- 직무파견은 제한되나, 교육훈련파견·공로연수 등은 가능

(9) 복무관리

- 노조·직협활동, 징계관할 등에서는 직무난이도와 보수수준을 고려하여 가군은 5급 이상, 나·다군은 6급 이하로 관리

17 전담직위 인사관리

가. 개념

- 종전 별정직 공무원 직위 중 직종개편에 따라 일반직 공무원의 각 직렬*로 임용되는 직위를 전담직위라 하고, 전담직위에 임용되는 종전 별정직공무원을 전담직위 공무원이라 함

* 연구·지도직 직렬 및 전문경력관, 임기제 포함. 다만, 운전·방송무대 등 신설직렬로 임용되는 경우에는 전담직위를 지정하지 않음

나. 근거

- 공무원의 구분변경에 따른 전직임용 등에 관한 특례규정 제9조 등

다. 인사관리 개요

- 정년·휴직·명예퇴직 등 신분보장은 다른 일반직과 동일하나, 전담직위에서는 승진, 강임, 전직, 전보 등이 제한(특례규정 제9조) 구분

구분	종전(별정직)	개편후(일반직 전담직위)
정년	X(근무상한연령 적용)	○
휴직	△(일부휴직만 허용)	○(모든 휴직이 가능)
명예퇴직	X	○
직권면직·직위해제	X	○
전보	X	△(제한적으로 허용)
전직	X	X
파견	X	△(제한적으로 허용)
승진·대우·겸임·강임	X	X
시보임용	X	X
징계	△(준용 가능)	○
소청	X	○

18 임기제공무원 인사관리(법 제26조의5, 임용령 제22조의4~6 등)

가. 개념

- 전문지식·기술이 요구되거나 임용관리에 특수성이 요구되는 업무를 담당하게 하기 위하여 경력직공무원을 일정기간을 정하여 임용하는 공무원

나. 종류

- i) 일반임기제 : 직제 등 법령에 규정된 경력직공무원 정원에 해당하는 직위와 책임 운영기관의 장의 직위에 임용되는 임기제공무원
- ii) 전문임기제 : 특정 전문지식 또는 기술 등이 요구되는 업무에 임용되는 임기제공무원
- iii) 시간선택제임기제 : 통상적 근무시간보다 짧은 시간을 근무하는 임기제공무원
- iv) 한시임기제 : 휴직 또는 출산·유산·사산휴가·시간선택제전환에 따른 업무대행을 위해 1년 6개월 이내의 기간동안 임용되며 통상적 근무시간보다 짧은 시간을 근무하는 임기제공무원

다. 임용권자 및 임용권 위임(임용령 제5조)

- 임용권자 : 고위공무원단의 일반임기제(대통령), 3급이하 일반임기제(이에 상당하는 전문임기제) 및 한시임기제는 소속장관
- ※ 소속 장관은 각 기관의 장에게 그 기관의 고위공무원단에 속하지 아니하는 임기제공무원의 임용권 위임 가능

라. 신규채용

- (1) 일반임기제(시간선택제 일반임기제) 경력경쟁채용 등의 요건(임용령 제16조, 임용규칙 제103조)
 - 원칙적으로 임용령 제16조를 적용하되, 경력(3호) 및 학위(10호)를 요건으로 하는 채용 시험의 응시요건은 업무의 특수성 등을 고려하여 임용규칙 별표5의 응시요건 적용 가능
 - 퇴직시 임기제공무원이었던 사람은 '퇴직자 재채용' 및 '지방공무원↔국가공무원 채용'으로 채용할 수 없음
- (2) 전문임기제(시간선택제 전문임기제) 및 한시임기제 경력경쟁채용 등의 요건(임용령 제16조 제6항 및 별표4의2)
 - 국가공무원법 제28조제2항에 따른 경력경쟁채용시험 등에서 자격증(2호), 경력(3호),

학위(10호)만 가능하며, 응시요건은 임용령 별표 4의2를 적용하되, 소속장관은 필요시 인사혁신처장과 협의하여 응시요건을 달리 정할 수 있음

(3) 4급 이상 임기제 비상대비업무담당 임용자격기준(임용령제22조의4, 임용규칙 제113조)

- 군에서 전역한지 3년 미만인 중령 이상의 장교로서 “비상대비자원관리법” 제12조의2제 4항 및 동 시행령 제14조제8항에서 규정하고 있는 국민안전처장관이 실시하는 시험에 합격한 자

(4) 시험 공고(시험령 제47조제4항, 임용령 제22조의4제4항)

- 원칙적으로 공고하되, 아래 요건에 해당하는 경우 생략 가능

1. 전문임기제공무원을 채용할 때 채용시험 비용이 지나치게 많이 들거나 그 밖에 이에 준하는 특별한 사유가 있는 경우
2. 외국인 및 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 북한이탈주민을 임기제공무원으로 채용하는 경우로서 불가피한 사유가 있는 경우
3. 휴직자의 결원을 보충하거나 단기간 사업을 수행하여야 하는 등의 사유로 임기제공무원을 6개월의 범위에서 채용하는 경우
4. 한시임기제공무원을 채용하는 경우
5. 법 제32조의2에 따른 인사교류계획에 따라 대학의 교원, 연구기관의 연구원 또는 공공기관의 임직원을 임기제공무원으로 임용하는 경우

(5) 임용 절차(임용령 제22조의4, 임용규칙 제102조)

- 소속장관이 아닌 기관장이 임기제공무원을 임용하는 경우에는 소속 장관에게 임용 사실을 통보하며, 전문임기제(시간선택제 전문임기제 포함)는 소속장관이 임용을 승인
- 소속장관은 전문임기제(시간선택제전문임기제 포함)를 임용(임용승인 포함)하는 경우, 공고 1개월 전까지 사업의 필요성, 임용예정 직위의 업무내용, 임용인원 · 등급 및 기간 등에 대해 행안부와 협의

(6) 임용 약정(임용규칙 제104조)

- 임용시 임용약정서(임용규칙 제26호 서식)를 발급하되 필요시 서식 변경 · 추가 가능

마. 근무기간(임용령 제22조의5, 임용규칙 제105조)

(1) 최초 근무기간

- 5년 범위내에서 사업의 수행에 필요한 기간이며, 한시임기제는 1년 6개월 범위내에서 업무대행에 필요한 기간으로 임용

* 외국인을 임용하는 경우, 5년의 범위에서 출입국관리법령상의 체류기간을 고려하여 근무기간을 정함

(2) 근무기간 연장

- 총 근무기간이 총 5년(한시임기제는 총 1년 6개월)을 넘지 않는 범위 내에서 횟수에 관계없이 근무기간 연장이 가능
- 총 근무기간이 5년에 이른 임기제공무원(한시임기제 제외)의 성과가 탁월한 경우에는 시험 공고절차를 거치지 않고 총 근무기간 5년을 초과하여 5년의 범위에서 일정한 기간 단위로 근무기간을 연장

* 한시임기제가 대체하는 후직자의 후직기간이 1년6개월의 범위를 넘는 경우 해당 한시임기제를 계속하여 근무하게 하여야 할 인력운영상 필요성이 있으면 총 6개월의 범위 안에서 새로이 임용할 수 있으며, 면접 시험 등 채용절차는 모두 생략 가능

바. 근무시간(임용규칙 제107조)

- 시간선택제임기제의 주당 총 근무시간*은 당초 임기제공무원 정원의 주당 총 근무시간(정원 1인의 주당 근무시간 : 40시간)을 초과할 수 없음

예시) 1인의 정원(주당 40H)→반일(주당 20시간)씩 2인으로 활용

2인의 정원(주당 80H)→3인(25시간 2인, 30시간 1인) 또는 5인(15시간 2인, 16시간 1인, 17시간 2인)활용

사. 근무상한 연령(임용령 제22조의6)

- 임기제공무원은 정년은 적용받지 않으나, 임기제공무원이 아닌 경력직공무원이 임기가 있는 직위로 전보 또는 승진되어 임기제공무원이 된 경우 근무상한연령(60세) 적용

아. 인사관리

(1) 전보제한(임용령 제45조의3) : 원칙적으로 전보가 가능하지 않으나, 다음의 경우 예외적으로 가능

구분	적용
임기제공무원으로 신규채용된 경우	• 기구의 개편, 직제 또는 정원의 개정 또는 폐지 등의 경우로서 – 정원이 다른 기관 등으로 이체되어 해당 임기제공무원을 직급 및 직무분야의 변경없이 근무기간 동안 계속 임용하는 경우 – 소속 장관이 같은 기관 내에서 임기제공무원을 직급과 직무분야가 같거나 유사한 다른 임기제공무원의 직위에 계속 임용하는 경우 *임용권자 등 변경된 내용을 포함하여 임용약정서를 다시 작성 가능 (임용권자 동일시 임용약정서 재작성 생략 가능)
경력직공무원이 임기제공무원으로 임용된 경우	• 경력직공무원을 임기제공무원으로 임용한 후 임기제공무원이 아닌 경력직공무원 직위로 재전보하는 경우

- (2) 결원보충(임용령 제42조제4항) : 휴직에 따른 결원은 임기제공무원으로 보충하며, 근무 기간은 해당 휴직자의 휴직기간으로 함
- (3) 시보(임용령 제25조제2항) : 시보임용 면제
- (4) 겸임(임용령 제40조제2항) : 전문대학(대학 · 대학원, 연구소 등) 교수나 공공기관 임직원 등을 일반직공무원과 겸임하는 경우에는 임기제공무원으로 임용함

자. 기타

(1) 시간선택제임기제 및 한시임기제 퇴직금 지급 등(임용규칙 제108조)

구분	적용
퇴직금	「공무원연금법」 적용대상이 아니므로, 「근로기준법」 상 퇴직금예산을 확보하여 임용기간 만료 시 「근로기준법」 제34조에 준하여 퇴직금을 지급
재해보상금	「산업재해보상보험법」 상 재해보상보험금 총당을 위한 예산을 확보하여 산업 재해보상보험에 가입
국민건강보험	1월간 60시간 이상 근무하는 시간선택제임기제 및 한시임기제를 임용하는 경우 「국민건강보험법」에 가입
국민연금	18세 이상 60세 미만의 자로서 1월간의 근로시간이 60시간 이상인 시간선택제 임기제공무원 및 한시임기제공무원을 임용하는 경우 「국민연금법」에 따른 국민 연금에 가입

(2) 임용현황 통보(임용규칙 제106조)

- 소속장관은 임기제공무원 임용, 근무기간 연장 등으로 인력운용 현황이 변경되었을 경우 지체 없이 인사혁신처장에게 통보(임용규칙 서식 27) 다만, 'e-사람'에 변경사항 입력시 생략 가능

(3) 임용절차 등 생략(임용령 제22조의4)

- 인사교류계획에 따라 대학 교원, 연구기관의 연구원 또는 공공기관 임직원을 임기제로 임용하는 경우에는 공고, 사전 협의 및 사후 점검 등 임용절차 생략 가능

19 전문직공무원 인사관리(전문직공무원 인사규정)

도입목적 및 개념	• 목적 : 잦은 순환전보에 따른 전문성 부족 문제를 해소하기 위해 고도의 전문성이 필요한 분야에서 계속 근무할 수 있는 전문직공무원제도 도입 • 개념 : 전보의 범위가 특정 전문 분야로 제한되어 인사관리되는 공무원으로서 「전문직공무원 인사규정」 별표 1*의 각 직렬에 해당하는 공무원 * 전문직군 내 교정전문직렬 교정직류 등 33개 직렬 102개 직류 해당
근거	• 국가공무원법 제4조 제2항 제3호 • 전문직공무원 인사규정(대통령령), 전문직공무원 인사규칙(인사혁신처 예규)
계급구분 및 임용권 범위	• 계급구분 : 수석전문관(일반직 3급 또는 4급 상당)과 전문관(일반직 5급 상당)으로 구분 • 임용권 범위 : 수석전문관과 전문관은 소속 장관의 제청으로 인사혁신처와 협의를 거친 후에 국무총리를 거쳐 대통령이 임용 * 대통령은 소속 장관에게 전문직공무원의 임용권 위임
전문분야 지정· 변경· 해제	• 전문분야 지정 : 소속 장관은 소관 업무 중 고도의 전문성과 장기 재직이 필요한 업무 분야를 인사혁신처와 협의하여 전문 분야로 지정할 수 있음 * 최소 국 단위 이상이 수행하는 업무 분야로 지정하되 전보 범위가 3개과 이상이 되어야 함 • 전문분야 변경 및 해제 : 아래 2개 조건 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 인사혁신처와 협의하여 전문 분야 변경 및 해제 가능 전문 분야 변경 · 해제 조건 ① 대규모 가구 및 기능의 개편이 있거나 직제 또는 정원이 변경되는 경우 ② 대내외 환경의 급격한 변화로 전문 분야의 변경 및 해제 필요성이 높아진 경우
전직	• 전직 : 아래 3개 조건 중 어느 하나에 해당하는 경우 전직 가능 전직 조건 ① 「공무원임용령」 별표 1에 해당하는 5급 이상 일반직공무원이 전문 직렬로 전직하려는 경우 ② 직제나 정원의 개정 · 폐지로 인하여 해당 직의 인원을 조정할 필요가 있는 경우 ③ 전문 분야가 해제된 경우 • 전직제한기간 : 전문직공무원은 전문 직군 외의 다른 직렬로는 7년간, 전문 직군 내 다른 직렬로는 5년간 전직 임용될 수 없음 * 17년에 전직한 경우에는 전직제한 기간을 전문 직군 외의 다른 직렬로는 4년간, 전문 직군 내 다른 직렬로는 3년간으로 함(특례규정)

평가	〈전문역량평가제〉 • (수석전문관) 성과계약등 평가(100점), (전문관) 성과계약등 평가(80점)+근무연수평정(20점)+가점평정(5점) • (평가자) 업무성과를 관찰할 수 있는 상급 또는 상위 감독자이면서 전문직공무원의 전문성에 대해 평가할 수 있는 자를 소속 장관이 지정 • (평가시기) 매년 12월 31일을 기준으로 연 1회 실시
승진	〈전문관 → 수석전문관〉 승진후보자 명부 진입 ① 전문역량평가점수 100점 이상 ② 재직연수 4년 이상 (전문관 1년 이상) ③ 교육훈련시간 충족 → 보통승진심사위원회 심사 근무성적 평정결과, 전문성 및 업무추진 역량 등을 고려하여 심의 → 승진대상자 결정 부처에서 자율적으로 마련한 정원운영 계획에 따라 수석전문관 TO 결정 → 승진임용 인사발령 〈수석전문관 → 고위공무원〉 승진심사 대상자 결정 → 보통승진 심사위원회 심사 → 승진 대상자 결정 → 고위 공무원 승진심사 → 승진임용 제청 → 승진임용 * 일반직공무원 고위공무원단 승진임용 방법과 동일하며, 수석전문관으로서 5년 이상 재직하고 과장급 직위에 2년 이상 재직한 경우 고위공무원단 후보자에 포함
보수 및 수당	• 전문관과 수석전문관에 대해서는 성과급적 연봉제를 실시하고, 일반직 상당계급 상·하한액을 고려하여 계급별 연봉 상·하한액 설정 • 전문가육성 및 인센티브 제공 차원에서 전문직무급을 산설하고, 근무기간 및 전문 역량 수준을 고려하여 계급별로 차등 부여 • 수석전문관에게 4급에서 3급으로 승진 시 받게 되는 승진가급 지급 • 전문직공무원의 보수 수준을 보전해 주기 위해 일정 요건을 충족한 경우 대우공무원수당 지급

인사관리	• (전보) 전문분야가 아닌 분야나 다른 전문 분야로 전보할 수 없음 • (보직관리) 전문분야에 속하는 직위에 공석이 발생할 경우에는 우선적으로 전문직 공무원 중에 적격자가 있는지를 검토 * 전문 분야 내의 과장급 직위에 보직할 자를 정할 때에는 직위의 직무요건, 공무원의 인적요건 등에 대한 검토 자료를 작성하여 유지 • (파견) 전문직공무원의 파견근무는 전문분야와 관련된 분야로 엄격히 제한하되, 교육훈련 등 특정 사유로 인한 파견근무는 허용
인센티브	• (인사상 우대) 승진·전보 등 전문직공무원을 우대할 수 있음 • (교육훈련) 관련분야 능력개발을 위한 훈련을 적극 실시하고, 국내·외 훈련 및 파견 대상자 선발 시 당해 훈련분야와 관련된 업무를 장기간 담당해 온 전문직공무원을 우선 선발 • (임기제채용) 정년퇴직 한 전문직공무원을 임기제공무원으로 채용 가능 * 「공무원임용령」 제16조에 전문직공무원의 임기제채용 근거 규정 마련 • (취업승인) 전문직공무원으로 7년 이상 근무한 후 관할 공직자윤리위원회와 전문성·특수성에 대하여 취업승인 사전협의한 경우, 퇴직 후 특별한 사유가 없을 경우 전문 분야로의 취업 승인



V

제5장

성과관리

1. 공무원 근무성적평정 제도

① 공무원 근무성적평정 제도

가. 성과계약 등 평가

제도목적	• 4급 이상 공무원(고위공무원단 포함)에 대해 개인업무 실적평가, 부서단위 실적평가, 그 밖에 직무수행과 관련된 자질 또는 능력 등에 대한 평가결과중에서 • 하나 또는 그 이상으로 평가항목을 정하여 평가대상자와 평가자간에 성과목표 및 지표 등에 관하여 합의하고, • 평가대상기간 중 평가대상 공무원이 달성한 성과목표의 추진결과 등을 평가지표 또는 평가항목의 특성에 맞게 설정한 평가기준에 따라 평가하여 그 결과를 인사관리에 반영하는 데 목적이 있음
근거	• 국가공무원법 제51조, 제40조, 제40조의2제4항 • 고위공무원단 인사규정 제20조 • 공무원 성과평가 등에 관한 규정(대통령령) • 공무원 성과평가 등에 관한 지침(인사혁신처 예규)
평가대상	• 4급 이상 일반직공무원(연구관·지도관 포함) • 5급상당 이하 공무원 중 성과계약 등 평가가 적합하다고 인정하는 공무원
평가절차	• 성과계약 체결 – 개념: '성과계약'은 평가대상자와 평가자 간에 이루어지는 성과목표·성과지표 및 평가결과의 활용 등에 대한 합의 – 시기 및 기간: 연초에 체결하고 계약기간은 1년 – 절차: 성과계약 체결시 평가자와 평가대상자간 성과면담 반드시 실시 – 내용: 소속장관이 평가항목의 특성등을 감안하여 성과목표 및 지표 등에 관한 합의 외에 다른 내용으로 합의하거나, 체결방법 등을 자율적으로 정할 수 있음 • 중간점검 – 개념: 성과계약서를 토대로 평가대상 공무원의 소관업무 추진상황 및 환경변화에 대한 대응 여부 등을 확인하기 위한 자체 점검 – 시기: 연중 최소한 1회 이상 각 부처에서 자체적으로 실시 – 절차: 평가자와 평가대상자간 성과면담을 통하여 평가자는 평가대상자의 업무추진 실적을 점검하고, 업무추진상의 문제점 및 개선방안 등을 논의 • 최종평가 – 시기: 12월 31일을 기준으로 익년도 초에 평가(1월말~2월초에 평가 완료) – 평가기준: 평가대상기간 중 평가대상 공무원의 소관 업무에 대한 성과목표 달성도 등을 감안하여 평가 – 절차: 평가자와 평가대상자간 성과면담을 통하여 최종평가서를 작성하고 평가자는 최종평가서에 점수 및 상사평가의견을 기재, 확인하는 평가결과 최종 확인

평가절차	• 평가결과와 공개 - 시기 및 기간: 성과계약 등 평가가 완료된 후, 평가대상 공무원이 본인의 평가결과 공개를 요청할 때, 인사담당부서는 공개요청 가능기간(예2일)을 정하여 고지 • 이의신청 - 개념: 본인의 평가등급 등 본인에게 공개된 평가결과에 한해 이의가 있는 경우 확인자에게 이의신청서를 작성하여 이의제기 - 시기: 평가결과 공개기간이 지나면 인사담당부서는 확인자에 대한 이의신청 제기 기간(예2일)과 이의신청에 대한 확인자의 결정기간(예2일)을 정하여 고지 - 심사처리: 이의내용이 타당하다고 판단하는 경우 확인자는 평가자와 합의하여 평가 결과를 조정할 수 있으며, 기각하는 경우에도 대상자에게 고지하여야 함
평가등급 분포 비율	• 성과계약 등 평가등급의 수는 3개 이상으로 인원비율은 자율적으로 설정 가능 • 고위공무원단의 경우 5개 등급으로 평가하되, 최상위 등급은 20퍼센트 비율로, 하위 2개 등급(미흡, 매우미흡)의 인원은 10퍼센트 비율로 분포하도록 부여하여야 함
평가결과 활용	• 성과급 등급 결정을 위한 기초자료로 활용 • 성과관리카드에 수록되어 각종 인사운영에 반영 • 고위공무원단의 경우 적격심사에 활용 - 최하위 등급 평정을 총 2년 이상 받은 경우 및 최하위 등급을 1년 이상 받고 정당한 사유 없이 6개월 이상 직위를 부여받지 못한 경우 적격심사 대상(국가공무원법 제7조의2)

성과계약 등 평가양식

최종 평가서

□ 평가대상기간 : 0000년도

	소속	직위	성명	서명
평가대상자				
평가자				
확인자				

No.	성과 목표	평가지표			주요실력
		지표명 (측정법)	목표점	결과	
1					
2					
3					
4					

성과면담 결과 및 평가자 의견

성과면담 실시일			
평가자 최종의견 (면담결과 포함)	성과목표달성도		직무수행 자질 · 능력
최종등급			
작성일 : . . .			

※ 기타 성과목표별 실적

No.	성과목표	주요실력
1		
2		

나. 근무성적평가

제도목적	5급이하 공무원의 근무실적, 직무수행능력 등을 체계적이고 정기적으로 평가하여 - 승진임용, 성과상여금, 보직관리 등 각종 인사관리의 기초자료로 활용하고 조직전체의능률을 향상시키는 데 목적이 있음
근거	- 국가공무원법 제51조, 제40조, 제40조의2제4항 - 공무원 성과평가 등에 관한 규정 제2절 - 공무원 성과평가 등에 관한 지침(인사혁신처 예규)
평가대상	5급 이하 일반직공무원(연구직 · 지도직공무원 포함) * 우정직공무원은 우정1급 이하
평가시기	- 정기평가: 6월 30일, 12월 31일(연2회) ※ 소속장관이 연1회 평가하는 것이 적당하다고 판단시, 6월30일 기준 평가생략 가능 ※ 임기제공무원은 매년 12월 31일을 기준으로 실시 - 수시평가: 승진후보자명부 조정사유 발생시(승진후보자명부 조정일 기준)
평가방법	- 평가자의 평가 - 평가항목은 근무실적과 직무수행능력을 기본으로 하며, 직무수행태도와 부서단위 운영 평가결과 추가 가능 - 평가자는 확인자와 협의된 평가방향에 따라 평가하되, 소관 평가대상 공무원에 대한 평가는 독자적으로 함 - 평가 단위에서의 평가 - 평가단위는 직무의 유사성, 직급별 인원수 등을 고려하여 소속장관이 정함 - 평가 단위의 확인자는 평가자가 평가한 평가등급을 확인하고 평가자와 함께 평가 단위별 평가결과를 작성하여 근무성적평가위원회에 제출 - 근무성적평가위원회에서의 평가 - 평가대상 공무원에 대한 근무성적평가점수를 정하고 근무성적평가결과의 조정·이의신청 등에 관한 사항처리 - 전체 평가대상 공무원들을 평가단위에서 제출한 평가등급에 따라 나누고 등급 내에서 상대 평가하여 순위를 정함 - 다만, 최상위 또는 최하위 등급에 해당하는 공무원이 없을 경우에는 해당 비율을 차하위 또는 차상위 등급으로 합산할 수 있으나, 인원비율이 배정되는 등급이 최소한 3개 이상이어야 함
근무성적 평가등급 분포비율	최상위 등급의 인원은 직급별 또는 계급별 인원수의 상위 20퍼센트 비율로, 최하위 등급의 인원은 하위 10퍼센트 비율로 분포하도록 부여하되, 구체적인 평가등급의 수 및 인원비율은 소속장관이 평가단위별로 정한 바에 따라 조정할 수 있음
평가결과 활용	- 승진후보자명부 작성: 80%~95% 반영 - 성과급 지급시 반영: 근무실적에 대한 평가부분 활용 - 기타 인사관리에 활용

근무성적평가 양식

□ 평가대상기간 :

성명	소속	직위	직급	현직급임용일	현보직일

1. 담당업무

2. 근무실적 평가(50점)

연번	성과목표 또는 단위 과제	업무 비중(%)	주요실적	평가지표(예시)	소계 점수
				성과산출실적 또는 과제해결 정도	
1				○○○○○○○	
2					
3					
추가 업무					
추가 업무					
총 점					

- 1) 추가업무는 연초에 성과계획을 수립한 이후에 추가된 업무를 의미
 2) 각 평가요소별로 매우 미흡(①)-미흡(②)-보통(③)-우수(④)-매우 우수(⑤)의 5단계로 평가하되, 매우 미흡(①)은 당초 계획을 현저히 미달한 경우, 미흡(②)은 당초 계획을 미달한 경우, 보통(③)은 당초 계획을 달성한 경우, 우수(④)는 당초 계획을 초과한 성과를 달성한 경우, 매우 우수(⑤)는 획기적인 성과를 달성한 경우에 부여하도록 함
 3) 근무실적 부분을 성과계약 방식으로 활용하고자 하는 경우는 연초 성과계획서 대신 성과계획서를 작성하고 최종평가서는 아래 예시를 참고하여 각 부처 실정에 맞게 활용하도록 함. 이 경우 평가지표, 주요실적, 목표 달성도 등의 항목을 활용하여 소계점수 산출 가능(가중치 활용 가능).

〈예시〉

No.	성과목표	평가지표		주요실력	목표달성정도	소계점수
		지표면	목표점			
1					○○○○○○○	

3. 직무수행능력 평가(50점)

연번	평가요소	요소별 배점	정의	평가등급	소계 점수
1	기획력	9점	- 창의적인 시각을 가지고 문제를 예측하고 실행 가능한 계획을 만든다. - 효과적인 설명이 가능 하도록 일목요연한 계획을 만든다.		
2	의사 전달력	6점	- 표현이 간결하면서도 논점이 빠지지 않도록 문서를 만든다. - 논리적이면서 설득력 있는 말로 설명을 한다.		
3	협상력	6점	- 상대방의 의도를 적절히 파악하여 자신의 입장을 설득한다. - 서로 상반되는 이해관계에 대하여 효과적으로 조정을 한다.		
4	추진력	5점	- 맡은 업무에 책임감을 가지고 목적한 바를 완수한다. - 열정을 가지고 환경적인 불리함을 극복한다.		
5	신속성	5점	- 계획된 일정에 따라 지연됨이 없이 일을 처리한다. - 주어진 과제에 대한 집중력을 가지고 예상되는 소요 시간 보다 빨리 일을 처리한다.		
6	팀워크	8점	- 타인을 존중하며 팀원들과 협조적인 분위기를 만든다. - 타인의 적절한 요구와 건설적인 비판을 수용한다.		
7	성실성	5점	- 무단 조퇴· 무단결근 등 조직운영에 장애가 되는 행위를 하지 않는다. - 맡은 업무 및 조직의 발전에 헌신적인 자세를 갖는다.		
8	고객· 수혜자지향	6점	업무와 관련하여 국민이나 내부수혜자(타 공무원)가 원하는 바를 이해하며, 그들의 요구를 충족 하도록 배려하는 능력		
총 점					

* 평가요소별로 '전혀 그렇지않다(①) - 거의 그렇지않다(②) - 가끔 그렇다(③) - 자주 그렇다(④) - 항상 그렇다(⑤)'의 5단계로 평가함

4. 평가자 의견 및 종합평가

성과면담 결과 및 평가자 의견			
성과면담 실시일			
평가자 최종의견 (면담결과 포함)		근무실적	직무수행 능력
	우수한 점		
	보완할 점		
평가등급 및 점수			

다. 경력평정

제도목적	- 공무원의 경력(민간근무경력 포함)을 현직급과의 근시성·유사성 정도 등을 기준으로 갑·을·병·정, 기타경력으로 구분하고 - 각 경력별로 일정비율에 따라 평정점을 산출하여 승진임용의 기초자료로 활용																													
근거	- 국가공무원법 제40조, 제40조의2제4항 - 공무원임용령 제31조 - 연구직및지도직규정 제14조 - 공무원 성과평가 등에 관한 규정 제23조 내지 제26조 - 공무원 성과평가 등에 관한 지침(인사혁신처 예규)																													
경력평정 대상 및 기간 등	〈평정대상〉 - 평정기준일 현재 승진소요최저연수에 도달한 5급 이하 일반직 (우정직군의 경우 우정2급 이하), 연구사, 지도사 〈평정시기〉 - 매년 2회 6월 30일, 12월 31일 ※ 수시평정도 정기평정기준일 현재를 기준으로 실시 〈평정가능기간〉 - 계급별 승진소요최저연수 이상으로 소속장관이 자율적으로 정함 (5급: 4년 이상, 6급: 3년 6월 이상, 7급 내지 8급: 2년 이상, 9급: 1년 6월 이상)																													
경력별 환산율	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th><th colspan="4">공무원 경력</th><th colspan="3">기타 경력</th></tr> <tr> <th>갑경력</th><th>을경력</th><th>병경력</th><th>정경력</th><th>박사학위 소지경력</th><th>자격증 소지경력</th><th>민간기업 근무경력</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>환산율</td><td>10할</td><td>8할</td><td>6할</td><td>3할</td><td>8~10할</td><td>8~10할</td><td>6할</td></tr> </tbody> </table> 〈경력평정점〉 30점 만점으로 평정 〈경력평정대상기간의 산정〉 - 경력평정대상기간내의 각 경력에 환산율을 곱하여 환산경력월수 산정 - 환산율을 적용하는 경력평정대상기간은 실제로 직무에 종사한 기간만을 대상으로 하므로 휴직·직위해제·정직기간은 제외됨 - 다만, 공무원상징병·병역·법정의무수행·공무원노동조합전임자종사·고용휴직기간, 육아휴직기간(최초 1년, 둘째자녀부터는 휴직기간 전체), 유학휴직기간(50%) 등은 당해직급에서 직무에 종사한 것으로 보아 평정함							구분	공무원 경력				기타 경력			갑경력	을경력	병경력	정경력	박사학위 소지경력	자격증 소지경력	민간기업 근무경력	환산율	10할	8할	6할	3할	8~10할	8~10할	6할
구분	공무원 경력				기타 경력																									
	갑경력	을경력	병경력	정경력	박사학위 소지경력	자격증 소지경력	민간기업 근무경력																							
환산율	10할	8할	6할	3할	8~10할	8~10할	6할																							
평정점 및 산출	환산경력월수에 해당 월경력평정점수를 곱하여 경력평정점을 계산																													
평가결과 활용	승진후보자명부에 5~20% 반영																													

라. 가점평정(성과평가규정 제27조, 성과평가지침)

제도목적	• 자격증을 소지하거나 도서·벽지 등 특수지에서 근무한 경력 또는 탁월한 근무실적 등이 있는 경우 승진후보자명부 작성시 가산함으로써 해당 공무원의 사기 앙양
근거	• 국가공무원법 제40조 • 공무원 성과평가 등에 관한 규정 제27조 • 공무원 성과평가 등에 관한 지침(인사혁신처 예규)
가점내용	〈가점범위〉 • 가점범위: 우수성과, 전문성, 직무특성 관련 및 기타 소속장관이 정하는 항목 • 상한점: 5점 범위 이내 ※ 소속장관이 소속공무원들의 의견을 반영하여 가점부여기준을 자율적으로 정할 수 있음 〈제도운영설계시 고려사항〉 • 가점기준을 자율적으로 정하되, 특별한 경우를 제외하고는 특정 가점종류에 대해 반영비율이 지나치게 편중되지 않도록 고려가 필요함
가점내용	• 가점부여 항목이나 기준을 정하거나 변경할 경우에는 근무성적평가대상기간 전 (6월 또는 12월 전)에 미리 소속공무원에게 내용을 공개하고 의견을 수렴하여야 함 〈가점의 제한기준(예시)〉 • 공무원으로 재직함으로써 인하여 취득한 자격증은 가점평정할 수 없음 • 해당 자격증이 2개 이상일 경우에는 1개 자격증에 대해서만 평정함 • 국가공무원법 제28조제2항제2호의 규정에 의한 자격증 소지자로서 공무원임용 시험령 제29조제1항제1호에 의하여 경력경쟁채용시험의 필기시험을 면제받은 경우와 공무원임용시험령 제18조제1항에 의하여 채용시험 또는 전직시험에 응시 자격이 부여되는 경우에는 가점평정할 수 없음 • 특정직위 및 특수지역 근무 가점은 소속장관이 정한 경력평정가능기간 범위 내에서 부여함
평가결과 활용	• 승진후보자명부에 5점의 범위 내에서 가산하여 반영

마. 승진후보자명부(성과평가규정 제29조 내지 제30조 및 성과평가지침)

제도목적	• 실적주의 인사원칙에 입각하여 공무원의 승진평정요소를 근무성과와 경력 및 그 밖의 가점사항으로 구분하여 승진임용의 기초자료로 활용하여 인사의 객관성·공정성을 제고								
근거	• 국가공무원법 제40조의2제4항 • 공무원 성과평가 등에 관한 규정 제29조 내지 제30조 • 공무원 성과평가 등에 관한 지침(인사혁신처 예규)								
작성대상	• 승진소요최저연수에 도달한 5급 이하 공무원(우정직공무원의 경우 우정2급 이하), 연구사·지도사 * 5급 승진임용순위명부 등재자, 승진임용 제한 중에 있는 자 일반승진시험 응시자격이 정지 중에 있는 자 명부작성 제외								
작성요소 및 배점비율	<table border="1"> <thead> <tr> <th>작성요소</th><th>배점비율</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>근무성과</td><td>80 ~ 95%</td></tr> <tr> <td>경력</td><td>5 ~ 20%</td></tr> <tr> <td>가점 (자격증, 특정직위 및 특수지역, 공적사항 등)</td><td>5점 범위 내</td></tr> </tbody> </table> ※ 소속기관 또는 직무의 종류별로 승진후보자명부 분할작성 가능	작성요소	배점비율	근무성과	80 ~ 95%	경력	5 ~ 20%	가점 (자격증, 특정직위 및 특수지역, 공적사항 등)	5점 범위 내
작성요소	배점비율								
근무성과	80 ~ 95%								
경력	5 ~ 20%								
가점 (자격증, 특정직위 및 특수지역, 공적사항 등)	5점 범위 내								
작성시기 및 반영기간 (반영비율)	〈작성시기〉 : 연2회 • 매년 1월 31일, 7월 31일 ※ 6월 30일 기준 근무성과평가를 생략하는 기관은 7월 31일 기준 승진후보자명부 작성 생략 가능 〈반영기간〉 • 5급(우정2급) – 최근 3년 이상/6급 내지 7급(우정3·4·5·6급), 연구사, 지도사 – 최근 2년 이상/8급 이하 – 최근 1년 이상 ※ 각 기간별로 동일한 비율로 반영해야 함								



제6장

인재개발

1. 인재개발

1 인재개발

가. 인재개발 관련 법령 및 예규

법률	대통령령	예규(인사혁신처)
국가공무원법 - 제43조, 제50조, 제85조	- 공무원임용령 - 제10조의2, 제41조, 제42조 - 공무원채용후보자장학규정 ※ 행정기관의 조직과정원에 관한 통칙(제24조의2)	공무원 인재개발 업무처리 지침
공무원 인재개발법	공무원 인재개발법 시행령	

나. 인재개발의 내용별 구분(공무원 인재개발법 시행령 제7조)

구분	개념	실시방법(실시기관)
기본교육	신규채용후보자 또는 신규채용자, 승진임용예정자(승진 시험합격자와 승진심사통과자를 말함) 또는 승진된 자에 대하여 공무원으로서 필요한 공직가치를 확립하고 역량을 제고할 수 있도록 하기 위한 교육	공무원 교육훈련기관 교육
전문교육	담당하고 있거나 담당할 직무분야에 필요한 전문성을 강화할 수 있도록 하기 위한 교육	직장교육 공무원 교육훈련기관 교육 국내외 위탁교육
기타교육	기본교육 및 전문교육에 속하지 아니하는 교육훈련으로서 소속기관의 장의 명에 따른 교육	직장교육 공무원 교육훈련기관 교육 민간교육기관교육
자기개발 학습	공무원이 직무를 창의적으로 수행하고 공직의 전문성과 미래지향적 역량을 갖추기 위하여 스스로 하는 학습·연구활동	개인학습 공무원 교육훈련기관 교육 민간교육기관교육

다.교육훈련의 실시형태별 구분(공무원 인재개발법 시행령 제2장 내지 제5장)

구분	개념	교육내용
공무원교육 훈련기관교육	국가공무원인재개발원 및 각 중앙행정기관 소속 공무원 교육원에서 실시하는 교육	기본교육
		전문교육
		기타교육
직장교육	소속공무원의 직무수행능력 향상, 소양함양 등을 위하여 각기관별로 실시하는 교육 * 주무부처 주관 전문교육 포함	소속공무원 전문교육
		주무부처 주관 전문교육
		소속공무원 소양교육 등
위탁교육	국내외 교육기관 등에 위탁하여 실시하는 교육	국내위탁교육
		국외위탁교육

(1) 위탁교육의 운영(공무원 인재개발법 시행령 제4~5장)

- 인사혁신처장과 사전 협의대상 위탁교육(공무원 인재개발법 시행령 제31조 및 제37조)
 - － 6월 이상의 국내 위탁교육
 - － 1월 이상의 국외 위탁교육
- 복무의무(공무원 인재개발법 시행령 제35조 및 제42조)
 - － 6월 이상의 위탁교육을 받은 공무원에 대하여는 6년의 범위 안에서 국내훈련의 경우 교육기간과 동일한 기간을, 국외훈련의 경우 훈련기간의 2배에 해당하는 기간을 훈련분야와 관련된 직무분야에 복무하도록 하여야 함
 - － 6개월 이상의 국외훈련을 받은 공무원이 의무복무기간 중에 면직, 휴직 또는 전보 등으로 복무의무를 이행할 수 없게 되었을 때에는 즉시 인사혁신처장과 훈련을 주관하는 기관의 장에게 통보해야 함
- 의무위반 등에 대한 소요경비 반납(공무원 인재개발법 시행령 제36조제1항)
 - － 훈련 중에 질병·사고 등 부득이한 사유 외의 사유로 면직된 때
 - － 복귀명령을 받고 정당한 사유없이 지정된 기일까지 복귀하지 아니하거나 복귀 후 훈련 중 발생한 사유로 면직된 때
 - － 의무나 지시사항에 위반하여 중도에 복귀되었거나 특별한 사유없이 훈련을 중도에 포기하거나 탈락된 때
 - － 복무의무를 이행하지 아니한 때
- 의무복무기간 중 퇴직(공무원 인재개발법 시행령 제36조제3항)
 - － 면직결정 전에 의무복무 위반에 따른 소요경비를 반납받기 위한 조치를 하여야 함

- 교육훈련비 지급기관과 면직결정기관이 서로 다른 때에는 면직결정기관의 장은 면직결정 전에 교육훈련비 지급기관의 장과 협의하여야 함

라. 교육훈련시간(교육훈련 및 자기개발 학습 시간)의 승진반영(상시학습)

(1) 근거법령

- 공무원임용령 제10조의2
- 공무원 인재개발법 시행령(이하 “시행령”) 제8조의2 및 제11조의3, [별표 1]

(2) 적용대상

- (가) 일반직 4급 이하 (연구사·지도사, 수석전문관·전문관 포함, 우정직은 2급 이하)
- 일반직 4급 공무원의 경우 고위공무원단 직위로 승진임용 시에는 적용하지 아니하며, 3급 공무원으로 승진임용 시 기관의 장 또는 보조기관(보좌기관을 포함)으로 근무하지 아니한 기간에 대하여만 적용

(3) 인재개발 실적 관리 등(시행령 제8조의2)

- 인재개발 담당부서는 소속 공무원의 전년도 학습실적에 대하여 부서별 확인을 거쳐 매년 1월 말까지 개인별 실적 교육훈련시간을 확정 처리하여야 함
- 연도간 교육 또는 학위과정 등 장기 교육의 경우 교육수료일 또는 학위취득일 당시 계급의 실적 교육훈련시간으로 인정함

※ 교육시간은 교육종료 후 입력하되, 대학·대학원 등 수강과 같이 학기 단위로 구분이 가능한 경우 매학기 종료시 실적을 입력, 직무훈련의 경우에는 1년 단위(파견일 기준)로 교육실적을 입력(1년 미만 기간에 대하여는 종료일 기준 입력)

- 신규채용후보자 및 승진임용예정자가 받은 기본교육훈련은 신규 또는 승진임용 연도의 기준을 따름
- 동일한 교육내용 또는 교육과정을 이수하는 경우에는 1회에 한하여 인정하며, 동일 교육 해당여부는 교육기관·교육목적·교육내용 등을 종합적으로 고려하여 판단함
- 부처지정학습의 경우 예외로 하되, 연도내 중복인정은 금지됨



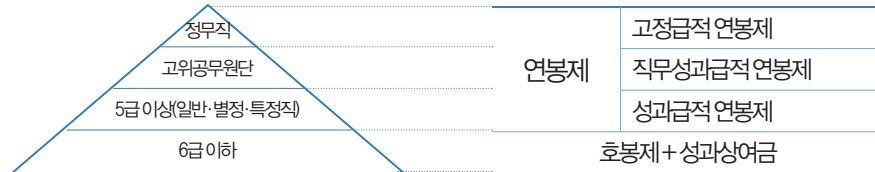
보수, 맞춤형복지 및 연금제도

1. 보수제도
2. 맞춤형복지제도
3. 연금제도

1 보수제도

가. 보수체계

(1) 보수체계 개요



※ 교원(단, 국립대학의 장을 제외한 국립대학의 교원은 성과급적 연봉제 적용), 군인, 검사, 국가정보원직원, 대통령경호실 직원은 연봉제 적용 제외

(2) 연봉제 적용대상자

- 고정급적 연봉제 : 정무직 대상으로 직위별로 고정액 지급 * '17년 정무직 보수 동결
 - 직무성과급적연봉제 : 고위공무원단 소속 공무원
 - － 기본연봉(기준급+직무급), 성과연봉으로 구성
 - － 개인별 경력, 직무, 성과등급에 따라 연봉수준 차이
 - 성과급적 연봉제 : 1~5급(상당) 공무원, 외무 5등급 이상, 경찰(치안정감~경정) 및 소방(소방정감~소방령) 공무원, 임기제공무원, 국립대학 교원
 - － 연봉은 기본연봉, 성과연봉으로 구성
 - － 기본연봉 : 기본급, 정근수당(가산금 포함), 관리업무수당, 명절휴가비 등의 연액
- * 단, 5급(상당) 공무원에게는 관리업무수당을 지급하지 않음
- － 성과연봉 : 전년도 업무실적을 토대로 개인별 차등지급

(3) 호봉제 적용대상자 : 6급 이하 공무원

- 봉급 : 직무의 곤란성, 책임도에 따라 직책별로 지급되는 기본급여 또는 직무의 곤란성, 책임도, 재직기간 등에 따라 계급별, 호봉별로 지급되는 기본급여
- 수당 : 직무 및 생활여건 등에 따라 부가적으로 지급
- 성과급 : 전년도 업무실적에 따라 개인별 · 부서별 또는 개인별+부서별 차등지급

나. 호봉제 보수제도

(1) 호봉 확정방법

(가) 초임호봉 확정(보수규정 제8조)

※ 「공무원보수규정」은 이하에서 '보수규정'이라 한다.

① 보수규정 별표 16의 경력이 없는 경우(보수규정 별표 15의 제1호 가목) 당해 계급의 1호봉으로 초임호봉을 확정함

② 보수규정 별표 16의 경력이 있는 경우(보수규정 별표 15의 제1호 나목)

○ 임용되는 계급과 같거나 다른 계급의 경력이 있는 경우

－ 임용되는 계급과 같은 계급경력만 있는 경우

임용되는 계급과 같은 계급의 경력연수에 1을 더하여 초임호봉을 확정함

－ 임용되는 계급과 다른 계급의 경력이 있는 경우

• 임용되는 계급보다 높은 계급의 경력은 임용되는 계급의 경력으로 보아 경력연수에 1을 더하여 초임호봉을 확정함

• 임용되는 계급보다 낮은 계급의 경력만 있는 경우에는 최하위 계급경력에서 순차적으로 승진하는 것으로 보아(보수규정 별표 28을 준용) 초임호봉을 확정함

• 임용되는 계급보다 낮은 계급과 높은 계급경력을 동시에 가지고 있는 경우에는 최하위 계급에서 순차적으로 승진하는 것으로 보아(보수규정 별표 28을 준용) 확정하되, 임용되는 계급보다 높은 계급의 경력은 임용되는 계급의 경력으로 봄

－ 병역법에 의한 군의무복무기간만 있는 경우

군의무복무기간을 임용되는 계급의 근무연수로 보아 그 연수에 1을 더하여 초임호봉을 확정함(「병역법」에 의한 군의무복무기간은 군복무경력중 3년 이내의 기간만 인정)

※ 해군 또는 공군에서 의무복무를 한 경우에는 3년 6월 기간 내에서 인정 가능

－ 임용되는 계급과 같거나 다른 계급의 경력이 있는 경우와 병역법에 의한 군의무복무기간만 있는 경우의 두 방법을 비교하여 유리한 방법으로 호봉확정

(보수규정 별표 15 비교)

－ 시간선택제임기제공무원의 경력은 계약으로 정한 근무시간에 비례하여 확정(보수규정 제8조제2항)

(나) 승진시 호봉확정(보수규정 제11조)

① 승진일 현재 승진하기 전 계급에서의 잔여기간이 12월 이상인 경우에는 정기승급일이 아니더라도 승진전 계급에서 승급시킨 후 승급된 호봉을 기준으로 승진시 호봉확정

② 승진시 호봉확정표의 적용(별표 28)

- 승진되기 전 계급에서의 잔여기간은 승진된 계급에서의 잔여기간으로 함
- 승진시 호봉확정표의 비고 3호 각목에서 정한 호봉에서 승진하는 경우에는 잔여기간에 6월을 가산하되 가산으로 인하여 잔여기간이 1년을 초과하더라도 다음 정기승급일에 승급하도록 함

(다) 호봉의 재확정(보수규정 제9조)

① 요건

- 새로운 경력을 합산하는 경우
- 승급제한기간을 승급기간에 산입하는 경우
- 호봉 확정방법이 변경되는 경우

② 시기

- 새로운 경력을 합산하는 경우
 - 경력합산을 신청한 날이 속하는 달의 다음달 1일
- 승급제한기간을 승급기간에 산입하는 경우
 - 징계처분의 집행이 종료된 날부터 강등 9년, 정직 7년, 감봉 5년, 영창·근신 또는 견책 3년이 경과한 날이 속하는 달의 다음달 1일
 - 휴직·강등·정직 또는 직위해제중인 자는 복직일
- 당해 공무원에 적용되는 호봉 확정의 방법이 변경되는 경우
 - 전직일 또는 개정된 법령의 적용일 등 당해 공무원에게 적용되는 호봉 확정의 방법이 변경된 날에 재확정

③ 절차 및 방법

- 새로운 경력을 합산하는 경우
 - 경력합산신청서의 접수 및 확인
 - 합산할 경력을 계급별(연구·지도직의 경우 시기별 구분 병행)로 구분 및 경력환산율표의 적용
 - 대상공무원의 호봉재확정일 현재까지의 계급별 경력기간에 새로운 경력을 합산한 후 초임호봉 확정의 방법에 의하여 재확정일 현재의 호봉과 다음 승급기간에 산입할 수 있는 잔여기간을 산출
- 호봉 확정의 방법이 변경되는 경우
 - 법령의 개정으로 호봉을 재확정하는 경우에는 그 변경된 호봉 확정방법 적용

(2) 호봉승급

(가) 정기승급

- ① 대상 및 요건(보수규정 제13조·제14조)
 - 재직 중인 공무원으로서 다음 요건에 모두 해당되어야 승급함
 - － 정기승급일이 되어야 함
 - － 정기승급일 현재 승급제한 중에 해당되지 아니하여야 함
 - － 승급에 필요한 기간이 1년 이상이 되어야 함
- ② 승급일(보수규정 제13조제3항 및 제4항, 제14조제3항)
 - 통상의 경우에는 매월 1일자로 승급함(정기승급일)
 - 승급이 제한되었던 공무원 중에서 승급제한이 만료된 날 현재로 승급 기간이 1년 이상 되는 공무원은 ①에 불구하고 승급제한이 만료된 날의 다음날에 동 승급기간 1년에 대하여 승급시킴. 그러나 차기승급일은 다시 정기승급일(매월 1일)로 됨
 - 징계처분을 받은 자가 징계처분의 집행이 종료된 날부터 징계기록말소 기간이 경과한 날이 속하는 달의 다음달 1일에 처분기간을 제외한 승급제한기간(강등·정직 : 18월, 감봉 : 12월, 영창·근신·견책 : 6월)을 승급기간에 포함함. 이 경우 징계처분에 따른 징계기록말소기간이 경과하기 전에 다른 징계처분을 받은 경우에는 각각의 징계처분에 대한 징계기록말소기간을 합산한 기간이 경과하여야 함
 - 승진 또는 강임시에 승급기간이 1년 이상이 있는 공무원은 승진 전 또는 강임 전의 계급에서 승진일 또는 강임일에 승급함. 다만, 이 경우에는 승급발령을 별도로 하지 아니하고 승진 또는 강임시의 호봉확정 발령으로 갈음함
 - 보수규정 제14조제3항에 의하여 승급제한기간이 단축되는 경우 동 단축기간을 합산하여 1년 이상이 되는 경우에는 표창 또는 포상 등을 받은 달의 다음달 1일자로 승급할 수 있음
- ③ 승급의 제한
 - 승급이 제한되어 승급시킬 수 없는 기간(보수규정 제14조제1항)
 - － 징계처분기간, 직위해제기간 또는 휴직기간(군 입대휴직을 포함하고 공무상 질병으로 인한 휴직은 제외함)
 - － 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간 강등·정직 : 18월, 감봉 : 12월, 영창·근신·견책 : 6월
 - － 법령의 규정에 의한 근무성적평정점이 최하등급에 해당하는 자(근무성적평정에 관한 규정의 적용을 받지 아니하는 자는 상급감독자가 근무성적이 불량하다고 인정하는 자):최초 정기승급예정일로부터 6월
 - 승급제한이 중복되는 경우의 승급제한기간 계산(보수규정 제14조제2항)승급제한기간 중에 있는 자가 다시 징계처분이나 기타의 사유로 승급을 제한받게 되어 승급제한이

중복되는 경우에는 당초의 승급제한기간이 만료된 날로부터 다음의 승급제한이 시작되는 것으로 함

다. 연봉제 보수제도

(1) 고정급적 연봉제

(가) 적용대상(보수규정 제33조 및 별표 31) : 정무직공무원

(나) 연봉 및 연봉외 급여의 구성

① 연봉 : 보수규정 별표 32에 명시된 금액

② 연봉외 급여 : 연봉에 포함되지 아니하는 수당 및 실비변상 등

(다) 연봉의 책정

○ 보수규정 제35조 및 별표 32의 규정에 명시된 해당 연봉액으로 책정함

(2) 성과급적 연봉제

(가) 적용대상(보수규정 제33조 및 별표 31)

○ 일반직·별정직·특정직(외무·경찰·소방·군무원) 1~5급(상당)공무원

○ 임기제공무원(일반임기제공무원, 전문임기제공무원, 시간제임기제공무원)

(나) 연봉 및 연봉외 급여의 구성

① 기본연봉

○ 1차년도(최초 연봉제 전환연도)

－ 봉급 · 정근수당(가산금 및 추가가산금 포함) · 관리업무수당 · 명절휴가비 연액

※ 다만, 일반·별정·특정직 5급(상당), 일반임기제공무원의 5호 이하 및 전문임기제공무원(나급 이하), 국립대학 교원(국립대학의 장 제외)은 관리업무수당 제외

○ 2차년도 이후(연봉제 전환 후 2차년도부터)

－ 2차년도 이후 기본연봉액 = 전년도 기본연봉액 ± 당해연도 정책조정액

② 성과연봉

○ 전년도 업무성과의 평가결과에 따라 평가등급별로 차등하여 지급

③ 연봉외 급여

○ 기본연봉에 포함되지 아니하는 수당 및 실비변상 등으로서 보수관련 법령 등에 의하여 별도 지급하는 급여

(3) 직무성과급적 연봉제

(가) 적용대상(보수규정 제63조)

- 「국가공무원법」 제2조의2제2항 및 「감사원법」 제17조의2제2항의 고위(감사)공무원단에 속하는 일반직(연구직·지도직 포함)·별정직(대통령경호실직원 제외)·임기제·특정직(외무) 공무원

※ 고위공무원단에 속하는 공무원으로서 대통령경호실 직원중 별정직공무원은 호봉제 적용

(나) 직무성과급적 연봉제의 보수체계(보수규정 제4조, 제63조)

- 기본연봉
 - 기준급 : 개인의 경력 및 누적성과를 반영하여 책정되는 기본급여
 - 직무급 : 직무의 곤란성·책임의 정도를 반영하여 직무등급에 따라 책정
- 성과연봉 : 업무실적에 대한 평가결과에 따라 평가등급별로 차등하여 지급
- 연봉외 급여 : 직급보조비, 정액급식비 등을 별도 지급함

라. 「공무원수당 등에 관한 규정」 관련사항

(1) 대우공무원수당(수당규정 제6조의2)

- 지급대상 : 대우공무원으로 선발된 공무원
- 지급액 : 월봉급액의 4.1%

(2) 정근수당(수당규정 제7조)

- 지급대상 : 모든 공무원
- 지급시기 : 매년 1월과 7월의 보수지급일
- 지급요건
 - 1월(7월)에 지급되는 정근수당 : 1월 1일(7월 1일) 현재 공무원의 신분을 보유하고 봉급이 지급되는 자중 지급대상기간인 전년도 7월 1일부터 12월 31일까지의 기간(당해연도 1월 1일부터 6월 30일까지의 기간) 중 1개월 이상 봉급이 지급된 공무원(봉급의 일부가 지급된 공무원을 포함)
- 지급액 : 근무연수에 따라 월봉급액의 0%~50% 차등지급(수당규정 별표 2)
 - ※ 1년미만(미지급)~10년이상(월봉급액의 50%)
- 근무연수 계산방법
 - 교육공무원은 보수규정 별표 22(교육공무원 등의 경력환산율표)에 의하여 계산

- 기타 공무원은 「국가공무원법」 제2조와 「지방공무원법」 제2조에 규정된 공무원(비상근인자와 봉급이 지급되지 아니하는 경우는 인사혁신처장이 인정하는 경력*)으로 근무한 기간을 합산하여 계산함

*시간선택제임기제공무원 및 지방의회의 의원으로 근무한 경력

- 군복무기간(임용전·임용후 불문)은 근무연수에 산입함

(가) 정근수당가산금(수당규정 제7조)

- 지급대상 : 1급 이하 공무원
- 지급액 : 근무연수에 따라 월정액 지급(수당규정 별표 2)
 - ※ 5년이상 10년미만(월 5만원), 10년이상 15년미만(월 6만원), 15년이상 20년미만(월 8만원), 20년이상(월 10만원) / 추가가산금(근무연수가 20년이상 25년미만은 월 1만원, 25년이상은 월 3만원 가산)

(3) 성과상여금(수당규정 제7조의2)

- 지급시기 : 연 1회 이상
- 지급방법
 - ① 개인별 차등지급하는 방법, ② 부서별 차등후 개인별 균등지급하는 방법(인사혁신처와 협의 필요), ③ 개인별 차등과 부서별 차등을 병용하는 방법, ④ 부서별 차등후 개인별로도 차등지급하는 방법 등
- 개인별 차등지급시 지급기준
 - 평가결과 순위에 따라 차등지급

지급등급 (인원비율)	S등급 (상위 20%)	A등급 (20% 초과~60% 이내)	B등급 (60% 초과~90% 이내)	C등급 (하위 10%)
지급률(%) (기준액 기준)	172.5% 이상	125%	85% 이하	0%

※ 지급단위 기관(또는 부서)별로 7인 이내(가급적 3인 이상)의 위원으로 성과급심사위원회 구성, 지급대상자 및 지급액 결정

- 특별성과가산금 : 업무실적 등이 우수한 상위 2% 이내의 공무원에게 최상위등급 지급액의 50%를 가산 지급

(4) 가족수당(수당규정 제10조)

- 지급대상 : 부양가족이 있는 모든 공무원

[부양가족의 범위]

- 부양의무를 가진 공무원과 주민등록표상 세대를 같이 하고 당해 공무원의 주소 또는 거소에서 실제로 생계를 같이 하는 사람으로서 아래의 ① 내지 ④의 부양가족의 범위에 해당하는 자
 - * 다만, 취학·요양 또는 주거형편이나 공무원의 근무형편에 의하여 1) 당해 공무원과 별거하고 있는 배우자·자녀, 2) 배우자와 주소·생계를 같이 하는 직계존속에 한하여 부양가족에 포함
 - ① 배우자
 - ② 본인 및 배우자의 만 60세(여자인 경우에는 만 55세) 이상의 직계존속 및 만60세미만의 직계존속 중 장애의 정도가 심한 사람
 - *직계존속은 조부모(외조부모 포함) 및 부모(양부모 포함)를 말함
 - ③ 본인 및 배우자의 만 20세미만의 직계비속(재외공무원의 경우에는 자녀에 한함) 및 만 20세 이상의 직계비속 중 장애의 정도가 심한 자
 - *직계비속은 자(子) 및 손(孫, 외손 포함)을 말함
 - ④ 본인 및 배우자의 형제자매 중 장애의 정도가 심한 사람과 본인 및 배우자의 부모가 사망하거나 장애의 정도가 심한 사람인 경우 본인 및 배우자의 만20세 미만의 형제자매

※ ③ 및 ④의 직계비속 및 형제자매의 연령 기준은 2018.1.1.부터 만 19세 미만으로 적용

○ 지급액

- 배우자 : 월 40,000원
- 배우자 및 자녀를 제외한 부양가족(직계존속·비속 등) : 1명당 월 20,000원
- 자녀
 - 1) 첫째 자녀 : 월 20,000원, 2) 둘째 자녀 : 월 60,000원
 - 3) 셋째 이후 자녀 : 월 100,000원 ※ 종전의 셋째 이후 가산금은 폐지

※ 부양가족의 수는 4인이내(단, 자녀는 부양가족 수 4인을 초과하더라도 지급)

- 재외 공무원
 - 배우자 : 재외근무수당 월액의 1/4상당 금액
 - 자녀 : 1명당 월 60달러(2012년 1월 1일 이후 출생한 셋째 이후 자녀부터는 월 80달러를 가산하여 지급)

(5) 자녀학비보조수당(수당규정 제11조)

- 지급대상 : 유치원 · 초 · 중(재외공무원에 한함) · 고교에 자녀가 취학중인 공무원
- 학비의 범위 : 수업료와 학교운영지원비(입학금은 제외)
- 지급액
 - － 공납금납입영수증 또는 공납금납입고지서에 적힌 학비 전액
 - ※ 학비의 범위 : 수업료와 학교운영지원비(입학금 제외)
 - ※ 공납금납입영수증 또는 공납금납입고지서에 적힌 학비 전액을 지급하되 서울특별시에는 국·공립 학교의 평균지급액을 초과할 수 없다.

※ 재외공무원은 「유아교육법」 제2조에 의한 유치원에 상응하는 국외의 학교에 취학한 자녀에 대해 1명당 월평균 미화 300달러 이내에서 실비 지급, 「초·중등교육법」 제2조에 의한 초·중·고교에 상응하는 국외의 학교에 다니는 자녀에 대하여 1명당 월평균 미화 600달러 이내 지급(다만, 600달러를 초과하는 경우에는 외교부장관의 사전승인을 받아 초과액의 65퍼센트까지 지급 가능)

- 지급시기 : 2 · 5 · 8 · 11월 보수지급시

(6) 주택수당(수당규정 제11조의2)

- 지급대상 : 하사이상 중령이하의 군인(소위 · 중위와 하사로 복무한 기간이 3년미만인 하사 및 의무복무기간이 3년이하인 자는 제외), 재외공무원
- 지급액 : 월 8만원(군인), 외교부장관이 정하는 금액(재외공무원)

※ 정부 소유(임차) 주택에서 임차료 등을 지급하지 아니하고 거주하는 사람은 지급 제외

(7) 육아휴직수당(수당규정 제11조의3)

- 지급대상 : 「국가공무원법」 제71조제2항제4호 사유로 자녀를 양육하기 위하여 30일 이상 휴직한 남 · 녀 공무원
- 지급액 : 휴직개시일 기준 월봉급액의 40%(하한 50~상한 100만원), 단 첫 3개월은 월봉급액의 80%(하한 70~상한 150만원)
 - － 같은 자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 하여 두 번째 육아휴직을 한 자가 공무원인 경우 최초 3개월의 육아휴직수당은 월봉급액에 해당하는 금액으로 하되, 대상 자녀가 첫째 자녀인 경우 150만원을 지급 상한액으로 하고, 대상 자녀가 둘째 이후의 자녀인 경우에는 200만원을 지급 상한액으로 함
- 지급기간 : 휴직일로부터 최초 1년 이내로 하되, 육아기 근로시간 단축수당 지급기간과 합산하여 최대 1년을 초과할 수 없음

(8) 특수지근무수당(수당규정 제12조)

- 지급대상 : 교통이 불편하고 문화·교육시설이 거의 없는 지역이나 근무환경이 특수한 기관에 근무하는 공무원
- 지급액 : 수당규정 별표 7[특수지근무수당(도서벽지수당) 지급구분표]의 금액
※ 가지역(월 6만원), 나지역(월 5만원), 다지역(월 4만원), 라지역(월 3만원) 등
- 지급대상지역 및 기관과 그 등급별 구분

(가) 교통이 불편하고 문화·교육시설이 거의 없는 지역과 그 등급별 구분

- ① 재외공무원 : 외교부령(재외공무원수당 지급규칙)으로 정함
- ② 그 밖의 공무원 : 경찰공무원은 행정안전부령 또는 해양수산부령, 교육공무원은 교육부령 및 시·도조례로, 그 밖의 공무원은 「공무원 특수지근무수당 지급대상 지역 및 기관과 그 등급별 구분에 관한 규칙」(총리령)으로 각각 정함

(나) 근무환경이 특수한 기관과 그 등급별 구분

- ① 경찰공무원 : 총리령 또는 행정안전부령으로 정함
 - ② 그 밖의 공무원 : 「공무원 특수지근무수당 지급대상 지역 및 기관과 그 등급별 구분에 관한 규칙」에 따름
- 실태조사 : 5년마다 특수지근무수당 지급대상지역에 관한 실태조사를 실시

(9) 위험근무수당(수당규정 제13조)

- 지급대상 : 위험한 직무에 종사하는 공무원
- 지급구분
 - ① 군인 : 수당규정 별표 10의 군인의 위험근무수당 지급대상 및 지급기준, 「군인 등의 특수근무수당에 관한 규칙」(국방부령) 별표 1에 의함
 - ② 군무원 : 수당규정 별표 10의2의 군무원의 위험근무수당 지급구분표에 의함
 - ③ 그 밖의 공무원 : 수당규정 별표 9의 위험근무수당 등급별 구분표, 별표 8의 위험근무수당 지급 구분표(갑종 6만원, 을종 5만원, 병종 4만원)에 의함
- 지급기준 : 1)직무의 위험성, 2) 상시종사 여부, 3) 직접종사 여부를 판단

(10) 특수업무수당(수당규정 제14조)

- 지급대상 : 특수한 업무에 종사하는 공무원
- 지급액 : 수당규정 별표 11에서 특수업무수당별로 규정한 금액

※ 특수업무수당은 병급할 수 없는 것이 원칙이며 일부 수당에 한해 병급 허용

(11) 업무대행수당(수당규정 제14조의2)

- 지급대상 : 출산휴가 또는 육아휴직, 30일 이상 병가·유산휴가·사산휴가 중인 공무원의 업무를 대행하는 공무원과 시간선택제전환공무원 또는 시간제근무공무원의 근무시간외의 업무를 대행하는 공무원
- 지급액 : 월 20만원(다수(최대 5인)인 경우 인원수로 나눈 금액 지급)

(12) 군법무관수당(수당규정 제14조의3)

- 지급대상 : 군법무관
- 지급액 및 지급대상 : 월 봉급액의 40% 범위 내 국방부령으로 정함

(13) 시간외근무수당(수당규정 제15조)

- 지급대상 : 근무명령에 따라 규정된 근무시간 외에 근무한 공무원(5급 이하 공무원)
- 지급액 : 시간외근무시간×봉급기준액×1/209×150%

※ 봉급기준액 : 기준호봉 봉급액의 55%(호봉제 적용자), 상당계급 기준호봉 봉급액의 55%(일반임기제 5호부터 9호, 전문임기제 나급부터 마급 및 전문직공무원)

○ 인정범위

- ① 일반대상자(시간외근무수당만 지급 대상)
 - 일반적인 출·퇴근시간 내 근무를 원칙으로 하는 공무원
 - 1일 1시간 공제 후 4시간이내, 월 57시간이내
 - 정액분 추가지급(월간 출근근무일수가 15일 이상시 월 10시간분)
- ② 현업대상자(시간외근무수당외에 야간근무수당 및 휴일근무수당도 지급 대상)
 - 「국가공무원 복무규정」 제12조제1호 또는 제2호에 따른 현업기관근무자 또는 교대근무자 등 업무성격상 초과근무가 제도화되어 있는 공무원
 - 시간외근무수당 인정범위
 - 시간외근무시간 = 실제 총 근무시간(월간) – 「국가공무원 복무규정」상의 정규근무시간(월간) + 휴일근무수당이 지급된 시간(월간) + 식사시간(월간) + 수면시간(월간) + 휴식시간(월간)

(14) 야간근무수당(수당규정 제16조)

- 지급대상 : 「국가공무원 복무규정」 제12조제1호 또는 제2호에 따른 공무원으로서 야간에만 근무하는 공무원과 주간·야간 교대근무자로서 야간근무를 하는 공무원
- 지급액 : 야간근무는 1일 8시간을 기준(22:00~06:00)으로 하되, 매시간에 대하여 「봉급기준액×1/209×0.5」로 시간당 단가를 계산하여 지급하며, 야간근무수당이 지급된

근무시간은 현업대상자의 시간외근무시간 산정시 실제 총 근무시간에서 빼지 않음

(15) 휴일근무수당(수당규정 제17조)

- 지급대상 : 「국가공무원 복무규정」 제12조제1호 또는 제2호에 따른 공무원으로서 휴일 및 토요일 근무(휴일 근무 후 평일에 대체 휴무하는 경우 제외)하는 자
- 지급액 : 휴일 및 토요일 근무 1일에 대하여 「봉급기준액 $\times$ 1/26 $\times$ 1.5」로 계산하여 지급하되, 동일근무 시간에 대하여 시간외근무수당과 병급 불가

※ 9시부터 18시까지 전체 시간에 대하여 정상 근무한 경우를 1일로 하여 산정하되, 9시부터 18시 중 일부 시간만 근무하거나 그 외의 시간에 근무한 경우에는 시간외근무시간으로 계산

(16) 관리업무수당(수당규정 제17조의2)

- 지급대상 : 4급(상당) 이상 공무원

※ 연봉제 적용대상자는 연봉액 산정시 포함되므로 별도의 관리업무수당을 지급하지 않음

- 지급액 : 월 봉급액의 9%[연구직, 지도직 및 교육공무원(「공무원보수규정」 별표12에 따라 특1호봉 및 특2호봉의 봉급을 받는 국립대학의 교원 제외) 7.8%]
- 초과근무수당과의 관계 : 관리업무수당을 지급받는 자에게는 시간외근무수당·야간근무수당 및 휴일근무수당을 지급할 수 없음

(17) 정액급식비(수당규정 제18조)

- 지급대상 : 모든 공무원
- 지급액 : 월 13만원

(18) 명절휴가비(수당규정 제18조의3)

- 지급대상 : 설날 및 추석날(이하 “지급기준일”이라 한다) 현재 재직 중인 공무원

※ 연봉제 적용대상자는 연봉액 산정시 포함되므로 별도의 명절휴가비를 지급하지 아니함

- 지급기준일 : 설날, 추석
- 지급액 : 지급기준일(설날, 추석) 현재의 월봉급액 $\times$ 60%

(19) 연가보상비(수당규정 제18조의5)

- 지급대상 : 1급(상당) 이하 공무원
- 지급액 : 월봉급액의 86퍼센트 $\times$ 1/30 $\times$ 연가보상일수

[연가보상일수 계산방법]

$$\begin{array}{c} \text{연가보상일수} \\ \text{(20일 이내)} \end{array} = \text{미사용연가일수} \times \frac{12\text{개월} - \text{제외기간(개월)}}{12\text{개월}}$$

※ 미사용연가일수(20일 이내) = 지급기준일 현재 「국가공무원 복무규정」에 따라

산정된 연가일수 - 사용한 연가일수

※ 제외기간 = 연도중 지급대상에서 제외되거나 실제 근무하지 않은 기간(각 제외기간을 합산하여 15일 이상은 1개월로 하고 연가보상일수 계산시는 절상함)

(20) 직급보조비(수당규정 제18조의6 및 별표 15)

○ 지급대상: 모든 공무원

○ 지급액 :

－ 수당규정 별표 15의 지급구분에 따라 예산의 범위에서 지급

※ 8·9급(125,000원), 7급(140,000원), 6급(155,000원), 5급(250,000원), 4급(400,000원), 3급(500,000원), 2급(650,000원), 1급(750,000원), 차관(950,000원), 처장(1,150,000원), 장관(1,240,000원), 국무총리(1,720,000원), 대통령(3,200,000원)

－ 중앙행정기관에서 지방자치단체에 파견된 공무원에게는 월 30만원을, 다른 부처에 파견된 공무원의 경우 4급 또는 5급 공무원과 이에 상당하는 특정직공무원은 월 30만원을, 6급 이하공무원과 이에 상당하는 특정직공무원은 월 20만원을 원 소속기관에서 추가하여 지급할 수 있음

② 맞춤형복지제도

가. 맞춤형 복지제도의 의의

(1) 의미(「공무원 후생복지에 관한 규정」 제2조)

- 공무원 개개인에게 주어진 예산의 범위 내에서 사전에 설계되어 제공되는 복지 혜택 중에서 공무원이 본인의 선호와 필요에 따라 자신에게 적합한 복지 혜택을 선택하도록 하는 제도임

※ 「공무원 후생복지에 관한 규정」은 이하에서 '후생복지규정'이라 한다.

(2) 운영주체

- 원칙적으로 「공무원임용령」 제2조(정의) 제3호에 규정된 소속장관

나. 적용범위

(1) 원칙

- 행정부 소속 국가공무원에게 적용함(후생복지규정 제3조)

※ 국가직과 지방직 공무원이 혼재되어 있는 중앙행정기관 및 교육청에 대한 제도의 적용 여부는 소속 장관이 정함

(2) 공무원이 아닌 자에 대한 적용(후생복지규정 제3조 제3항)

- ‘공무원이 아닌 자’라 함은 당해기관에 근무하는 자로서 「국가공무원법」상의 공무원이 아닌 자를 말함
- 무기계약직 및 1년이상의 기간제·시간제 근로자에게는 공무원과 동등한 수준의 복지점수를, 6개월~1년미만의 기간제·시간제 근로자에게는 기본항목(생명/상해보험 및 본인 의료비 보장보험의 최저 보상안) 보장수준 이상의 복지점수를 근무개시일부터 배정하도록 노력하여야 함

다. 맞춤형복지제도의 설계

(1) 설계원칙(후생복지규정 제5조)

- 운영기관의 장은 소속 공무원에 대한 후생복지 관련 예산을 가능한 한 맞춤형 복지 예산에 포함시켜 관련 복지사업과 맞춤형 복지제도의 혜택이 이중으로 제공되지 않도록 하여야함

(2) 복지 항목의 구성(후생복지규정 제6조, 제7조, 제8조)

항목		구성	사례
기본 항목	필수기본 항목	• 공무원조직의 안정성을 위하여 전체 공무원이 의무적으로 선택하여야 하는 항목	생명/상해보험
	선택기본 항목	• 운영기관의 장이 정책적 필요에 따라 설정하고 구성원이 의무적으로 선택하여야 하는 항목	본인 및 가족의료비 보장보험, 건강검진 등
자율항목		• 운영기관의장이필요에따라설정하고각구성원이 자유롭게 선택할 수 있는 항목	건강관리, 자기계발, 여가활용, 가정친화

라. 복지점수 부여 및 관리

(1) 복지점수 구성 및 부여기준(1월 1일 기준, 복지점수 1점은 1천원에 상당)

기본복지점수	근속복지점수	가족복지점수
• 400점 일률 배정	• 근무연수 1년당 10점 • 최고 30년까지 최고 300점 배정	• 배우자 포함 4인 이내로 하되, 자녀는 인원수에 관계없이 모두 배정 • 배우자 100점, 직계존·비속 등 1인당 50점 다만, 직계비속 중 둘째 자녀는 100점, 셋째 자녀부터는 1인당 200점

※ 가족복지점수를 배정받을 수 있는 부양가족은 「공무원수당 등에 관한 규정」 제10조에 의해 가족수당 지급대상이 될 수 있는 부양가족으로 함

※ 근무연수란 「공무원 수당 등에 관한 규정」 제7조에 의한 정근수당 지급을 위한 근무연수를 말함(근무연수의 계산방법에 대하여는 보수지침(인사혁신처 예규) 정근수당 부분 참조)

(2) 복지점수의 관리

○ 복지점수 계산방법

- 연도중에 신규채용, 전보, 휴직, 파견, 복직, 해임, 파면, 면직 등의 임용 행위로 인하여 복지점수 사용권한이 발생·중단 또는 소멸할 경우에는 그 변동일을 기준으로 월할 계산에 따라 복지점수를 계산

※ 단, 보험료는 변동사유가 발생한 날(전입일, 임용일)을 기준으로 일할 계산함

○ 임용유형별 복지점수의 관리

① 신규 임용자 : 임용일이 속한 달을 포함시켜 월할계산

※ 단, 12월 신규 임용자에 대해서는 당해연도 기본항목에 필요한 복지점수만 부여

② 부처간 전출입(월할 계산시 기간간 중복배정 또는 누락기간이 없도록 유의)

- 전출기관 : 전출 월까지의 가용 복지점수를 산정하고, 실제 사용한 항목별 복지점수 현황을 전입기관으로 통보함

※ 단, 12월 전출자는 당해연도 12월까지의 연간복지점수를 모두 인정하여 정산

- 전입기관 : 전출입 다음 월부터의 가용 복지점수를 산출(단, 1일자 전출입인 경우 해당 월의 복지점수는 전입기관에서 산정)하여, 전출기관에서의 초과 사용액은 가용 복지점수에서 차감하고, 미사용액은 당초 배정할 가용 복지점수에 추가하여 배정함

※ 12월 전입자는 당해연도 기본항목 적용에 필요한 복지점수만 부여

③ 휴직자

- 월할 계산에 따라 초과 사용한 점수는 환수하되, 미사용 점수에 대해서는 일정기간 내에 사용토록 함
- 맞춤형복지가 적용되지 않는 경우
 - 대상 : 병역휴직, 법정 의무 수행을 위한 휴직
 - 휴직 또는 복직하는 달을 실근무기간에 포함시켜 월할 계산하여 부여/정산

※ 단, 12월에 복직하는 자에 대해서는 당해연도 기본항목(생명/상해보험 및 본인 의료비 보장보험) 적용에 필요한 복지점수만 부여

- 기타 휴직의 경우

- ▶ 기본항목(생명/상해보험 및 본인 의료비 보장보험) 만을 적용할 경우
 - 휴직기간 동안 기본항목 적용에 필요한 복지점수를 부여
 - 복직연도에는 복직하는 달을 근무기간에 포함하여 복지점수 추가 배정

※ 단, 12월에 복직하는 자에 대해서는 당해연도 기본항목(생명/상해보험 및 본인 의료비 보장보험) 적용에 필요한 복지점수만 부여

- ▶ 모든 항목을 추가로 인정할 경우 휴직/복직시 복지점수 변동 없음

※ 기본항목 이외 기타 항목의 추가 적용여부는 소속기관의 장이 정함

④ 정직·직위해제자

- 휴직자를 준용하여 관리

⑤ 파견자

- 파견자의 맞춤형 복지제도의 관리는 원칙적으로 원소속기관에서 정함

※ 직제상 정원에 의한 파견자의 경우 파견받는 기관에서 정함이 원칙이나, 소요예산이 마련되지 않은 경우는 기관간 협의에 따라 원소속기관에서 예산 부담 가능

- 국외 파견자

- 6개월 이상 국외파견자 : 최소한 필수기본항목의 최저보상안을 보장하되 추가 적용여부는 운영기관의 장이 정함
- 6개월 미만 국외파견자 : 당해기관 소속공무원과 동일하게 적용

⑥ 시간선택제 공무원

- 전일제 공무원과 동일하게 적용. 다만, 근무기관이 복수일 경우 중복적용 불가

⑦ 퇴직자(면직·해임·파면으로 인한 퇴직 포함)

- 공무원 신분이 소멸하는 달을 근무기간에 포함하여 복지점수를 정산
- 초과사용 점수는 환수하고, 미사용점수는 퇴직일 이전에 사용한 복지항목에 한해서 일정기간 내에 신청

(3) 복지점수의 지급신청

- 신청기간 : 2월~11월

※ 신청기준일 이전 사용분에 대해서는 제한 없이 비용신청 가능(단, 전년도 사용분은 불가)

○ 지급신청절차

- 카드 사용시(통합관리시스템 사용기관의 경우) ①카드사용 ⇨ ②전산관리시스템에서 매출내역 선택하여 신청(사용 순서에 따라 자동 청구 가능) ⇨ ③지급처리(회계부서→신청자)

※ 직접결제기능 사용시 ① 카드사용 ⇨ ② 지급처리(회계부서→카드사)

- 영수증 처리시 ① 자율항목비용청구서에 영수증 첨부 후 담당자에게 제출 ⇨ ② 지급처리(회계부서)

3 연금제도

가. 공무원연금법 적용대상

- 국가공무원법, 지방공무원법, 그 밖의 법률에 따른 공무원(정규공무원)
- 공무원연금법 시행령으로 정하는 국가나 지방자치단체의 직원(정규공무원외의 직원)
 - 청원경찰 및 청원산림보호직원
 - 위원회 등의 상임위원과 전임직원으로서 매월 정액의 보수 또는 이에 준하는 급여를 받는 자(한시적 또는 법령에 의하지 아니한 위원회 제외)

- 기타 정규공무원 이외의 직원으로서 수행업무의 계속성과 매월 정액의 보수지급여부 등을 참작하여 인사혁신처장이 인정하는 자

※ 군인과 선거에 의하여 취임하는 공무원(대통령, 국회의원, 자치단체의 장, 지방의회의원), 공무원 임용전의 수습기간 및 기간제 교사 등은 적용 제외

나. 급여

(1) 퇴직급여

(가) 급여종류 및 지급요건 등

급여	지급요건	지급액	비고
퇴직연금	• 10년 이상재직후 퇴직한때	$\text{전재직기간 평균기준소득월액} \times 1.7\% \times \text{재직연수} \times \text{이행률}$ $\text{*16년} 1.878\% \rightarrow \text{*20년} 1.79\% \rightarrow \text{*25년} 1.74\% \rightarrow \text{*30년} 1.72\% \rightarrow \text{*35년} 1.7\%$ $\text{*지급률 } 1.7\% \text{ 중 } 1\% \text{에 소득재분배 반영}$	택1
퇴직연금 일시금	• 10년 이상재직하고 퇴직하여 연금 대신 전액 일시금으로 받고자 할때	$\text{최종기준소득월액} \times \text{재직연수} \times 0.975$ $+ \text{최종기준소득월액} \times \text{재직연수} \times 5\text{년 초과재직연수} \times 0.0065$	
퇴직연금 공제 일시금	• 10년 이상재직자가 10년을 초과한재직기간중 일부기간을 일시금으로 받고자 할때	퇴직연금: 퇴직연금 계산식 동일(공제기간제외) 일시금: 퇴직연금 일시금 계산식 동일(공제기간)	
퇴직 일시금	• 10년 미만재직하고 퇴직한때	퇴직연금일시금 계산식과 동일	

(나) 연금지급개시연령(단계적 연장)

- 공무원이 10년 이상 재직하고 퇴직한 경우, 다음에 해당될 때부터 퇴직연금 지급
 - 퇴직후 65세에 도달한 때('22년 61세 → '24년 62세 → '27년 63세 → '30년 64세 → '33년 65세)
 - 정년·근무상한연령(60세 미만) 또는 계급 정년에 도달하여 퇴직한 때부터 5년 경과한 때('22년 1년 → '24년 2년 → '27년 3년 → '30년 4년 → '33년 5년)
 - 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 되어 퇴직한 때부터 5년 경과한 때('22년 1년 → '24년 2년 → '27년 3년 → '30년 4년 → '33년 5년)
 - 1등급 내지 7등급의 장애상태가 되어 퇴직한 때
- ※ 1995년 이전 임용자는 종전 규정 적용

(다) 연금액 조정 : 소비자물가지수(CPI) 변동률 적용

※ 2015년 공무원연금개혁으로 '16~20년까지는 연금액 동결, '21년 이후 CPI에 연동

(라) 분할연금(2016년 이후 이혼시 적용)

- 이혼시 혼인기간에 해당하는 연금액의 1/2을 배우자에게 지급(당사자간 협의 및 법원결정 우선 적용)
- 혼인기간 5년(공무원 재직기간 내) 이상인 자가 다음 요건 충족시 청구 가능
 - *① 배우자와 이혼하였을 것 ② 배우자였던 사람이 퇴직연금 또는 조기퇴직연금 수급권자일 것
 - ③ 65세(단계적 연장)가 되었을 것

(2) 유족급여

(가) 급여종류 및 지급요건

종류	지급요건	지급액
유족연금	• 10년 이상 재직 중 사망 • 퇴직연금이나 장해연금 수급 중 사망시	퇴직연금, 조기퇴직연금 또는 장해연금액의 60/100
유족연금 일시금	• 10년 이상 재직 중 사망하여 유족연금 대신 일시금 선택시	퇴직연금 일시금과 동일
유족 일시금	• 10년 미만 재직 중 사망한 때	퇴직연금 일시금과 동일

(나) 유족의 범위(공무원연금법 제3조 제1항 제3호)

- 배우자(사실상 혼인관계에 있던 자 포함, 퇴직 후 혼인자 제외)
- 부모·조부모(퇴직일 이후에 입양된 경우의 부모·조부모는 제외)
- 자녀, 손·자녀
 - ※ 자녀와 손·자녀는 퇴직일 이후에 출생 또는 입양한 자녀와 손·자녀는 제외하되, 퇴직 당시의 태아는 재직 중 출생한 자녀와 손·자녀로 봄(19세 미만이거나 19세 이상인 자로서 공무원연금법상 장애등급 제1급 내지 제7급 해당자)

(다) 유족의 순위 및 급여지급방법

- 유족의 순위는 민법상 상속받는 순위에 따름
- 배우자는 우선순위의 유족과 동순위로 균분하여 지급받음

(3) 재해보상급여

급여종류		지급 요건	급여액
공무상 요양비		공무상 질병 또는 부상을 입은 자가 공무상 요양 승인을 받아 요양기관에서 요양을 하는 경우	요양에 소요된 비용 지급
장해 급여	장해연금	• 공무상 질병·부상으로 퇴직 후에 장애 상태가 된 경우	장애정도(1급~14급)에 따라 기준소득월액의 9.75~52% 지급
	장해보상금	• 장해연금에 갈음하여 일시금으로 지급 받고자 할 경우	장해연금의 5년분
	비공무상 장해연금	• 비공무상 장애로 인해 퇴직한 경우	장해연금의 1/2수준
순직 유족 급여	순직유족 연금	• 공무상 질병 또는 부상으로 사망한 경우	• (20년 미만) 기준소득 월액×26% • (20년 이상) 기준소득 월액×32.5%
	순직유족 보상금		• 기준소득월액의 23.4배
위험 직무 순직 유족 급여	위험직무 순직유족 연금	• 고도의 위험을 무릅쓰고 직무를 수행하다 입은 위해로 사망시(질병제외)	• (20년 미만) 기준소득 월액×35.75% • (20년 이상) 기준소득 월액×42.25%
	위험직무 순직유족 보상금		• 공무원 전체의 기준소득 월액 평균액의 44.2배 *대간첩작전: 57.7배

※ 공무상 사망에 따른 유족급여는 다른 유족급여와 병급되지 않음

※ 공무원연금법 개정('16.1.27 공포 / 7.28 시행)으로 '공무상사망'을 '순직'으로, '순직'은 '위험직무순직'으로 용어 변경

(4) 퇴직수당

지급 요건	지급액
1년 이상 재직하고 퇴직 또는 사망한 경우	$\text{기준소득월액} \times \text{재직연수} \times \text{지급비율}^*$ *지급비율: 1~5년 6.5%, 5~10년 22.75%, 10~15년 29.25%, 15~20년 32.5%, 20년 이상 39%

- 공무원의 기본 재직기간(공무원임용월~퇴직전날·사망한 날의 월)에 한해서 산정
- 병역의무, 육아휴직 등을 제외한 휴직·직위해제·정직기간 및 강등에 따라 직무에 종사하지 못한 기간은 해당기간 1/2을 감축
※ 감축하지 않는 휴직기간 등은 공무원연금법 제23조제5항 참조

(5) 부조급여

(가) 사망조위금

- 공무원 본인 사망 : 사망공무원 기준소득월액의 1.95배
- 공무원의 배우자나 부모(배우자의 부모 포함) 또는 자녀 사망 : 공무원 전체 기준소득월액 평균액의 0.65배
※ 사망조위금 지급대상이 되는 공무원이 2명 이상일 때에는 선순위자 1인에게만 지급

(나) 재해부조금

대상	재해원인	재해정도별 부조금액
• 공무원 소유 주택 • 공무원의 배우자 소유 주택 • 공무원이 상시 거주하는 공무원 직계존·비속 소유 주택 • 공무원이 상시 거주하는 공무원 배우자의 직계존·비속 소유 주택	화재, 홍수, 호우, 폭설, 해일 등과 이에 준하는 자연적 또는 인위적 현상으로 입은 피해	• 완전소실, 유실, 파괴된 경우 : 공무원 전체 기준 소득월액 평균액의 3.9배 • 1/20이상 소실, 유실, 파괴된 경우 : 공무원 전체 기준 소득월액 평균액의 2.6배 • 1/30이상 소실, 유실, 파괴된 경우 : 공무원 전체 기준 소득월액 평균액의 1.3배

(6) 급여의 청구시효

- 장기급여 : 급여사유 발생일로부터 5년
- 단기급여 : 급여사유 발생일로부터 3년(공무상요양비, 부조급여)

다. 형벌 등에 의한 급여지급 제한

- 재직 중 사유로 금고 이상의 형을 받은 경우(직무와 관련이 없는 과실 및 소속 상관의 정당한 직무상의 명령을 따르다가 과실로 인한 경우 제외), 탄핵 또는 징계에 의하여 파면된 경우, 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 경우 퇴직급여 및 퇴직수당 감액

○ 제한정도

구분	퇴직급여 감액	퇴직수당 감액
재직중 사유로 금고이상의 형을 받은 경우, 탄핵 또는 징계에 의하여 파면된 경우	(5년 미만) 1/4 (5년 이상) 1/2	1/2
금품 및 향응수수, 공금횡령·유용으로 해임된 경우	(5년 미만) 1/8 (5년 이상) 1/4	1/4

라. 연금지급정지제도

(1) 전액정지

- 퇴직·조기퇴직·장해연금 수급자가 ① 공무원·군인·사립학교교직원연금법의 적용을 받게 된 경우 ② 선거에 의한 선출직 공무원에 취임한 경우 ③ 정부 전액 출자·출연기관에 재취업하여 고액급여*를 받는 경우 급여의 전액을 지급 정지
*공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 1.6배 이상 : 785만6천원('17년 1월 기준)

(2) 일부정지

- 퇴직·조기퇴직·장해연금 수급자가 연금 외 소득세법의 규정에 의한 사업·근로소득금액이 있고, 각 소득금액 또는 이를 합산한 금액의 월평균금액(필요경비 제외)이 전년도 평균연금월액*을 초과하는 경우, 초과소득월액의 정도에 따라 급여의 일부를 지급 정지(본인 연금액의 1/2까지만 정지)
*평균연금월액 : '16년 기준 232만원



신분 및 권익보장

-
- | | |
|---------|---------|
| 1. 휴 직 | 4. 면 직 |
| 2. 직위해제 | 5. 소 청 |
| 3. 정 년 | 6. 고충처리 |
-

1 휴직

가. 휴직사유 및 기간

(1) 직권휴직(법 제71조제1항 및 제72조)

종류	질병휴직	병역휴직	행방불명	법정의무수행	노동조합 전임자
근거	제1호	제3호	제4호	제5호	제6호
요건	신체정신상의 장애로 장기요양을 요할 때	병역복무를 필하기 위하여 징·소집되었을 때	천재·지변·전사·사변 기타 사유로 생사·소재가 불명한 때	기타 법률상 의무수행을 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때	공무원노동조합설립및운영등에관한법률 제7조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된 때
기간	1년 이내 (1년범위내 연장가능) (공무상 질병은 3년 이내)	복무기간	3월 이내	복무기간	전임기간
재직 경력 인정	• 승진연수 : 제외 (공무상 질병인 경우 기간 산입) • 경력평정 : 제외 (공무상 질병인 경우 기간 산입) • 승급 : 제한 (공무상 질병인 경우 예외)	• 승진연수 : 산입 • 경력평정 : 산입 • 승급 : 산입	• 승진연수 : 제외 • 경력평정 : 제외 • 승급 : 제한	• 승진연수 : 산입 • 경력평정 : 산입 • 승급 : 산입	• 승진연수 : 산입 • 경력평정 : 산입 • 승급 : 산입
결원 보충	6월 이상 휴직시 결원보충 가능	6월 이상 휴직시 결원보충 가능	결원보충 불가	6월 이상 휴직시 결원보충 가능	6월 이상 휴직시 결원보충 가능
봉급	• 1년 이내: 봉급 7할 지급 • 1년 초과: 봉급 5할 지급 • 공무상 질병은 전액지급	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
수당	공통수당은 봉급과 같은율 지급 (기타수당 등은 지급안함)	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
연봉 적용자	• 1년 이내: 연봉 월액 6할 지급 • 1년 초과: 연봉 월액 4할 지급	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
비고	의사의 진단서 또는 휴직 사유 증빙자료 첨부	복직일에 휴직기간을 승급기간에 산입		복직일에 휴직기간을 승급기간에 산입	복직일에 휴직기간을 승급기간에 산입

(2) 청원휴직(법 제71조제2항 및 제72조)

종류	고용휴직	유학휴직	연수휴직	육아휴직	가사휴직	해외동반휴직	자기개발휴직
근거	제1호	제2호	제3호	제4호	제5호	제6호	제7호
요건	국제기구·외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관 또는 대통령령이 정하는 민간기업 그 밖의 기관에 임시로 채용될 때	해외유학을 하게 된 때	중앙인사관장 기관의 장이 지정하는 연구·교육기관 등에서 연수하게 된 때	만8세이하 또는 취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나, 여성공무원이 임신 또는 출산하게 된 때(친생자, 양자 포함)	장기간 요양을 요하는 조부모·부모(배우자의 부모 포함)·배우자·자녀 또는 손자녀의 간호가 필요할 때 *조부모 및 손자녀는 공무원임용령 제57조의8에 해당하는 경우만 허용	외국에서 근무·유학 또는 연수하는 배우자를 동반하게 된 때	대통령령으로 정하는 기간동안 재직 중인 공무원이 직무관련 연구과제 수행 또는 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 때
기간	채용기간(단, 민간근무휴직은 2년 이내)	3년 이내 (2년 범위내 연장가능)	2년 이내	3년 이내	1년 이내(총3년)	3년 이내 (2년 범위내 연장가능)	1년 이내
재직 경력 인정	• 승진연수 : 산입 • 경력평정 : 산입 • 승급 : 산입	• 승진연수 : 5월산입 (1년 범위내) • 경력평정 : 5월산입 • 승급 : 산입	• 승진연수 : 제외 • 경력평정 : 제외 • 승급제한	• 승진연수 : 산입 • 경력평정 : 산입 (휴직기간이 1년을 넘는 경우 최초의 1년으로 하되, 둘째 자녀부터는 휴직기간 전부 산입) • 승급 : 산입 (최초 1년)	• 승진연수 : 제외 • 경력평정 : 제외 • 승급제한	• 승진연수 : 제외 • 경력평정 : 제외 • 승급제한	• 승진연수 : 제외 • 경력평정 : 제외 • 승급제한
결원 보충	6월 이상 휴직시 결원보충가능	6월 이상 휴직시 결원보충가능	6월 이상 휴직시 결원보충가능	6월 이상(출산 휴가와 연계한 경우 3월 이상 휴직시 결원보충이 가능하고 출산휴가일부터 후임자 보충 가능)	6월 이상 휴직시 결원보충가능	6월 이상 휴직시 결원보충가능	6월 이상 휴직시 결원보충가능
봉급	지급안함	5월 지급 (2년 이내)	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
수당	지급안함	5월 지급 (2년 이내)	지급안함	• 최초3개월 : 8월 지급 (상한:150만원 하한:70만원) • 4개월 이후 : 4월 지급 (상한:100만원 하한:50만원) *1년 이내	지급안함	지급안함	지급안함
연봉 적용자	지급안함	연봉월액 4월 지급(2년 이내)	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
비고	• 복직일에 휴직기간을 승급기간에 산입	• 복직일에 휴직기간을 승급기간에 산입		• 출산휴가 별도 신청가능 • 복직일에 휴직기간을 승급기간에 산입(최초 1년)	• 간호대상자의 진단서, 주민등록등본 등 휴직 사유 입증서류 첨부		• 자기개발 휴직복직 후 10년 이상근무 시 재사용가능

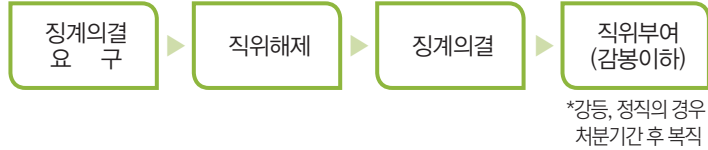
*육아휴직수당으로 산정(휴직개시일 기준 월봉급액의 4월)한 금액의 15퍼센트에 대해서는 수당지급시 제외하였다가 육아휴직 복직 후 6개월 이상 계속근무 한 경우 일시불로 지급

2 직위해제

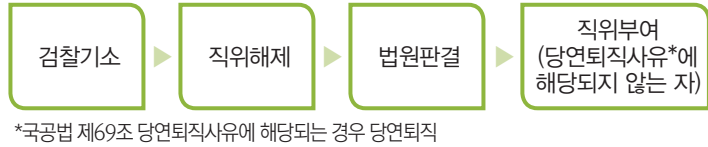
제도취지	- 공무원이 일정한 사유에 해당되면 일시적으로 직위를 부여하지 아니하여 - 사유에 따라 능력회복 및 재판업무 등에 전념할 기회를 부여하고 직무수행의 공정성을 확보
근거	국가공무원법 제73조의3
직위해제 사유 및 효 력	〈직위해제 사유〉 - 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자 - 파면·해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계의결 요구중인 자 - 형사사건으로 기소된 자(약식명령 청구자 제외) - 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 적격심사를 요구받은 자 - 금품비위, 성범죄 등 일정한 비위행위로 감사원 및 검찰·경찰등 수사기관에서 조 사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 정상적인 업무수행을 기대하 기 현저히 어려운 자 〈직위해제 효력〉 - 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 저조한 경우는 봉급의 8할(연봉 월액의 7할), 그 외에는 봉급의 7할(연봉월액의 6할), 단, 징계의결요구 또는 형사 사건으로 기소되어 3월이 경과된 경우 4할(연봉월액의 3할 지급) - 승진임용제한, 승진소요최저연수·경력평정기간·승급기간에서 제외
직위해제 절차	〈직무수행능력 부족 또는 근무성적 불량자〉 <pre> graph LR A[직위 해제 사유 발생] --> B[직위해제 (3월이내)] B --> C[대기 명령] C --> D[직위부여 (능력 또는 근무성적 향상이 있는 경우)] C --> E[직권면직 (능력 또는 근무성적 향상이 없는 경우)] </pre> ※ 징계위원회 동의 필요

직위해제
절차

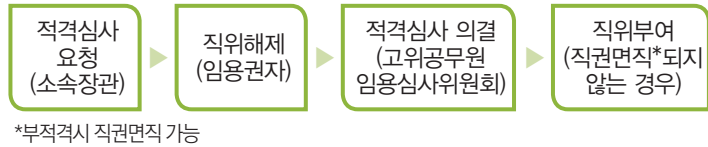
〈파면·해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계의결 요구중인 자〉



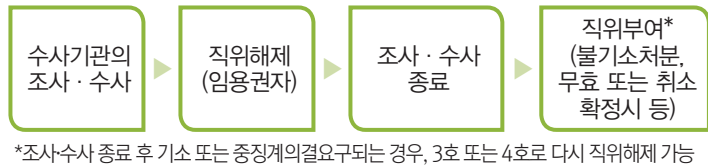
〈형사사건으로 기소된 자〉



〈고위공무원으로서 적격심사를 요구받은 자〉



〈금품비위, 성범죄 등으로 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자〉



3 정년

제도목적	• 공무원이 일정 연령에 도달하면 퇴직하게 하는 제도로서 • 조직의 신진대사를 도모하고 행정의 능률성을 확보하는 데 있음
근거	• 국가공무원법 제74조
정년현황	• 일반직공무원 : 60세 * 별정직공무원의 근무상한연령 60세(별정직공무원인사규정 제6조)
정년 퇴직일	• 1월~6월 정년도달자 : 6월 30일 • 7월~12월 정년도달자 : 12월 31일 ※ 정년 도달일은 당해 공무원의 출생일을 기준으로 함

4 면직

가. 의사에 반한 신분조치 금지(법 제68조)

- 형의 선고, 징계처분, 법정사유 이외에 의사에 반하는 휴직·강임·면직 금지
- ※ 1급공무원과 직무등급이 가장 높은 등급의 직위에 임용된 고위공무원은 제외

나. 퇴직구분

(1) 당연퇴직(법 제69조)

- 법 제33조의 결격사유 해당자
 - － 피성년후견인 또는 피한정후견인
 - － 금치산자 또는 한정치산자(2018.6.30까지만 적용)
 - ※ 민법개정에 따라 2018.7.1부터 금치산·한정치산 선고 효력이 장래적으로 상실
 - － 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자

- ※ 파산선고를 받은 사람으로서 면책신청을 하지 아니하였거나 면책불허가 결정 또는 면책 취소가 확정된 경우만 해당
- 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 자
 - ※ 형의 시효에 의하여 형의 집행이 면제된자(형법제77조), 일반사면 또는 특별사면에 의하여 형의 선고의 효력을 상실하거나 형의 집행이 면제된자(사면법 제5조제1항제1호제2호)
- 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
- 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
 - ※ 「형법」 제129조부터 제132조까지, 제303조 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조 및 직무와 관련하여 「형법」 제355조 또는 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우만 해당
- 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 형법 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
- 「형법」 제303조 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
- 법원의 판결 또는 다른 법률에 의한 자격상실 또는 정지자

※ 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자

- 공직선거법 제266조(선거범죄로 인한 공무원임 등의 제한)에 따른 선거법 위반자
- 병역법 제76조(병역의무 불이행자에 대한 제재)에 따른 병역회피자 등
- 치료감호법 제47조(치료감호의 선고와 자격정지)에 따른 치료감호의 선고를 받은 자
- 부패방지권익위법 제82조에 따른 재직중 직무관련 부패행위로 당연퇴직, 파면, 해임후 5년 이내인 자

- 징계 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자
- 징계 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자

○ 기타 당연퇴직 사유

- 사망·임기만료·정년도달·근무상한연령 도달 등
 - ※ 임기제공무원의 근무기간 만료시 당연퇴직

(2) 의원면직

- 본인의 의사표시에 의하여 공무원 관계를 소멸시키는 경우로, 본인의 의사여부를 판단하기 위하여 반드시 자필 사직원 첨부
- 임용권자 또는 임용제청권자는 공무원이 퇴직을 희망하는 경우 법 제78조제1항에 따른 징계사유가 있는지 여부를 감사원과 검찰·경찰, 그밖의 수사기관에 확인하여야 함

(3) 직권면직(법 제70조)

제도목적	• 공무원이 법률에서 정한 일정한 사유에 해당되는 경우 본인의 의사와 관계없이 임용권자가 면직처분을 행할 수 있도록 하여 조직의 효율성을 제고
근거	• 국가공무원법 제70조
직권면직 사유	• 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 된 경우 • 휴직기간 만료, 휴직사유 소멸후에도 복귀불응 또는 직무를 감당할 수 없을 때 (휴직기간 만료일 또는 휴직사유 소멸일로 면직) • 직위해제되어 대기명령을 받은 자가 그 기간중 능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때(징계위원회 동의 필요) • 전직시험에서 3회이상 불합격자로서 직무수행능력이 부족한 자 • 병역판정검사·입영·소집명령 기피, 군복무 휴직 중 군무이탈 • 당해직급 직무수행에 필요한 자격증의 효력상실, 면허취소로 직무수행이 불가능할 때 • 고위공무원단에 속하는 공무원이 제70조의2 규정에 의한 적격심사 결과 부적격 결정을 받은 때
직권면직 절차	〈원칙〉 직권면직 사유발생 ▶ 징계위원회 (동의 또는 의견청취) ▶ 직권면직 (임용권자) 〈직제·정원개폐 등으로 인한 과원시 직권면직〉 직권면직 사유발생 ▶ 직권면직 심사위원회 ▶ 징계위원회 (의견청취) ▶ 직권면직 (임용권자) - 직권면직기준 설정 - 직권면직대상자 결정

(4) 명예퇴직(법 제74조의2, 국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정)

- 관련근거 : 국가공무원법 제74조의2 및 제74조의 3, 국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정(대통령령), 공무원임용규칙 제92조(인사혁신처 예규)
- 목적 : 장기근속공무원에 대한 명예로운 사회진출기회 부여 및 경제적 보상, 공직사회 신진대사 촉진 및 조직활성화
- 대상 : 일반직, 검사(대검찰청 검사급 이상 제외), 치안정감이하 경찰, 소방정감이하 소방공무원, 교육공무원(교장 외 임용기간을 정하여 임용되는 사람 제외), 군무원, 국가정보원 직원, 14등급 직위를 제외한 외무공무원

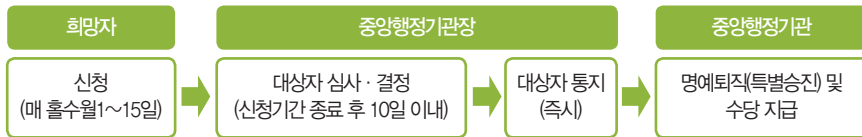
* 정무직 공무원 및 별정직 공무원, 임기제공무원은 명예퇴직 대상이 아님

- 요건 : 20년 이상 근속하고 정년퇴직일전 1년 이상의 기간 중 자진하여 퇴직하는 경력직공무원(명예퇴직수당을 이미 지급받은 사실이 있는 경우 제외)

* 공무원 근속기간은 「공무원연급법」 제23조 제1항부터 제3항까지 규정에 따라 계산, 연령정년과 계급정년이 동시 적용 시에는 먼저 도래하는 정년을 기준으로 함

○ 업무처리절차

－ 정기명예퇴직(규정 제5조 및 별표 3)



－ 수시명예퇴직 : 규정 제6조 제2항 사유에 해당하는 자는 정기명퇴 신청과는 별개로 희망퇴직일로부터 최소한 15일 이전에 수시로 신청 가능(신청기일 준수)

- 경력직공무원으로 재직하다 특수경력직공무원(3년 이내) 또는 임기제 공무원(즉시)에 임용됨에 따라 명예퇴직수당 지급이 유예된 자가 퇴직하는 경우
- 직제와 정원의 개폐, 그 밖에 부득이한 사유로 퇴직하는 경우

○ 명예퇴직수당 지급액

－ 수당지급액은 실제퇴직일을 기준으로, 규정 제4조에 의한 별표 1에서 정한 바에 의함

정년잔여 기간별대상자	산정기준
1. 1년이상 5년이내인사람	퇴직당시(법 제40조의4제1항제4호에 따라 특별승진하는 사람의 경우에는 특별승진 직전을 말한다. 이하 같다) 월봉급액의 반액 × 정년잔여월수
2. 5년초과 10년이내인사람	퇴직당시 월봉급액의 반액 × $\left[60 + \frac{\text{정년잔여월수} - 60}{2} \right]$

정년잔여 기간별대상자	산정기준
3. 10년초과인 사람	정년잔여기간이 10년인 사람의 금액과 동일한 금액 (10년을 초과하는 정년잔여기간에 대해서는 수당을 지급하지 아니한다)

* 정년잔여기간의 계산은 명예퇴직수당 지급대상자의 퇴직일의 다음 달 1일부터 명예퇴직일 현재 법 및 다른 법률에 따른 정년퇴직일을 기준으로 한다

- 명예퇴직수당 지급 제외
 - － 예산상 제약 : 각 기관은 확보된 예산범위에서 대상자를 선정하며, 예산부족 시 규정 제7조제3항(상위직→장기근속)에 따라 선정하여야 함
 - － 근속기간이 20년 미만이거나, 정년잔여기간이 1년 미만인 사람
 - － 다른 법령에 의하여 명예퇴직수당이나 이에 갈음하는 공로퇴직 수당 · 명예전역수당 등을 이미 지급받은 사실이 있는 자
 - － 명예퇴직 규정 제3조제3항에 따른 수당지급 제외자
 - ☞ 명예퇴직수당 지급이 결정된 자라 하더라도 명예퇴직일 전에 상기 사유가 발생하면 명예퇴직수당 지급 결정은 취소됨
- 명예퇴직수당 환수대상 공무원(법 제74조의2 제3항)
 - － 재직중의 사유로 인하여 금고 이상의 형을 받은 경우(제1호)
 - － 재직 중에 형법 제129조부터 제132조까지에 규정된 죄를 범하여 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우(제1호의2)
 - － 재직 중에 직무와 관련하여 형법 제355조 또는 제356조에 규정된 죄를 범하여 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정되거나 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우(제1호의3)
 - － 법 제2조 또는 지방공무원법 제2조의 규정에 의한 경력직공무원, 특수경력직공무원 (선거에 의해 취임하는 정무직공무원은 제외)으로 재임용된 경우(제2호)
 - ☞ 퇴직당시의 정년잔여기간(정년잔여기간이 10년을 초과하는 경우에는 10년으로 한다)이 경과된 후 재임용되는 자는 환수대상에서 제외한다.
 - － 명예퇴직수당을 초과하여 지급받거나 지급대상이 아닌 자가 지급받은 경우(제3호)
- 명예퇴직수당 환수금
 - － 환수금은 규정 제9조의3 제1항 및 별표4 <환수금 및 정산금 산정기준표>에 의함
- 명예퇴직수당 환수금의 정산금
 - － 환수금을 납부한 사람이 환수대상기간보다 더 짧게 근무하고 퇴직하는 경우에 기 환수 받은 명예퇴직수당을 정산하여 지급
 - ☞ 정무직공무원으로 퇴직하는 자에게는 정산금을 지급하지 않음
 - ☞ “재임용 후 근무 월수”는 재임용일의 다음 달부터 퇴직일이 속하는 달까지이며, 재임용후 퇴직시의 정산금 지급액은 재임용 당시의 환수금을 초과하지 못한다.

(5) 조기퇴직 및 자진퇴직(법 제74조의2·3, 국가공무원 명예퇴직수당 등 지급규정)

제도취지	• 조직개편으로 인한 인원감축 경우 초과인원의 적극적 해소 • 조기퇴직에 따른 수당지급으로 합리적 퇴직유도
근거	• 국가공무원법 제74조의2 제2항, 제5항 및 제74조의3 • 국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정(대통령령) • 공무원임용규칙 제92조
대상	• 조기퇴직: 경력직 공무원으로서 1년 이상 20년 미만 근속한 자(임가제 제외) • 자진퇴직: 1년 이상 근속한 별정직(비서관·비서 제외) *근속기간 1년 이상의 계산은 실제 재직기간(정직, 휴직, 직위해제기간은 제외)
수당지급 요건	• 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 되었을 때 그 폐직 또는 과원이 된 날로부터 3개월 이내에 자진 퇴직하는 자 *직제와 정원의 개폐와는 관계없이 퇴직하는 경우, 징계 또는 당연퇴직사유에 해당되어 퇴직하는 경우에는 이에 해당하지 않음
수당지급 제외	• 수사기관의 수사 결과가 통보되어 징계의결을 요구하여야 하는 사람 • 감사원 등 관계 행정기관의 장으로부터 징계처분이 요구되어 있는 사람 • 징계위원회의 징계의결이 요구되어 있는 사람 • 징계처분으로 인하여 승진임용 제한기간중에 있는 사람 • 형사사건으로 기소중인 사람 • 감사원 등 감사기관과 검찰·경찰 등 수사기관에서 비위조사나 수사 중인 사람 • 정부기능의 이관에 따라 그 이관되는 기능을 수행하는 기관의 소속직원으로 되기 위하여 퇴직하기로 예정된 사람 • 국가 및 지자체의 경력직공무원 또는 특수경력직공무원 중 정무직공무원(선거에 의해 임용되는 정무직공무원 제외)이 되기 위하여 퇴직하기로 예정된 사람 • 명예퇴직수당 또는 명예퇴직수당 정산금 지급대상인 사람(자진퇴직수당 지급 제외)
지급액	• 퇴직당시 월봉급액의 6월분에 상당하는 금액 *정년 혹은 근무상한연령까지의 잔여기간이 6월 미만인 경우에는 그 잔여기간에 상당하는 금액
업무처리 절차	사유발생 (중앙행정기관의 장) ▶ 수당지급 계획수립 -지급 대상 및 인원 등 (중앙행정기관의 장) ▶ 수당 지급신청접수 (소속기관의 장) ▶ 수당 지급대상자 심사·결정 (중앙행정기관의 장) ▶ 조기퇴직수당 및 자진퇴직수당지급 (중앙행정기관의 장)

(6) 징계면직

- 징계위원회의 의결절차를 거쳐 파면·해임시키는 경우
 - － 파면 : 공무원 관계로부터 배제, 5년간 공무원임용 제한
 - － 해임 : 공무원 관계로부터 배제, 3년간 공무원임용 제한

5 소청

제도목적	- 공무원이 징계처분, 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분이나 부작위에 대하여 이의를 제기하는 경우 이를 심사·결정하는 특별행정심판제도 - 공무원의 신분보장 및 권익을 보장함으로써 직업공무원확립에 기여
근거	- 국가공무원법 제9조 내지 제16조, 제76조 - 소청절차규정(대통령령), 소청업무처리지침(소청심사위원회 예규)
제도내용	〈적용대상〉 - 경력직공무원(일반직, 특정직) 〈소청심사위원회〉 - 인사혁신처에 설치 - 위원장 포함 5~7인 이내 상임위원과 상임위원 수의 2분의 1 이상인 비상임위원으로 구성 〈소청사유〉 - 징계처분, 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분, 부작위 〈심사청구기간〉 - 징계처분, 강임, 휴직, 직위해제 또는 면직처분 등 처분사유설명서를 교부받는 경우 : 처분사유설명서를 받은 날로부터 30일 이내 - 기타 처분사유서를 받지 않는 경우 : 처분이 있는 것을 안 날로부터 30일 이내 *소청인에게 책임이 없는 사유로 소청제기기간이 도과된 경우 그 기간을 소청제기기간에 산입하지 않음(규정 제3조) **기간계산은 민법의 계산 규정 적용, 처분사유서를 받은 날인 초일은 제외, 위원회에 청구서가 도달한 날을 제기일로 보며, 토·공휴일이 말일일 경우 익일 만료함

제도내용	〈심사 및 결정〉 • 심사 : 60일 이내 심사(30일 연장가능) • 결정 : 재직위원 3분의 2 이상의 출석과 출석 위원 과반수의 합의에 의하여 결정하되 의견이 나뉠 경우에는 출석 위원 과반수에 이를 때까지 소청인에게 가장 불리한 의견에 차례로 유리한 의견을 더하여 그 중 가장 유리한 의견을 합의된 의견으로 봄 〈결정종류 및 효력〉 • 종류 : 각하, 기각, 취소, 변경, 효력유무확인, 존재여부확인, 의무이행명령 • 효력 : 처분행정청을 기속함 • 행정소송 제기: 소청결정에 불복할 경우 소청인은 결정서 수령일로부터 90일 이내 관할 행정법원에 행정소송 제기 가능
절차	<pre> graph LR A[소청사유 발생 (행정기관)] --> B[소청제기 (공무원)] B --> C[소청심사 및 결정 (소청심사위원회)] C --> D[소청결정 통 보] </pre>

6 고충처리

가. 의의

- 고충처리제도는 고충처리기관이 인사상담하거나 위원회를 통해 심사조정하여, 공무원의 직무조건, 신상문제가 원만히 해결되도록 주선하고 권고하는 제도 (국가공무원법 제76조의2, 공무원고충처리규정)

※ 고충처리제도와 소청심사제도의 비교

- ① 심사대상에 있어서 소청심사는 공무원이 받은 인사상 불이익한 처분인 반면, 고충처리제도는 근무조건·처우·인사상 직면하게 되는 일상의 신상문제를 그 대상으로 함
- ② 법적성격에 있어서 소청심사는 공무원과 처분청이 상호 법적분쟁을 통해 위법·부당한 신분상 불이익 처분에 대하여 다투는 준사법적 쟁송절차인 반면, 고충처리제도는 각종 직무조건과 신상문제에 직면한 공무원에 대하여 인사상담과 고충심사를 통해 사안의 원만한 해결과 고충의 재발방지를 도모하는 행정 내부적·대체적 갈등해결 절차임
- ③ 결정효력에 있어서 처분청은 소청심사의 결정에 반드시 기속되나, 고충심사의 결정은 처분청 및 관계기관을 기속하지 않음. 다만, 고충심사결과 필요하다 인정되어 시정을 요청할 경우 처분청 및 관계기관은 처리결과 혹은 불이행사유를 통보하여야 함

나. 사유

구분	고충처리 대상 (예시)
근무조건	① 봉급·수당 등 보수 관련 ② 근무시간·휴식·휴가에 관한 사항 ③ 작업도구, 시설안전 등 근무환경 ④ 주거·교통 및 식사편의
인사관리	① 승진·전직·전보 ② 근무성적·경력평정 및 교육훈련 ③ 업적성취(상훈·제안 등)
기타 신상문제	① 성별·종교·연령에 따른 차별대우 ② 기타 정신적·신체적 장애

※ 다만 다른 법령의 규정에 의하여 구제가 가능한 사항과 법률의 개폐, 예산조치의 요구 등 국회의 협력이 필요하거나 전체 공무원의 보수인상 요구 등과 같이 당해 행정기관만으로는 시정조치가 불가능한 사항 등은 고충심사대상에서 제외됨

다. 대상

- 경력직공무원 : 일반직, 특정직
- 특수경력직공무원 : 별정직(법 76조의3, 규정 제13조의2)

라. 관할

- 중앙고충심사위원회 : 인사혁신처 소청심사위원회
 - － 일반직 5급 이상 공무원, 연구관, 지도관의 인사상담 및 고충심사와 보통고충심사위원회의 심사결정에 대한 재심 청구
 - － 경정이상 경찰공무원의 인사상담 및 고충심사와 경찰공무원고충심사위원회의 심사를 거친 재심 청구
 - － 소방령이상국가직소방공무원의 인사상담 및 고충심사와 소방공무원고충심사위원회의 심사를 거친 국가소방공무원의 재심 청구
- 보통고충심사위원회 : 임용권자 또는 임용제청권자 단위로 설치
 - － 당해 기관에 소속되어 근무 중인 6급 이하 공무원, 연구사, 지도사의 고충
 - － 원 소속기관 고충제기 곤란 시 직근 상급기관의 보통고충심사위에 요청 가능

마. 심사·처리(공무원고충처리규정)

- 고충심사위원회는 청구서를 접수한 날부터 30일 이내에 심사결정 하여야 함. 단, 부득이한 경우 30일 연장 가능(규정 제7조제1항)
- 고충심사위원회는 재직위원 과반수의 합의에 의하여 결정하고(규정 제10조), 심사결과를 설치기관의 장에게 송부하며, 설치기관의 장은 스스로 필요한 조치를 취하거나 관계기관의 장에게 필요한 조치를 요청함(규정 제11조제2항, 제12조)
 - 시정을 요청 받은 기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이를 이행하고 그 처리결과를 통보하여야 함(법 제76조의2제6항)



복무 및 징계

1. 공무원의 의무와 책임
2. 복 무
3. 징계

1 공무원의 의무와 책임

가. 공무원의 의무

(1) 신분상 의무

(가) 선서 의무(법 제55조)

- 최초 임용되어 임명장을 수여받을 때 소속 기관의 장 앞에서 선서
 - － 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 임명장을 수여받은 후에 선서
 - 취임식을 개최하는 정무직 공무원의 경우에는 취임식에서 선서
 - － 공직에 처음 임용되었는지 여부와 관계없이 선서
 - － 취임식을 개최하지 않는 경우 별도의 선서식을 개최하여 선서
- ※ 선서문:복무규정 별표 1

• 선 서 •

나는 대한민국 공무원으로서 헌법과 법령을 준수하고, 국가를 수호하며, 국민에 대한 봉사자로서 의무를 성실히 수행할 것을 엄숙히 선서합니다.

(나) 영예제한(법 제62조)

- 외국정부로부터 영예 또는 증여를 받을 경우에는 대통령의 허가를 얻어야 함

(다) 품위유지의무(법 제63조)

- 직무내외를 불문하고 체면·위신을 손상하는 행위 등을 하여서는 아니됨

(라) 영리업무 및 겸직금지(법 제64조, 복무규정 제25조·제26조)

① 영리업무의 금지

- 공무원은 기본적으로 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못함
- 금지되는 영리업무(복무규정 제25조)
 - － 아래에 해당하는 업무에 종사함으로써 직무상 능률저해, 공무에 대한 부당한 영향, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득 또는 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는 경우

② 겸직금지

- 소속기관장의 사전 허가 없이 다른 직무를 겸하지 못함
 - － ‘소속기관장’은 고위공무원 이상의 경우는 임용제청권자, 3급 이하의 경우는 임용권자를 말함

○ 겸직허가범위

- (영리업무) 복무규정 제25조에서 정한 금지되는 영리업무에 해당하지 않는 영리업무
- (비영리업무) 영리를 목적으로 하지 않는 지속성이 있는 업무
- ※ 어떤 업무가 금지되는 영리업무인지 또는 겸직을 허가 할 것인지의 여부는 해당 공무원이 소속된 기관의 장이, 해당 공무원이 하고자 하는 업무의 내용과 성격, 담당직무의 내용과 성격 및 영리업무 금지와 겸직허가 제도의 취지를 종합적으로 고려하여 개별적·구체적으로 판단하여야 함

(마) 정치운동 및 집단행위의 금지(법 제65조·제66조)

- 정당, 정치단체 결성에 관여하거나 선거에 있어서 특정 정당, 특정인의 지지 또는 반대행위를 하여서는 아니됨
- “법 제3조제3항의 공무원의 범위에 관한 규정”(대통령령 제17663호, '02.7.10)에 정한 다음의 공무원은 예외로 함

※ 대통령, 국무총리, 국무위원, 국회의원, 처의 장, 각 부·처의 차관 및 비서실장(비서관) 등
 ※ 교원 중 총장·부총장·학장·부학장·교수·부교수·조교수인 교육공무원은 정당에 가입할 수 있음(정당법 제22조)

- 사실상 노무에 종사하는 공무원을 제외하고는 노동운동 등 집단행위를 하여서는 아니 됨
- 복무규정 제28조에 의하여 사실상 노무에 종사하는 다음 공무원은 예외로 함

※ 과학기술정보통신부 소속의 현업기관의 작업 현장에서 노무에 종사하는 우정직공무원(일반임기제 포함), 단, 서무·인사·기밀·경리·경비·감독·운전업무 종사자 제외

(2) 직무상 의무

(가) 성실의무(법 제56조)

- 모든 공무원은 담당직무를 수행함에 있어서 법령을 준수하여야 함

(나) 복종의무(법 제57조)

- 소속 상관의 직무상의 명령에 복종하여야 함

(다) 직장이탈 금지(법 제58조)

- 소속 상관의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장이탈을 하지 못함

(라) 친절·공정의무(법 제59조)

- 종교 등에 따른 차별 없이 친절·공정하게 직무를 집행하여야 함

(마) 종교중립의무(법 제59조의2)

- 공무원은 직무를 수행할 때 종교 등에 따른 차별 없이 공정하게 업무를 처리하여야 하고, 소속 장관이 종교와 관련하여 중립적인 직무수행을 저해하는 지시를 한 경우에는 이에 따르지 않을 수 있음

(바) 비밀엄수의무(법 제60조)

- 재직 중 또는 퇴직 후에도 직무상 알게 된 비밀을 엄수하여야 함. 이 의무위반은 징계사유가 될 뿐만 아니라 법령에 의한 직무상 비밀을 누설한 경우 범죄를 구성함(형법 제126조 · 제127조)

(사) 청렴의무(법 제61조)

- 직무와 관련 직 · 간접적으로 사례 · 증여 · 향응을 수수할 수 없음
- 직무상의 관계여하를 불문하고 소속 장관에 증여하거나 소속공무원으로부터 증여를 받아서는 아니 됨

나. 공무원의 책임

(1) 행정상 책임

(가) 징계책임(법 제78조)

- 국가공무원법 및 동법에 의한 명령에 위반하였을 때
- 직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만히 한 때
- 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때

(나) 변상책임

- 국가재산상에 손해를 끼쳤을 경우
※ 국가배상법 및 회계관계직원등의책임에관한법률에 의함

(2) 형사상 책임

- 공무원의 행위가 특별권력관계에 있는 공무원으로서의 책임외에 일반법익을 침해하는 경우
- 징계벌을 과하는 이외에 형벌을 병과할 수 있음

(3) 민사상 책임

- 공무원이 공무집행상의 위법행위로 인하여 타인에게 손해를 입힌 경우
- 공무원에게 고의 또는 중과실이 있는 때에는 공무원 개인에게 배상책임이 있음

※ 민법과 국가배상법에 의함

－ 공무원에게 경과실뿐인 때에는 배상책임 없음

- 공무원이 직무상 자동차를 운전하다가 교통사고를 일으켜 타인에게 손해를 입힌 경우에는 자동차손해배상보장법상의 손해배상 책임 있음

－ 경과실도 인정

※ 특별법으로서 민법과 국가배상법에 우선하여 적용

2 복무

가. 근무시간

- 주 40시간 근무제의 실시(복무규정 제9조)

－ 공무원의 1주간의 근무시간은 점심시간을 제외하고 40시간으로 하며, 1일의 근무시간은 9시부터 18시까지로 하고, 점심시간은 12시부터 13시까지로 함

－ 행정기관의 장은 직무의 성질·지역 또는 기관의 특수성 등을 감안하여 점심시간을 달리 정하여 운영할 수 있음

- 근무시간 및 근무일의 변경

－ 중앙행정기관의 장은 직무의 성질·지역 또는 기관의 특수성에 의하여 필요하다고 인정할 때에는 통상의 근무시간 또는 근무일 변경가능하며, 사전에 변경내용과 이유를 인사혁신처장에 통보(복무규정 제10조)

－ 현업기관 그 밖에 직무의 성질상 상시근무체제를 유지할 필요가 있거나 토요일 또는 공휴일에도 정상근무를 할 필요가 있는 기관 및 책임운영기관의 근무시간과 근무일은 기관장이 소속 중앙행정기관의 장의 승인을 얻어 따로 정할 수 있음(복무규정 제12조)

- 시간외근무 및 공휴일 등 근무(복무규정 제11조)

－ 행정기관의 장은 민원편의 등 공무 수행상 필요시 시간외근무, 휴일 또는 공휴일 근무 명령 가능

－ 토요일 또는 공휴일에 8시간 이상(식사시간 제외) 근무하게 한 경우는 다음 정상근무일을 휴무하게 할 수 있으며, 부득이한 사유 등이 있을 때에는 다른 정상근무일을 지정하여 휴무 부여 가능

- 대체휴무를 부여하기 곤란한 사정이 있는 경우 또는 공무원이 대체휴무를 원하지 않는 경우에는 초과근무수당을 지급하는 것으로 대신할 수 있음

나. 휴가

(1) 휴가제도의 운영

○ 휴가의 실시원칙

- 공무원의 휴가는 연가·병가·공가·특별휴가로 구분함
- 행정기관의 장은 휴가를 승인함에 있어 소속공무원이 원하는 시기에 법정 휴가일수가 보장되도록 하고, 휴가로 인한 업무공백이 발생하지 않도록 업무대행자 지정·인계인수 등 필요한 조치를 취하여야 함

○ 휴가일수의 계산

- 연가·병가·공가 및 특별휴가는 별개의 요건에 따라 운영되므로 그 휴가일수의 계산은 휴가종류별로 따로 계산함
- 휴가(연가는 제외)기간이 30일 이상 계속되는 경우는 토요일 또는 공휴일을 휴가일수에 포함
- 퇴직 후 당해 연도 재임용된 공무원의 휴가일수 산정 시는 퇴직 전 근무기관에서 사용한 휴가일수를 공제하여야 함
 - 필요한 경우 퇴직 전 근무기관에 휴가사용내역을 확인 후 조치
- 법정휴가일수를 초과한 휴가는 결근으로 처리

(2) 연가(복무규정 제15조~제17조)

○ 재직기간별 연가일수

재직기간	연가일수	재직기간	연가일수
3월 이상 6월 미만	3일	3년 이상 4년 미만	14일
6월 이상 1년 미만	6일	4년 이상 5년 미만	17일
1년 이상 2년 미만	9일	5년 이상 6년 미만	20일
2년 이상 3년 미만	12일	6년 이상	21일

※ 「국가공무원법」 제28조제2항제2호·제3호·제10호에 따라 임용된 경력직공무원 및 특수경력직 공무원의 재직기간이 2년 미만인 경우로서 인사혁신처장이 정하는 공무원 경력 외의 유사경력이 있는 경우에는 2년 미만의 재직기간별 연가일수에 각각 2일을 더함

- 재직기간에는 휴직기간·정직기간·직위해제 및 강등처분에 따라 직무에 종사하지 못하는 기간은 산입하지 아니함. 단, 법령상 의무수행이나 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 산입하며, 육아휴직의 경우 최초 1년(셋째 자녀부터는 휴직기간 전부)을 산입한다.
- 재직기간이라 함은 공무원연금법 제23조제1항 내지 제3항에서 규정한 재직기간(연금합산신청 또는 기여금 불입여부에 관계 없음)을 말함. 따라서 공무원 임용전의 군복무 경력이나 공무원 신분이 단절된 과거의 공무원 경력도 연가일수 산정 재직기간에 포함됨

재직기간	연가일수	재직기간	연가일수
6월 미만	6일	2년 이상 3년 미만	7일
6월 이상 1년 미만	4일	3년 이상 4년 미만	8일
1년 이상 2년 미만	6일	4년 이상	10일

- 공무원은 사용하지 아니하고 남은 연가 일수를 그 해의말일을 기준으로 최대 3년까지 이월·저축하여 사용할 수 있음
- 결근·정직·직위해제일수는 연가일수에서 공제하고, 지각·조퇴·외출의 누계 8시간은 연가 1일로 계산함(단, 질병이나 부상으로 인한 지각·조퇴·외출의 누계 8시간은 병가 1일로 계산함)
- 법령에 의한 의무수행이나 공무상 질병 또는 부상으로 인하여 휴직한 경우를 제외한 휴직의 경우에는 연가일수에서 다음 산식에 의하여 산출된 일수를 공제함. 이 경우 당해연도 휴직기간은 월로 환산하여 계산하되, 15일 이상은 1월로 계산하고 15일 미만은 이를 산입하지 아니함. 산식에 의하여 산출된 소수점 이하의 일수는 반올림함

$$\frac{\text{해당연도 휴직기간(월)}}{12(\text{월})} \times \text{해당연도 연가일수}$$

• 예시 •

- 연가일수가 21일인 공무원이 1년간의 육아휴직 후 2016. 2. 1일에 복직한 경우 당해연도 연가일수 21일의 1월분에 해당하는 2일을 공제함.

$$\begin{aligned} \text{* 연가공제일수} &: 1\text{월}/12\text{월} \times \text{재직기간별 해당연도 연가일수 } 20\text{일} \\ &= 1.7(\text{반올림하여 } 2\text{일 공제}) \end{aligned}$$

- 공무상 복무규정 제15조의 규정에 의한 연가를 승인할 수 없거나 당해 공무원이 연가를 활용하지 아니한 경우 예산의 범위 안에서 연가일수에 해당하는 연가보상비를 지급하고 연가에 갈음할 수 있음
- 이 경우 연가보상비를 지급할 수 있는 연가대상일수는 20일을 초과할 수 없음

• 예시 •

• 누계시간의 연가 일단위 계산방법

1년간 외출 15시간, 조퇴 9시간, 지각 1시간, 오후 반일연가 1회가 있는 공무원의 경우

- $(15\text{시간} + 9\text{시간} + 1\text{시간} + 4\text{시간}) / 8\text{시간} = 3\text{일 } 5\text{시간}$
- 연가공제일수는 3일, 잔여 5시간은 가산하지 않음

(3) 병가(복무규정 제18조)

- 병가사유
 - 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때
 - 감염병에 걸려 그 공무원의 출근이 다른 공무원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때
 - 병가기간 등
 - 일반적 질병 또는 부상 : 연 60일의 범위내
 - 공무상 질병 또는 부상 : 연 180일의 범위내
- ※ 일반병가와 공무상 병가의 사용일수는 각각 별도로 운영하며 공무상병가 기간 만료 후에도 직무수행이 어렵거나 계속 요양을 요할 경우에는 일반병가를 승인할 수 있음

※ 병가일수는 1월 1일부터 12월말일까지 1년 단위로 계산하며, 전년도 병가사용일수에 관계없이 연도가 바뀌면 새로 시작함. 다만, 공무상 병가에 있어서 병가사유가 동일한 경우에는 그러하지 아니함

※ (예시) '14년도에 공무상 부상으로 병가를 6개월 사용하고 1년간 휴직한 후 '15년도에 복직 하였으나 동일질병의 후유증으로 5~6개월의 요양이 더 필요할 경우 또 다시 공무상 병가 6개월을 승인받을 수 있는지?

- 복무규정 제18조제2항의 공무상 병가를 180일 모두 사용하였으면 비록 연도가 바뀌었다고 하더라도 동일한 사안으로 인하여 또 다시 공무상 병가를 승인할 수 없음

- 진단서를 제출하지 않더라도 ‘연간 누계 6일’까지는 병가를 사용할 수 있으나, 연간 누계 7일째 되는 시점부터는 의료법 제17조에 의하여 교부된 진단서를 제출하여야 함 (시간단위로 실시하는 외출, 조퇴 등의 경우에도 진단서를 제출)
 - 의료법 제17조의 규정에 의한 의사의 진단서를 의미함하며 진료확인서, 소견서 만으로는 병가를 승인할 수 없음
 - 동일한 사유의 병가는 최초 제출한 진단서로 갈음할 수 있음. 다만, 행정기관의 장은 직무수행 가능여부 판단을 위해 필요시는 진단서 제출을 요구할 수도 있음
 - 진단서를 제출한 병가는 ‘연간 누계 6일’에 산입하지 아니함
- 질병 또는 부상으로 인한 지각·조퇴·외출의 누계 8시간은 병가 1일로 계산, 8시간 미만은 계산하지 않음

(4) 공가(복무규정 제19조)

- 공가사유
 - 병역법 기타 다른 법령에 의한 징병검사 소집 등을 받은 때
 - 공무에 관하여 국회·법원·검찰 등 기타 국가기관에 소환된 때
 - 법률의 규정에 의한 투표에 참가할 때
 - 승진·전직시험에 응시할 때
 - 원격지간의 전보발령을 받고 부임할 때
 - 산업안전보건법 제43조에 따른 건강진단 또는 국민건강보험법 제52조에 따른 건강검진을 받을 때
 - 혈액관리법에 따라 헌혈에 참가할 때
 - 공무원 인재개발법 시행령 제32조제5호에 의한 외국어능력에 관한 시험에 응시할 때
 - 올림픽·전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때
 - 천재지변·교통 차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능한 때
 - 공무원 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 제9조에 따른 교섭위원으로 선임되어 단체교섭 및 단체협약의 체결에 참석할 때
- 공가승인대상 : 복무규정 제19조 각 호의 사유에 직접 필요한 기간을 승인하여야 하며 ‘직접 필요한 기간’에는 검사일·소환일·투표일·시험일 등의 당일에 왕복 소요일수(시간)를 가산할 수 있음

(5) 특별휴가(복무규정 제20조)

○ 경조사별 휴가일수

구분	대상	일수
결혼	본인	5
	자녀	1
출산	배우자	5
사망	배우자, 본인 및 배우자의부모	5
	본인 및 배우자의 조부모·외조부모	2
	자녀와 그 자녀의 배우자	2
	본인 및 배우자의 형제·자매	1
입양	본인	20

※ 경조사 휴가는 그 사유가 발생한 날을 포함하여 전후에 연속하여 실시하여야 함. 다만, 본인 결혼 및 배우자 출산 휴가의 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내의 범위에서 연속하여 사용 가능 하고 사망으로 인한 경조사 휴가의 경우 그 사유가 발생한 날 또는 그 다음날에 휴가를 사용할 수 있음

※ 입양은 「입양특례법」에 의한 입양에 한하며, 입양이외의 경조사휴가를 실시함에 있어 원격지일 경우에는 2일 범위 내에서 왕복소요일수를 가산할 수 있음, 이 경우 원격지라 함은 가장 빠른 교통수단으로도 왕복 8시간 이상 소요되는 지역을 말함

○ 기타 특별휴가

구분	대상	일수
출산휴가	임신 또는 출산한 여자공무원	90일 (다태아의 경우 120일)
유·사산휴가	여성공무원이 유산하거나 사산한 경우 ※ 임신 11주 이내(5일), 12주~15주(10일), 16주~21주(30일), 22주~27주(60일), 28주 이상(90일)	90일 이내
불임치료 시술휴가	불임치료시술 당일 ※ 체외수정시술의 경우 난자 채취일 1일 추가	1일
여성보건휴가	임신한 경우 검진	매월 1일 무급
	매 생리기(무급)	
모성보호시간	임신 12주 이내(~84일)와 임신 36주 이상(246일~)인 여성공무원	매일 1일 2시간

육아시간	생후 1년 미만의유아를 가진 여자공무원	매일1일 1시간 (생후 1년까지)
수업휴가	한국방송통신대학에 재학중인 공무원	연가일수를 초과하는 출석수업일수
재해구호휴가	재해피해공무원, 재해지역 자원봉사공무원	5일 이내

○ 유의사항

- 임신 중의 공무원에 대하여 출산의 전후를 통하여 90일의 출산휴가를 승인하여야 하고, 휴가기간의 배치는 산후에 45일 이상이 되어야 함
- ※ 휴가기간의 배치는 의료기관의 진단서에 의한 출산 예정일을 기준으로 하되, 조산의 우려 등 특별한 경우는 예외인정
- 다만, 한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일의 출산휴가를 승인할 수 있으며, 출산 후의 휴가기간이 60일 이상이 되게 함
- 행정기관의 장은 임신 중인 공무원이 다음 중 어느 하나에 해당하는 사유로 출산휴가를 신청하는 경우에는 출산 전 어느 때라도 최장 44일(한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 59일)의 범위에서 출산휴가를 나누어 사용할 수 있음

(6) 차관급이상 공무원의 휴가실시

○ 승인권자별 대상

허가권자	대상
대 통 령	- 국무총리 - 대통령소속기관의장
국 무 총 리	- 국무위원 - 국무총리소속기관의장 - 중앙노동위원회위원장등 부처소속 장관급 공무원
직근상급감독자또는 직근상급기관의장	- 대통령 또는 국무총리의허가대상이 아닌 차관급이상 공무원

○ 유의사항

- 차관급이상 공무원의 휴가신청은 사전에 공문서로 하며, 부득이한 경우에는 구두보고 후 실시하고 이를 소속기관에서 기록 관리함
- 국무회의 및 차관회의 구성원의 연가에 있어서는 회의 참석에 지장이 없는 기간을 택하여 실시하도록 함

다. 출장

- 공무수행 전념(사사로운 업무금지)
- 귀청시 출장결과보고서 제출(경미한 사항에 대해서는 구두로 결과보고 가능)

라. 당직

(1) 구분

- 일직 : 토요일 및 공휴일(정상근무일의 근무시간에 준함)
- 숙직 : 정상(일직)근무시간 종료시부터 다음날 정상(일직) 근무시간 개시까지

(2) 당직명령

- 근무예정일 7일전까지
 - 변경승인을 얻어 변경가능

(3) 당직근무

- 중앙행정기관의 당직근무자는 2명 이상, 중앙행정기관이 아닌 기관의 당직근무자는 1명(기관의 기능과 실정에 따라 조정운영 가능)
- 숙직시 교대취침 가능

(4) 비상근무

- 비상연락체계 유지
- 비상근무의 종류 및 요령
 - 제1호 : 전시, 사변 이에 준하는 비상사태가 발생하였거나 발생이 임박하여 긴장이 최고조에 이른 경우 → 연가중지, 소속직원 1/3 이상 비상근무
 - 제2호 : 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상사태와 관련된 긴장이 고조된 경우, 천재지변 등으로 사회불안 조성, 사회질서 교란 → 연가중지, 소속직원 1/5 이상 비상근무
 - 제3호 : 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상사태와 관련된 징후가 현저히 증가된 경우와 적의 국지도발이 있는 경우로 제1호 또는 제2호의 발령단계에 이르지 않은 경우 → 연가억제, 소속직원 1/10 이상 비상근무
 - 제4호 : 위기상황에 신속대응할 필요가 있거나 재해·재난, 긴급상황 발생 등으로 비상근무가 필요하다고 인정되는 경우 → 연가억제, 인사혁신처장이 정하는 바에 따라 비상근무

3 징계

가. 징계사유(법 제78조 제1항)

- 국가공무원법 및 동법에 의한 명령위반(대통령령·총리령·부령·훈령 등)
- 직무상의 의무위반(성실 의무, 직장이탈금지, 청렴의 의무 등), 직무태만
- 직무내외를 불문하고 그 체면 또는 위신 손상

나. 징계대상(법 제3조, 법 제83조의3)

- 경력직공무원(시보공무원 포함)
 - － 일반직공무원 : 국가공무원법 소정의 징계절차에 의한
 - － 특정직공무원 : 별도 법령(검사징계법, 경찰공무원법 등)에 규정
 - 특수경력직공무원
 - － 별정직공무원 : 징계사유가 발생하면 직권면직처분을 하거나 일반직공무원징계절차에 의하여 징계처분(법 제83조의3, 별정직공무원 인사규정 제9조)
- ※ 정무직공무원은 국가공무원법상 징계대상이 아님

다. 징계의 종류와 효력(법 제80조)

- 징계의결 요구중인 자에 대한 제한

- 승진임용 및 승급의 제한(공무원 임용령 제32조, 공무원보수규정 제14조)
- 전보제한(총인사 292-4363, 1964)
- 중징계의결 요구 중인 경우 의원면직 제한(공무원 비위사건 처리규정 제5조)
- 명예퇴직수당 지급제한 대상(국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정 제3조)
- 국내 위탁교육훈련 및 국외훈련의 제한·중단(공무원 인재개발 업무처리지침)
- 정부포상 추천제한(정부포상업무지침)

- 배제징계

종류	효력
파면	• 공무원관계로부터 배제하고 5년간 공직재임용 제한 • 퇴직급여 1/2감액(재직기간 5년 미만 1/4감액), 퇴직수당 1/2감액
해임	• 공무원관계로부터 배제하고 3년간 공직재임용 제한 • 금품·향응수수, 공금횡령·유용으로 해임된 경우 퇴직급여 1/4 감액(재직기간 5년 미만 1/8감액), 퇴직수당 1/4감액

○ 교정징계

① 신분상의 효력

종류	효력	신분상의 효력		
		승진	경력평정	연가
강등 (1계급 내림+정직3월)	처분기간(3월)+18개월은승진소요 최저연수에서 제외하고 승진임용 및 특별승진임용을 제한	법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인한 징계 처분과 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 3개월을 가산	실제 직무에 종사하지 않은 처분기간(3월)은 제외	처분일수는 연가일수에서 제외
정직 (1~3월)	정직처분기간+18개월은승진소요 최저연수에서 제외하고 승진임용 및 특별승진임용을 제한		실제 직무에 종사하지 않은 처분기간(1~3월)은 제외	처분일수는 연가일수에서 제외
감봉 (1~3월)	감봉처분기간+12개월은승진소요 최저연수에서 제외하고 승진임용 및 특별승진임용을 제한			
견책	6개월은 승진소요최저연수에서 제외하고 승진임용 및 특별승진 임용을 제한			

② 보수상의 효력

종류	효력	보수상의 효력		
		보수	승급	수당
강등	강등된후의보수를 기준으로 3개월간 보수 전액 삭감	- 처분기간(3월)+18개월간승급제한 ※ 금품수수, 성관련비위 등은 3월 가산	3개월간 정근수당 가산금, 가족수당, 가족수당 가산금, 자녀학비보조수당 및 주택수당의 전액 감액 - 대우공무원이 강등된 경우에는 다시 대우공무원이 될 때까지 대우공무원 수당을 전액 지급 안함	
정직 (1~3월)	처분기간중 보수 전액 감액	- 처분기간(1~3월)+18개월간승급제한 ※ 금품 관련, 성 관련 비위 등은 3월 가산	처분기간(1~3월) 동안 대우공무원수당, 정근수당 가산금, 가족수당, 가족수당 가산금, 자녀학비보조수당 및 주택수당액의 전액 감액	
감봉 (1~3월)	- 처분기간중보수의 1/3 감액 - 연봉적용자는 연봉 월액 40% 감액	- 처분기간(1~3월)+12개월승급제한 ※ 금품 관련, 성 관련 비위 등은 3월 가산	처분기간(1~3월) 동안 대우공무원수당, 정근수당 가산금, 가족수당, 가족수당 가산금, 자녀학비보조수당, 주택수당액의 1/3 감액	
견책		6개월승급제한 ※ 금품 관련, 성 관련 비위 등은 3월 가산	수당 등을 전액 지급함. 다만, 정근수당 지급대상 기간 중에 견책처분을 받은 경우에는 정근수당을 지급하지 않음	

라. 징계부가금(법 제78조의2)

구분	내용
부과 대상	〈금품 관련 비위〉 • 다음 각 호의 행위로 취득하거나 제공한 금전 또는 재산상 이익(금전이 아닌 재산상 이익의 경우에는 금전으로 환산한 금액)의 5배 내 1. 금전, 물품, 부동산, 향응 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산상 이익을 취득하거나 제공한 경우 2. 다음 각 목에 해당하는 것을 횡령(橫領), 배임(背任), 절도, 사기 또는 유용(流用)한 경우 가. 「국가재정법」에 따른 예산 및 기금 나. 「지방재정법」에 따른 예산 및 「지방자치단체 기금관리기본법」에 따른 기금 다. 「국고금 관리법」 제2조제1호에 따른 국고금 라. 「보조금 관리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 보조금 마. 「국유재산법」 제2조제1호에 따른 국유재산 및 「물품관리법」 제2조제1항에 따른 물품 바. 「공유재산 및 물품 관리법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 공유재산 및 물품 사. 그 밖에 가목부터 바목까지에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것 * 대통령령이 정하는 재산상 이익(공무원 징계령 제17조의2) 1. 유가증권, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산등의사용권등 일체의 재산상 이익 2. 골프 등의 접대 또는 교통·숙박 등의 편의 제공 3. 채무면제, 취업제공, 이권 부여 등 유형·무형의 경제적 이익
부과 절차	• (징계요구권자)징계의결 요구와 동시에 징계부가금 부과의를결을 요구 • (징계위원회)금전 또는 재산상 이익의 5배 내에서 징계부가금을 부과 의결 - 부과 의결 전 형사처벌, 변상책임 등을 이행 또는 다른 법령에 따라 환수나 가산징수 절차에 따라 환수금이나 가산 징수금을 납부한 경우에는 벌금, 변상금, 몰수, 추징금, 환수금 또는 가산징수금의 합계액과 부가금의 합계액이 금품수수액의 5배를 초과할 수 없음 • (징계처분권자)의결서 받은 날로부터 15일 내에 징계처분 등을 하여야 하고, 징계처분 등을 할 때 징계부가금 금액을 분명하게 적은 납부 고지서를 교부 • 징계부가금 의결을 받은 자는 60일 이내에 징계부가금 처분권자가 지정하는 금융기관을 통해 납부하여야 함 • 감면절차: 부과의를결 후 법원판결 확정, 변상책임 이행 시등 - 부과의를결 받은 자의 감면신청이 있거나(임의적 절차) 환수금 등이 납부된 것을 안 경우 징계의결 요구권자는 감면의결을 요구 - 징계위원회에서는 변상 등 이행금액과 징계부가금의 합계액이 금품비위 등의 5배를 초과하지 않는 범위내에서 감면 의결해야 함 - 의결 결과에 따라 차액 환급 또는 감면 납부하도록 조치

마. 징계위원회의 설치(공무원 징계령 제2조~제5조)

종류	관할	설치	구성
중앙징계위원회	- 고위공무원단 5급 이상공무원등 (전문경력관 가군, 연구관 및 지도관, 우정2급 이상, 나급 이상 전문임기제, 5급 상당 이상 별정직) - 중앙행정기관소속 '6급 이하 공무원 등'의 중징계 요구사건 (전문경력관 나군 및 다군, 연구사 및 지도사, 우정3급 이하 공무원, 다급 이하 전문임기제공무원, 한시임기제공무원, 6급 상당 이하 별정직)	국무총리 소속	- 위원장 1명, 부위원장 1명을 포함 17명 이상 33명 이하의 공무원 위원과 민간위원으로 구성 - 위원장 : 인사혁신처장 - 위원 : 고위공무원단에 속하는 공무원 중 직무등급 가등급(제1호 상당) 특정직공무원 포함에 해당하는 직위 중 국무총리가 정하는 직위에 근무하는 사람을 임명(위원장을 제외한 위원 수의 2분의 1 이상은 민간위원을 위촉하여야 함/ 위원의 임기는 3년, 1회 연임 가능) - 회의는 위원장과 위원장이 회의마다 지정하는 8명의 위원으로 구성(민간위원 5명 이상 포함)
보통징계위원회	'6급 이하공무원 등'의 징계 등 사건	중앙행정기관 (필요시 소속기관에도 설치 가능)	- 위원장 포함 9인 이상 15인 이내 - 위원장 : 설치기관의 장의 차순위자 - 위원 : 공무원 위원은 상위자로부터 차례로 임명기관장이 임명(위원장을 제외한 2분의 1 이상을 민간위원으로 위촉하여야 함) - 회의는 위원장과 위원장이 회의마다 지정하는 6명의 위원으로 구성(민간위원 4명 이상 포함)

바. 징계위원회 운영(공무원 징계령 제9조~제18조)

- 출석통지 : 개최 3일전에 출석통지서가 혐의자에게 도달되도록 하여야 함
- 심문과 진술권 : 징계혐의자가 서면 또는 구술로 사실진술, 증인 심문신청 가능
- 징계의결기한 : 접수일로부터 30일 이내(중앙징계위원회의 경우는 60일)
 - 징계위 의결로 30일(중앙징계위원회의 경우는 60일)의 범위에서 연장가능
- 의결 : 위원장을 포함한 위원 5인 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성
- 통보 : 징계의결요구권자, 징계처분권자에게 징계의결서 정보 첨부하여 통보
 - ※ 징계의결요구권자는 의결이 가법다고 인정하면 심사(재심사) 청구

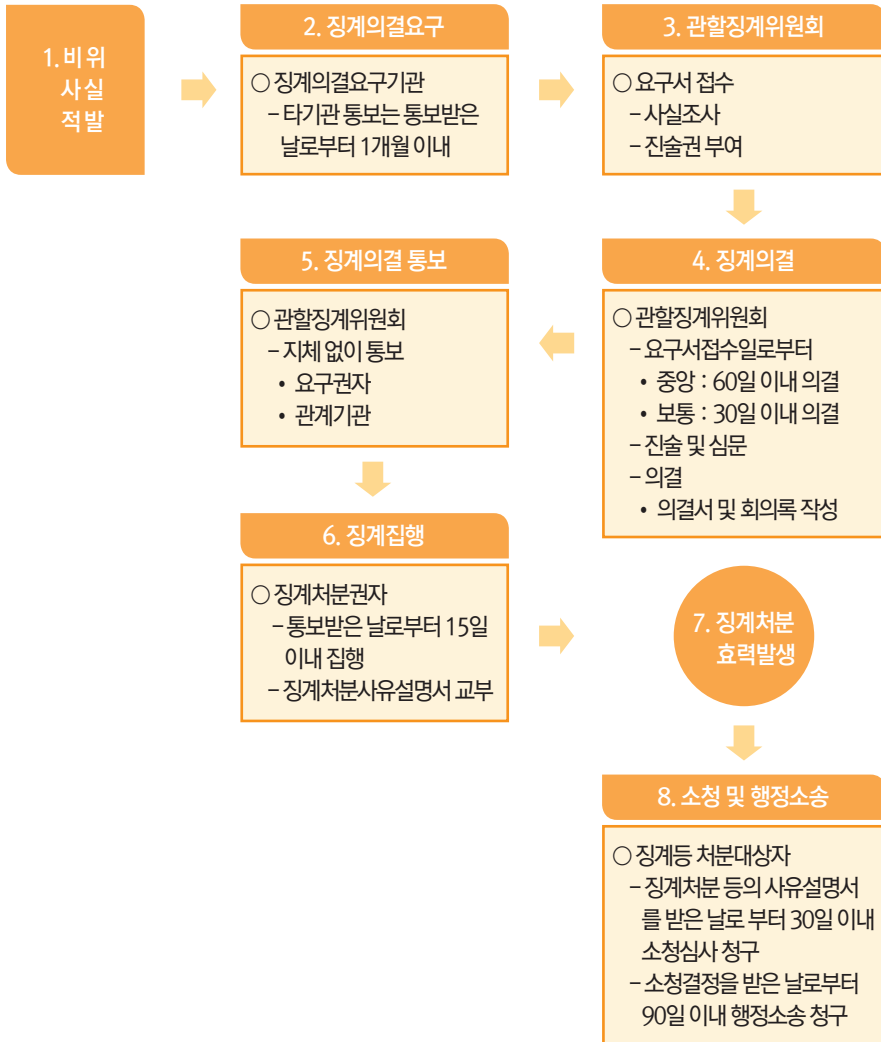
사. 징계의결요구 및 집행(공무원 징계령 제7조·제19조)

- 요구 : 징계의결요구권자(행정기관의 장)는 소속공무원이 징계사유에 해당하는 비위를 범하였다고 인정할 때에는 관할징계위원회에 징계의결요구서와 관계증빙자료 등을 첨부하여 징계의결 요구함
- 징계절차의 중지(법 제83조)
 - 감사원으로부터 소속 공무원에 대하여 조사를 개시하였다는 통보를 받으면 징계의결의 요구 기타 징계절차를 진행하지 못함
 - 수사기관으로부터 소속 공무원에 대하여 수사를 개시하였다는 통보를 받으면 징계의결의 요구, 기타 징계절차를 진행하지 아니할 수 있음
- 징계의 집행 : 처분권자는 징계의결서를 받은 날로부터 15일 이내에 징계처분
 - 파면 · 해임처분시 40일 이내 후임자 보충발령 유예
 - 징계처분사유설명서 교부
 - 불복시
 - 사유설명서 받은날로부터 30일 이내 : 소청심사위에 심사청구
 - 소청결정을 받은날로부터 90일 이내 : 행정소송 제기

아. 징계사유의 시효와 특례(법 제83조의2)

- 징계시효 : 징계사유가 발생한 날로부터 3년(법78조제2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 5년)을 경과하면 징계의결 요구를 못함
 - “징계사유가 발생한 날”이란 비위행위가 종료된 때를 의미
- 징계시효에 관한 특례
 - (감사원 조사등과의 관계) 감사원에서 조사중인 사유로 또는 검찰, 경찰 등 수사기관에서 수사중임을 사유로 징계절차를 진행하지 못하여 징계시효기간이 경과하거나, 그 잔여기간이 1개월 미만인 경우에는 그 조사나 수사의 종료통보를 받은 날로부터 1월이 경과한 날에 만료되는 것으로 봄
 - (징계절차 등 하자로 인한 재징계) 징계위원회의 구성 · 징계의결등, 그 밖에 절차상의 흠이나 징계양정 및 징계부가금의 과다(過多)를 이유로 소청심사위원회 또는 법원에서 징계처분등의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 경우에는 징계시효 기간이 지나거나 그 남은 기간이 3개월 미만인 경우에도 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에는 다시 징계의결등을 요구할 수 있음

자. 징계업무처리흐름도



※ 징계의결등을 요구한 기관의 장은 징계위원회의 의결이 가법다고 인정하면 그 처분을 하기 전에 직근 상급기관에 설치된 징계위원회(직근 상급기관이 없는 징계위원회의 의결에 대해서는 그 징계위원회)에 심사나 재심사를 청구 (법제82조제2항)

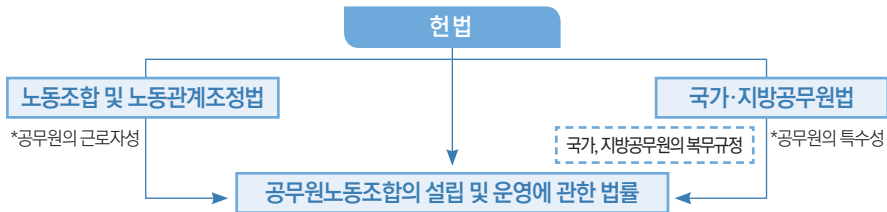


공무원노동조합

1. 공무원노동조합

1 공무원노동조합

가. 공무원노조에 관한 법적 체계



※ 노동조합및노동관계조정법과 공무원노조법은 공무원 노사관계에 대한 일반법·특별법적인 지위를 가지고 있으며, 공무원노조법에서 정하지 않은 사항은 노조법이 적용되도록 하고 있음

나. 단결권 보장

(1) 공무원노동조합의 의의

- 공무원노동조합이란 공무원이 주체가 되어 자주적으로 단결하여 근로조건의 유지·개선 기타 공무원의 경제적·사회적 지위의 향상을 도모함을 목적으로 조직하는 단체 또는 그 연합단체
- ※ 국회, 법원, 헌법재판소, 선거관리위원회, 행정부(이상 헌법기관), 특별시, 광역시, 도, 특별자치도 시, 군, 구(자치구를 말함), 시·도 교육청(이상 자치단체) 단위로 노조 설립이 가능

(2) 노조가입이 가능한 공무원의 범위

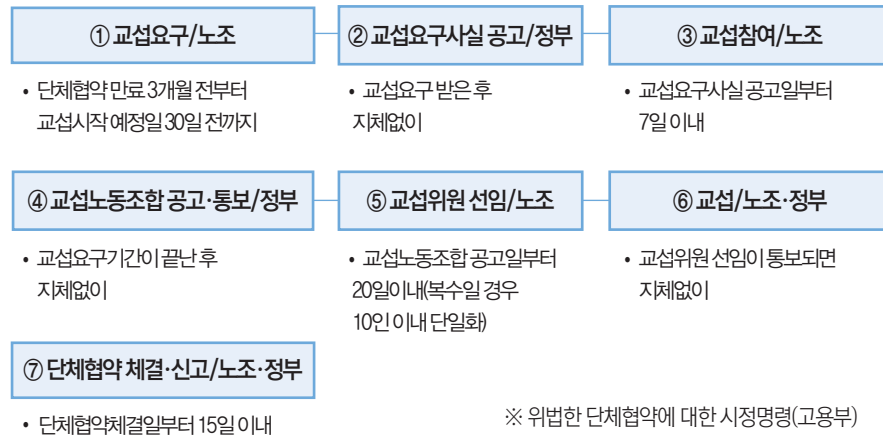
- 6급 이하 일반직공무원, 6급 이하 일반직공무원에 상당하는 일반직공무원과 별정직공무원 및 특정직 공무원 중 6급 이하 일반직 공무원에 상당하는 외무행정 외교정보관리직 공무원임
- ※ 단, 6급 이하의 경우라도 지휘·감독·총괄업무담당자, 인사·보수 등 행정기관의 입장에 있는 공무원, 교정·수사 업무에 종사하는 공무원, 노동관계 조정·감독업무 담당 공무원 등은 가입이 제한됨

다. 단체교섭의 보장

(1) 단체교섭의 대상

- 단체교섭 대상은 노동조합에 관한 사항 및 보수·복지 기타 근무조건에 관한 사항이며, 근무조건과 직접 관련 없는 정책결정사항 및 임용권의 행사 등 기관의 관리·운영사항은 단체교섭으로 결정할 사항은 아님

(2) 단체교섭의 절차



(3) 단체교섭 결과 합의사항

- 공무원노조에 대하여 근무조건 등에 대한 단체교섭 권한과 함께 합의사항을 단체협약으로 체결할 수 있는 권한을 보장하고 있음
- 단체협약의 내용 중 법령·예산과 관련된 합의사항은 법에서 정하는 입법절차나 예산편성 절차를 거쳐 결정되기 때문에 단체협약의 효력을 인정하지 않음

라. 노동조합 활동의 보장과 한계

(1) 정당한 조합활동의 보장과 한계

- 공무원노조법상 정당한 조합활동에 대하여는 국공법 및 지공법상 집단행동 금지규정을 적용하지 아니하여, 이를 이유로 공무원에게 징계·기타 불이익을 주는 행위는 부당노동행위로 보아 노동위원회를 통한 구제를 받을 수 있음
- ※ 다만, 공무원은 노조활동을 하더라도 그 신분에 위배되는 행위를 하여서는 아니되며 공무원법(제56조~65조)상 각종 의무를 준수해야 하는 한계가 있음

(2) 노조 전임자 인정

- 노조 전임자란 임용권자의 동의를 얻어 노동조합 업무에만 종사하는 자를 말하며, 임용권자는 전임자에 대해 그 기간 중 국공법 제71조 또는 지공법 제63조의 규정에 따라 휴직을 명함

(3) 쟁의행위 및 정치활동 금지

- 공무원노동조합 및 조합원은 근무조건 개선과 관련하여 내부적인 의견 수렴, 정부교섭대표 교섭 등 정당한 조합활동을 할 수 있으나, 파업·태업 기타 업무의 정상적인 운영을 저해하는 일체의 행위를 금지하고 있고 정치적 중립을 위하여 정치활동을 금지함

마. 공무원노사관계의 분쟁 해결

- 공무원노동조합 및 조합원의 쟁의행위를 금지하는 대신 중앙노동위원회에 별도의 “공무원노동관계조정위원회”를 구성하여 공무원 노사관계의 분쟁(조정제도, 중재제도)을 해결함



e-사람 시스템

1. e-사람 시스템

1 e-사람 시스템

가. e-사람 시스템 소개

- (1) 공무원의 임용에서 퇴직까지 인사행정 전반을 전산화함으로써, 62개 중앙행정기관 29만명 공무원과 4만명 행정지원인력(공무원신분이 아닌 근로자)이 사용하는 공통 행정시스템
- (2) 각 중앙행정기관의 인사업무를 지원하는 ‘표준인사관리시스템’과 인사혁신처의 인사정책 및 인사업무처리를 돕는 ‘중앙인사정책지원시스템’
- (3) 공무원 인사, 급여, 성과평가, 교육훈련, 복무 등과 관련된 자료를 통합관리하고 있으며, IT 기술을 활용하여 관련 업무를 자동화, 효율화
- (4) 최초 전자인사관리시스템의 기틀을 마련한 C/S 기반의 1세대에서 2009년 정보화전략계획(SP)을 수립하고 2011 ~ 2012년 동안 새로운 환경의 Web 기반의 차세대 시스템으로 전환



〈전자인사관리시스템 구분〉

나. 주요 서비스

(1) 표준인사관리시스템(중앙행정기관용)

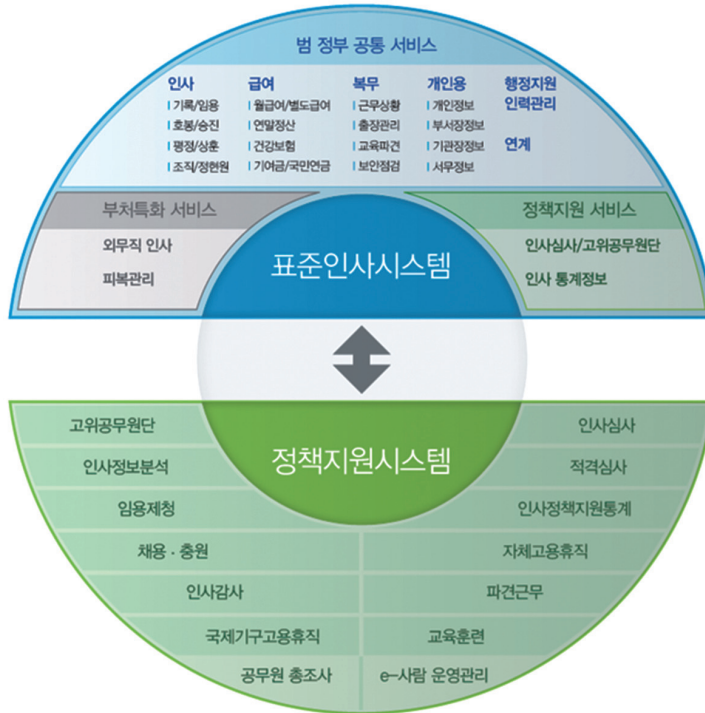
구분	주요 서비스
인사	임용에서 퇴직까지의 모든 개인신상 정보와 인사기록을 관리 - 개인의 인사기록관리 및 증명서발급 - 인사발령처리 및 임용기록관리 등의 임용관리 - 호봉확정, 정기승급 등 호봉관리 및 교육훈련, 상훈, 충원채용관리 - 부서코드정보, 조직개편 및 부서 정원원 관리
급여	공무원과 행정지원인력의 수당 및 공제 등 급여작업을 지원하고, 건강보험 등 후생관리 업무를 지원 - 월급여 및 별도지급급여 (성과상여금, 연가보상비 등) - 소득세법에 따른 연말정산 등
복무	근무상황, 초과근무, 출장관리 업무를 지원 - 근무시간, 형태 등 복무 기본사항 및 유연근무제관리, 근무상황관리 - 초과근무 사전명령제도에 따른 초과근무 신청 및 승인관리 - 소속 직원의 연가사용일수 및 연가보상일수 관리
연계	인사정보를 공동 이용할 수 있는 개방형 정보활용 체계를 제공 - 금융결제원, 디지털예산회계, 국가인재DB 등의 정부 주요 시스템과 연계 - 각 부처 행정정보 시스템(부처 포털)과의 연계

(2) 중앙인사정책지원시스템

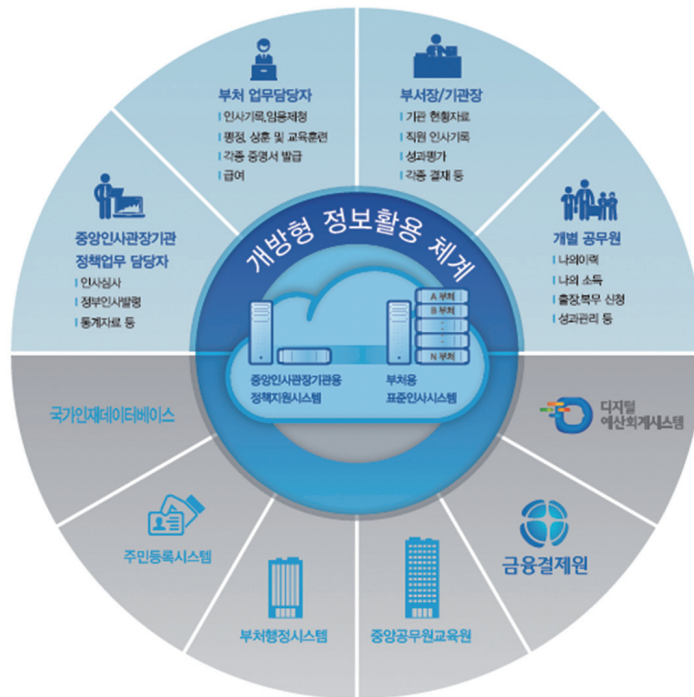
구분	주요 서비스
고위 공무원	고위공무원 및 후보자의 인력 풀(Pool)을 관리하며, 고위공무원단 인사업무를 지원 - 공모직위 및 개방형직위(과장급직위 포함) 등 직위정보관리 - 개방형직위(과장급직위 포함), 공모직위에 대한 총원결과 관리 - 후보자교육 및 역량평가관리 등 후보자관리 - 고위공무원의 정기/수시적격 심사관리 및 현황통계 조회
인사심사	고위공무원단의 채용, 승진임용 등을 위한 인사심사관리 업무 및 온라인 심사 작업을 지원 - 고위공무원 인사심사개요 및 인사심사서식자료 조회 - 온라인 심사 수행, 인사심사결과 관리 및 부처통보
정부인사 발령	임용제청 대상 공무원의 신규채용, 승진 등 대통령 임명사항에 대한 결재 및 발령처리를 지원 - 임용제청대상자 자료 접수 및 심사관리 - 정부인사발령기간/통지 관리 및 현황 조회
통계분석	축적된 데이터를 사용자에게 필요한 형태로 가공하여 의사결정에 필요한 각종 통계자료를 제공 - 계급별 현원, 직종별 현원 등 정기 및 수시통계 제공 - 급여, 복무, 균형인사 통계 제공 - 비정형 통계를 통한 다양한 분석 자료 제공

다. 서비스 구성

- (1) 부처용 '표준인사관리시스템' 10여 개 서비스와 중앙인사관장기관용 '중앙인사정책지원 시스템' 14개 서비스로 구성



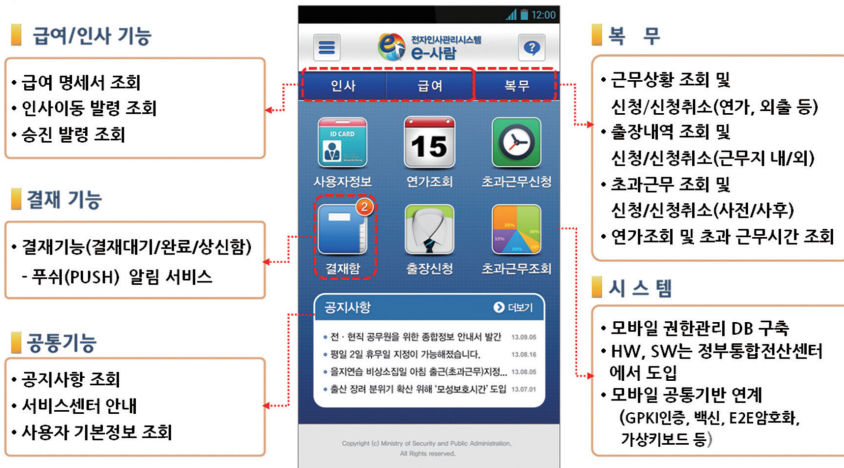
- (2) 사용자별로는 인사정책부서 담당자, 부처 업무담당자(인사, 급여, 복무 등), 관리자(부서장, 기관장), 일반사용자(전 공무원, 행정지원인력)로 구분하여 해당 서비스를 제공
- (3) 클라우드 기반의 정보자원 통합시스템으로 구축하여 서버 및 데이터베이스를 공동활용 하고, 부처별 데이터베이스를 물리적, 논리적으로 통합한 시스템이며, 이를 기반으로 부처 업무시스템 및 주요 행정정보시스템과 보안성, 확장성, 안정성을 고려한 인사정보 공유 체계를 구축함으로써 각 부처 업무시스템과의 상호운용성 확대 및 자원 활용성을 제고



(4) 모바일을 이용한 신속한 업무수행

- 시·공간적 제약 없는 복무서비스를 제공함으로써 복무관련 업무의 실시간 보고, 처리 등 행정업무의 효율성 제고

〈전자인사관리시스템 구분〉



Ministry of Personnel Management

※ 이 책자의 전문(全文)과 인사관련법령·지침은
인사혁신처 홈페이지(www.mpm.go.kr)에 게재되어 있습니다.

한눈에 보는 공무원 인사실무



인사혁신처
Ministry of Personnel Management

30102 세종특별자치시 한누리대로 499(어진동) 세종포스트빌딩 6층~12층
www.mpm.go.kr